Financira Europska unija NextGenerationEU
REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
DEKOD
COGNITA KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Osnove upravnog postupka, upravnog spora i uredskog poslovanja – II. razina

Srpanj 2024.

Sadržaj

Uvod 4
1. Upravni postupak 5
1.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi upravnog postupka 5
1.1.1. Načela upravnog postupka 5
1.1.2. Nadležnost javnopravnih tijela u upravnom postupku 11
1.1.3. Suradnja javnopravnih tijela 14
1.1.4. Primjena Zakona o općem upravnom postupku 16
1.1.5. Sudionici upravnog postupka 18
1.2. Prvostupanjski i drugostupanjski postupak 20
1.2.1. Pokretanje upravnog postupka 20
1.2.2. Sudjelovanje stranke u upravnom postupku 23
1.2.3. Podnesak 25
1.2.4. Zapisnik 29
1.2.5. Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom postupku 31
1.2.6. Usmena rasprava 34
1.2.7. Prethodno pitanje 35
1.2.8. Nagodba u upravnom postupku 37
1.2.9. Dokazna sredstva 38
1.2.10. Rokovi i obavješćivanje u upravnom postupku 44
1.2.11. Odluke upravnog postupka i rokovi za njihovo donošenje 49
1.2.12. Sadržaj rješenja u upravnom postupku 51
1.3. Pravni lijekovi protiv upravnog akta i zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga 55
1.3.1. Žalba i prigovor u upravnom postupku 55
1.3.2. Postupanje prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi 61
1.3.3. Izvanredni pravni lijekovi 62
1.3.4. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga 67
1.4. Izvršenje upravnog akta 69
1.4.1. Izvršenje upravnog akta 69
1.5. Upravni ugovor i troškovi upravnog postupka 73
1.5.1. Upravni ugovor 73
1.5.2. Troškovi i nagrade u upravnom postupku 75
2. Upravni spor 77
2.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi upravnog spora 77
2.1.1. Predmet i cilj Zakona o upravnim sporovima te javnopravna tijela na koja se Zakon primjenjuje 77
2.1.2. Predmet upravnog spora i iznimke od vođenja upravnog spora 79

2.1.3. Temeljna načela upravnog spora i njihove karakteristike 81
2.1.4. Uvjeti za pokretanje upravnih sporova te sadržaj tužbenog zahtjeva 84
2.1.5. Način pokretanja upravnog spora te rokovi za podnošenje tužbe 86
2.1.6. Sadržaj tužbe 88
2.1.7. Tijela nadležna za rješavanje upravnih sporova, njihov sastav i nadležnost 94
2.2. Prvostupanjski upravni spor i žalba protiv presude 96
2.2.1. Postupanje prvostupanjskog suda prilikom zaprimanja tužbe i ocjenjivanja pretpostavki za vođenje upravnog spora 96
2.2.2. Način utvrđivanja činjeničnog stanja u upravnom sporu te rješavanja upravnog spora bez rasprave 98
2.2.3. Sadržaj žalbe u upravnom sporu, način i rok podnošenja žalbe te tijela nadležna za odlučivanje o žalbi 104
3. Uredsko poslovanje 115
3.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi uredskog poslovanja 115
3.1.1. Predmet i primjena Uredbe o uredskom poslovanju 115
3.1.2. Temeljni pojmovi uredskog poslovanja 116
3.1.3. Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki 119
3.1.4. Obrada i razvrstavanje pismena 122
3.1.5. Klasifikacija pismena 124
3.1.6. Urudžbeni broj 126
3.1.7. Dostava predmeta i pismena u rad 127
3.1.8. Administrativno-tehnička obrada akta 128
3.1.9. Otprema akta 136
3.1.10. Rokovnik predmeta 137
3.1.11. Predmet za pismohranu i arhiv 138
3.2. Upravne pristojbe 139
3.2.1. Pristojbena obveza, postupak za utvrđivanje i naplatu upravne pristojbe te vrste oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi 139
3.2.2. Oslobođenje od plaćanja pristojbi 141
3.3. Pečat, žig i natpisna ploča javnopravnih tijela 147
3.3.1. Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske, njegova svojstva i mogućnosti korištenja 147
3.3.2. Uporaba i rukovanje pečatom i žigom 149
3.3.3. Natpisne ploče 155
3.3.4. Zaglavlje akta 158
3.3.5. Izgled i način isticanja natpisne ploče 160
Popis pravnih izvora 162

Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja.[1]

[1] Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

1. Upravni postupak

1.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi upravnog postupka

1.1.1. Načela upravnog postupka

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s načelima upravnog postupka kroz praktične primjere, a nakon čega će moći prepoznati njihove karakteristike.

Bitne značajke na kojim se temelji upravni postupak su njegovih deset načela, odnosno

1. načelo zakonitosti,
2. načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa
3. načelo pomoći stranci,
4. načelo utvrđivanja materijalne istine,
5. načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza,
6. načelo učinkovitosti i ekonomičnosti,
7. načelo pristupa podacima i zaštite podataka,
8. pravo stranke na pravni lijek,
9. načelo zaštite stečenih prava stranaka,
10. službena uporaba jezika i pisma.

- **Načelo zakonitosti**

Načelo zakonitosti je osnovno načelo upravnog postupka, jer se svi akti tijela državne uprave moraju donijeti u skladu sa zakonom i u zakonom propisanom postupku.

Ostvarivanje načela zakonitosti u upravnom postupku podrazumijeva da se javnopravno tijelo koje rješava upravnu stvar u svemu pridržava materijalnih i procesnih propisa koje primjenjuje radi donošenja odluke u nekom upravnom predmetu, a u slučaju njegove povrede stranke imaju pravo izjavljivanja pravnih lijekova. *(npr. oduzeti oružje se može pod uvjetima propisanim Zakonom o oružju i u postupku čiji tijek je propisan ZUP-om).*

To načelo obuhvaća i akte koji se u upravnom postupku donose po slobodnoj (diskrecijskoj) ocjeni *(npr. kad je propisano da nadležno tijelo može riješiti upravnu stvar „prema prirodi stvari", „ako ocjeni", „prema potrebi" i sl.).*

Prilikom primjene slobodne ocjene u nekom slučaju, javnopravno tijelo ima mogućnost između više mogućih rješenja izabrati ono koje smatra najsvrsishodnijim za postizanje cilja određenog propisom kojim mu je ta ovlast dana. *(npr. imenovanje javnih bilježnika nakon provedenog natječaja u kojem se mora odabrati najbolji kandidat za obavljanje dužnosti javnog bilježnika).*

- **Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa**

U skladu s ovim načelom potrebno je prilikom odlučivanja u upravnom postupku staviti u međusoban odnos ostvarivanje nekog prava ili nametanje obveze stranci s javnim interesom koji se u konkretnom slučaju želi zaštiti u okviru materijalnog propisa na temelju kojeg se odlučuje *(npr. kod primjene poreznih propisa javni je interes naplata poreza radi prikupljanja sredstava za državni proračun).*

Kako bi se postigla razmjernost između zaštita prava stranke i javnog interesa, neko pravo se koja stranka želi ostvariti *(ishođenje dozvole za korištenje oružja, izdavanje građevinske dozvole)* može zakonom ograničiti ako je to nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe i razmjerno cilju koji treba postići (*zaštita života i zdravlja ljudi, uređenost urbanog prostora).*

U upravnom postupku osim što stranka ostvaruje neka prava, njoj se mogu nametnuti i određene obveze *(plaćanje poreza i drugih javnih davanja, rušenje nezakonito izgrađenih nekretnina itd.).* U tom slučaju na stranku će se primjenjivati one mjere za ispunjenje obveze koje su za nju povoljnije, ako se takvim mjerama postiže svrha propisa.

Npr. *MUP donosi rješenje o smještaju u centar u svrhu slobode ograničenja kretanja temeljem mjerodavnog Zakona o strancima. Tim rješenjem se strancu radi nezakonitog boravka u RH, ograničava sloboda kretanja njegovim smještajem u Prihvatni centar za strance do prisilnog udaljenja iz RH, ako se prisilno udaljenje i povratak u zemlju podrijetla ne mogu osigurati blažim mjerama. Stoga, tijekom postupka potrebno provesti individualnu procjenu u skladu s pravilom razmjernosti i utvrditi da li se prisilno udaljenje određenog stranca može osigurati primjenom propisanih blažih mjera (pologom putnih isprava i putnih karata; pologom određenih financijskih sredstava; zabranom napuštanja određene adrese smještaja; javljanjem u policijsku postaju u određeno vrijeme).*

Dakle, u svakom pojedinom slučaju treba voditi računa da se ograničenje temeljnih prava i sloboda (slobodan odabir osobe o mjestu prebivališta/boravišta) određuje mjerama koje su nužne za postizanje zakonom propisane svrhe i razmjerne naravi potrebe za ograničenjem (udaljenje s područja RH osobe koja tu nezakonito boravi).

- **Načelo pomoći stranci**

Riječ je o načelu kojim su regulirane obveze službene osobe javnopravnog tijela da u tijeku upravnog postupka upozori stranku o postojanju mogućnosti za ostvarivanje nekog prava kao i na posljedice radnji koje poduzima ili propusti poduzeti u postupku.

Također službena osoba dužna se tijekom postupka brinuti da neznanje odnosno neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju *(npr. upozoriti stranku da ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi).*

Pomoć je pravne naravi npr. davanje informacije, poučavanje, upozoravanje, pribavljanje određenih podataka po službenoj dužnosti, uzimanje izjave na zapisnik i sl.

Navedene dužnosti službene osobe odnose se na postupak koji je već pokrenut (na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti), u odnosu na osobu koja već ima položaj stranke u postupku, a ne u odnosu na osobu koja bi tek mogla postati stranka, npr. možebitnim (budućim) podnošenjem zahtjeva za priznavanje nekog prava.

- **Načelo utvrđivanja materijalne istine**

Budući da u postupku treba utvrditi pravo stanje stvari kako bi se donijela zakonita odluka, u tu svrhu moraju se utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje upravne stvari (bez obzira idu li ili ne u prilog stranci).

Materijalna (objektivna) istina utvrđuje se svim sredstvima prikladnim za dokazivanje (isprave, očevid, vještačenje, saslušanje svjedoka i izjave stranaka). Načelo materijalne istine je bitan uvjet za donošenja zakonitog rješenja.

- **Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza**

Službena osoba u javnopravnome tijelu samostalno ocjenjuje na kojim činjenicama i okolnostima će temeljiti odluku u nekoj upravnoj stvari. Također ima slobodu u izboru dokaznih sredstava na temelju kojih će dokazati odlučne činjenice. Koje će činjenice i okolnosti službena osoba ocijeniti dokazanim, utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka.

Primjer:

Invalidnost fizičke osobe može se utvrđivati medicinskim vještačenjem na temelju medicinskih isprava i pregleda pacijenta. Službena osoba u tom slučaju utvrđuje činjenicu invalidnosti na temelju nalaza i mišljenja vještaka, a vještak je utvrđuje na temelju medicinskih isprava i pregleda pacijenta (čl.66. ZUP-a).

- **Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti**

U upravnim stvarima postupa se što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari. Javnopravno tijelo koje vodi upravni postupak dužno ga je voditi bez odugovlačenja tako da strankama omogući brže i lakše ostvarivanje prava i pravnih interesa. Stručnost i iskustvo službenika kao i tehnička opremljenost službe značajno doprinose ostvarivanju ovog načela. Osim toga, u ostvarivanju ovog načela doprinosi i provođenje radnji postupka u propisanim rokovima uz racionalnu primjenu procesnih instituta.

- **Načelo pristupa podacima i zaštite podataka**

Javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti pristup potrebnim podacima, propisanim obrascima, službenoj internetskoj stranici te im pružiti i druge obavijesti, savjete, stručnu pomoć.

Međutim, u postupku se moraju zaštititi osobni i tajni podaci u skladu propisima o zaštiti osobnih podataka, odnosno tajnosti podataka (primjerice, stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti se o tijeku postupka i razgledati spis predmeta te o svom trošku umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela, nacrta rješenja i drugih akata koji su propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili ako je to protivno interesu stranke ili trećih osoba).

- **Pravo stranke na pravni lijek**

Strankama je radi zaštite njihovih prava omogućeno izjavljivanje pravnih lijekova na odluke kojima je okončan upravni postupak ili ako javnopravno tijelo nije donijelo odluku u propisanom roku (šutnja uprave).

Pravni lijekovi u upravnom postupku su

- žalba protiv prvostupanjske odluke i ako odluka nije donesena u propisanom roku (šutnja uprave). Pravo žalbe zajamčeno je Ustavom RH, a samo se zakonom može propisati da u pojedinim upravnim stvarima žalba nije dopuštena i to ako je na drugi način osigurana zaštita prava i zakonitosti.

- prigovor protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih usluga.
- tužba kojom stanka pred upravnim sudom osporava odluku drugostupanjskog tijela ili ako drugostupanjsko tijelo u propisanom roku nije donijelo odluku o žalbi te protiv prvostupanjske odluke protiv koje nije dopušteno izjavljivanje žalbe.

- **Načelo zaštite stečenih prava stranaka**

Zaštita stečenih prava stanaka ostvaruje se pravomoćnošću odluka na temelju kojih su ta prava stečena. Pravomoćne odluke značajne su za pravnu sigurnost, jer je njihova pravna posljedica definitivno rješenje upravne stvari u upravnom postupku obzirom da se protiv njih ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. Pravomoćne odluke mogu se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo iznimno u slučajevima propisanim zakonom (izvanrednim pravnim lijekovima).

- **Službena uporaba jezika i pisma**

Upravni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Međutim, postupak se može voditi i na drugom jeziku ili pismu koji su u službenoj uporabi pri javnopravnom tijelu kod kojeg se vodi postupak, sukladno uvjetima utvrđenim propisima donesenim na temelju zakona kojim se uređuje službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina (primjerice na području Istarske županije gdje postoji službena dvojezičnost hrvatskog i talijanskog jezika).

1.1.2. Nadležnost javnopravnih tijela u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s nadležnosti javnopravnih tijela u upravnom postupku, nakon čega će moći prepoznati vrste i način određivanja nadležnosti javnopravnih tijela, upoznat će se s pojmom sukoba nadležnosti te načinom njegovog rješavanja.

- **Nadležnost**

Nadležnost je pravo i dužnost nekog javnopravnog tijela voditi upravni postupak u određenoj upravnoj stvari i o njoj donijeti rješenje. Samo to javnopravno tijelo može i mora rješavati upravne stvari koje su mu stavljene u nadležnost. Ako odluku u upravnoj stvari donese nenadležno tijelo takvo rješenje treba poništiti.

Propisane su dvije vrste nadležnosti, odnosno ovlasti nekog javnopravnog tijela da odlučuje u određenim pravnim pitanjima, a radi se o stvarnoj i mjesnoj nadležnost.

- **stvarna nadležnost** javnopravnih tijela <u>određuje se zakonom</u> kojim se uređuje <u>pojedino upravno područje</u> ili određuje nadležnost javnopravnih tijela. Ako se stvarna nadležnost ne može utvrditi na temelju zakona, utvrdit će se <u>po naravi upravne stvari</u>. Materijalni propisi najčešće određuju stvarnu nadležnost javnopravnih tijela *(npr. propisi o građenju propisuju javnopravno tijelo koje je nadležno u prvom stupnju te tijelo koje je nadležno za rješavanje povodom žalbe u postupcima izdavanja građevinske dozvole)*
- **mjesna nadležnost** označava područje na kojem tijelo može neposredno provoditi propise iz svoje stvarne nadležnosti i rješavati u upravnim stvarima. Ta se nadležnost određuje <u>propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli</u>, odnosno o ustrojstvu javnopravnih tijela. (npr. *propisima o građenju propisano je da građevinsku dozvolu za građevine na području dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva, u svim ostalim slučajevima mjesno je nadležno upravno tijelo u županiji sukladno propisu koji uređuje upravno teritorijalnu podjelu. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj određena su područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave upravni i drugi poslovi koji se odnose na graditeljstvo u djelokrugu su Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine*)

Ako navedenim propisima nije utvrđena mjesna nadležnost, ona se određuje:

1. za nekretnine, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi,

2. za brodove i zrakoplove hrvatske državne pripadnosti odnosno u stvarima u kojima je povod za vođenje postupka nastao na brodu ili zrakoplovu, prema matičnoj luci broda ili zrakoplova,

3. za poslovnu ili drugu djelatnost stranke, prema mjestu sjedišta stranke, odnosno prema mjestu gdje se djelatnost obavlja ili bi se trebala obavljati,

4. za djelatnost javnopravnih tijela ili pravnih osoba, prema mjestu njihova sjedišta, odnosno sjedišta njihove područne jedinice kad se djelatnost odnosi na tu jedinicu,
5. u ostalim stvarima, prema prebivalištu stranke. Ako stranka nema prebivalište na području RH, nadležnost se određuje prema mjestu boravišta, a ako nema ni boravište, prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta na području RH.

Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na propisani način, mjesna nadležnost odredit će se prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje postupka.

Stvarna i mjesna nadležnost ne mogu se mijenjati međusobnim dogovorom javnopravnih tijela, javnopravnih tijela i stranaka ni samih stranaka.

Tijekom cijelog upravnog postupka javnopravna tijela su dužna po službenoj dužnosti paziti na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost. Međutim, kad postoji opasnost od odgode, a mjesno nadležno tijelo ne može poduzeti potrebnu hitnu radnju, drugo stvarno nadležno javnopravno tijelo može poduzeti radnju i izvan područja svoje mjesne nadležnosti. O poduzetoj radnji dužno je odmah obavijestiti mjesno nadležno javnopravno tijelo.

- **Odlučivanje o sukobu nadležnosti u upravnom postupku**

Do sukoba nadležnosti u rješavanju upravnih stvari dolazi kada se javnopravna tijela ne mogu usuglasiti tko je od njih nadležan za rješavanje. Sukob može biti pozitivan, a to je kada se u istoj upravnoj stvari dva ili više javnopravnih tijela izjasne da su stvarno i mjesno nadležna za rješavanje i negativan kada se dva ili više javnopravnih tijela izjasne da su stvarno i mjesno nenadležna rješavati konkretan predmet.

Postupak odlučivanja o sukobu nadležnosti pokreće se

- na prijedlog tijela koje je posljednje rješavalo o nadležnosti ili
- na prijedlog stranke.

Odluku o nadležnosti u slučaju sukoba donosi

- javnopravno tijelo drugog stupnja u djelokrugu kojeg se nalazi ta upravna stvar,
- tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave (ako nema takvog drugostupanjskog tijela).

Upravni sud će bez odgode, na prijedlog tijela koje je posljednje rješavalo o nadležnosti ili stranke, riješiti sukob nadležnosti između:

- tijela državne uprave i drugih državnih tijela,
- tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- drugih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tijelo koje rješava sukob nadležnosti istodobno će poništiti odluku koju je donijelo nenadležno javnopravno tijelo, odnosno poništit će odluku kojom se nadležno javnopravno tijelo izjasnilo kao nenadležno i dostaviti predmet na rješavanje nadležnom tijelu.

Protiv odluke kojom je riješeno o sukobu nadležnosti ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.

1.1.3. Suradnja javnopravnih tijela

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s nekim mogućnostima zajedničke suradnje javnopravnih tijela, a nakon čega će moći prepoznati da javnopravna tijela mogu donijeti zajedničku odluku u nekoj upravnoj stvari te da postoji jedinstveno upravno mjesto.

- **Zajedničke odluke javnopravnih tijela o upravnoj stvari**

Za razliku od jednostavnih upravnih akata, kod kojih pri rješavanju upravne stvari sudjeluje jedan donositelj, postoje i upravni akti u postupku čijeg donošenja sudjeluju dva ili više javnopravnih tijela. Kad je propisano da u rješavanju o upravnoj stvari sudjeluju dva javnopravna tijela ili više njih, svako od njih dužno je postupiti u toj stvari. U takvim slučajevima javnopravna tijela sporazumjet će se koje tijelo će donijeti odluku o upravnoj stvari uz navođenje odluka drugih javnopravnih tijela. U praksi se takav slučaj skoro nikad ne pojavljuje, jer je u pravilu posebnim zakonima uređeno koje javnopravno tijelo u kojoj ulozi sudjeluje pri rješavanju konkretne vrste upravne stvari.

U određenim upravnim područjima propisano je da javnopravno tijelo rješava određenu upravnu stvar na temelju suglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugoga javnopravnog tijela, a takav akt je drugo javnopravno tijelo dužno izdati ili odbiti njegovo izdavanje u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva za izdavanje.

Primjeri normiranosti posebnim zakonima su za suglasnosti - čl. 8. st. 7. do 10. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj, odobrenje - čl. 12. st. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; i mišljenje - čl. 107. st. 5. i 6. Zakona o veterinarstvu.

Kad javnopravno tijelo u propisanom roku ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja, smatrat će se da je akt izdan u korist stranke, ako nije drukčije propisano.

- **Jedinstveno upravno mjesto**

Na jedinstvenom upravnom mjestu, stankama koje za ostvarenje nekog prava moraju voditi više upravnih ili drugih postupaka, omogućuje se da podnesu sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti bez odgode dostaviti nadležnim javnopravnim tijelima.

Međutim, zaprimanje zahtjeva stranke na jedinstvenom upravnom mjestu ne utječe na stvarnu i mjesnu nadležnost javnopravnih tijela za rješavanje u upravnim i drugim postupcima. Zahtjevi za koje javnopravno tijelo koje ih je zaprimilo nije nadležno, dostavljaju se po službenoj dužnosti bez odgode nadležnim javnopravnim tijelima.

Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti javnopravnog tijela..

1.1.4. Primjena Zakona o općem upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s primjenom Zakona o općem upravnom postupku (dalje u tekstu: ZUP), nakon čega će moći prepoznati tko postupa po tom Zakonu i na koje područje se odnosi.

- **<u>Područje primjene ZUP-a</u>**

Tko postupa po pravilima propisanim ZUP-om?

Javnopravna tijela:

- tijela državne uprave *(ministarstva, državne upravne organizacije npr. Državni inspektorat, Državna geodetska uprava, Državni zavod za intelektualno vlasništvo)*i druga državna tijela (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju, pučki pravobranitelj, Povjerenik za informiranje i dr.)

- tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (predstavnička tijela - općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština, izvršna tijela – općinski načelnik, gradonačelnik, župan, te upravna tijela – upravni odjeli i službe npr. *Upravni odjel za graditeljstvo, Gradski ured za komunalne poslove)*
- pravne osobe koje imaju javne ovlasti *(Hrvatske šume, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).*

Pružatelji javnih usluga – pravne osobe koje obavljaju javne službe (npr. zdravstvene i obrazovne ustanove).

Kada javnopravna tijela postupaju po ZUP-u?

Javnopravna tijela postupaju po pravilima ZUP-a <u>kad postupaju i rješavaju u upravnim stvarima</u>.

Upravna stvar je svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima stranke neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje kao i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar.

Primjeri upravne stvari su za

- **PRAVA** izdavanje građevinske dozvole (Zakon o gradnji), registracija žiga (Zakon o žigu), pravo na mirovinu (Zakon o mirovinskom osiguranju), zdravstvenu zaštitu (Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju) državljanstvo (Zakon o hrvatskom državljanstvu), držanje i nošenje oružja (Zakon o oružju)

- **OBVEZE** porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak), komunalna naknada (Zakon o komunalnom gospodarstvu), spomenička renta (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)

- **PRAVNI INTERES STRANKE** sudjelovanje u legalizaciji susjedne bespravne gradnje, jer ta legalizacija može utjecati na korištenje ili vrijednost vlastite nekretnine (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama)

➢ **<u>Opći propis</u>**

ZUP je opći propis radi čega se primjenjuje u svim upravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom urediti drugačije (samo zakonom, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima i ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi ZUP-a). Dakle, ZUP se primjenjuje kao opći propis u postupanju u svim upravnim stvarima, dok se odgovarajuće primjenjuje kod sklapanja upravnih ugovora, (primjer upravnog ugovora je ugovor o korištenju koncesije ili ugovor o javni-privatnom partnerstvu).

ZUP se primjenjuje na odgovarajući način i u postupcima zaštite prava, odnosno pravnih interesa stranaka u predmetima u kojima pružatelji javnih usluga odlučuju o njihovim pravima, obvezama ili pravnim interesima, ako zakonom nije propisana sudska ili druga pravna zaštita.

1.1.5. Sudionici upravnog postupka

U ovoj lekciji polaznik će se saznati tko sve sudjeluje u upravnom postupku, nakon čega će moći prepoznati tko su stranke, službene osobe i kolegijalna tijela i koja su njihova ovlaštenja tijekom postupka.

U upravnom postupku sudjeluje stranka o čijim pravima i interesima se postupak vodi te službena os oba koja o tim pravima i obvezama odlučuje.

Stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba

- na zahtjev koje je pokrenut postupak *(investitor kao podnositelj zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta)*

- protiv koje se postupak vodi *(kupac nekretnine sudjeluje u postupku utvrđivanja poreza na promet nekretnina)*
- koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku *(poslodavac kao obveznik naknade kod utvrđivanja ozljede na radu radniku)*

Stranka može biti i

- tijelo državne uprave te drugo državno tijelo

- tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave *(npr. u postupcima u kojima traže izdavanje građevinske dozvole)*
- drugo javnopravno tijelo koje nema pravnu osobnost te njihova područna jedinica, odnosno podružnica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava, odnosno obveza o kojima se rješava *(suvlasnici zgrade u postupku utvrđivanja razine buke od poslovnog prostora u istoj zgradi).*

Upravnu stvar rješava službena osoba javnopravnog tijela ili kolegijalno tijelo javnopravnog tijela, sastavljeno od više osoba.

Službena osoba u upravnom postupku sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela:

- vodi upravni postupak i donosi rješenje ili
- vodi upravni postupak do donošenja rješenja.

Uvjeti da bi službena osoba obavljala takav posao su odgovarajuća stručna sprema, iskustvo i položeni državni ispit. Ukoliko u javnopravnom tijelu nema osobe ovlaštene za rješavanje o upravnim stvarima, rješenje tada donosi čelnik tog tijela.

Kolegijalno tijelo odlučuje o upravnim stvarima većinom glasova svih članova, ako nije drukčije propisano *(Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u postupcima pokrenutim radi sprječavanja sukoba između javnog i privatnog interesa u obnašanju javnih dužnosti)*. To tijelo može u pisanom obliku ovlastiti službenu osobu u tom tijelu za postupanje u upravnim stvarima do donošenja odluke. U tom slučaju službena osoba o provedenom će postupku podnijeti kolegijalnom tijelu pisano izvješće i prijedlog odluke o toj upravnoj stvari.

1.2. Prvostupanjski i drugostupanjski postupak

1.2.1. Pokretanje upravnog postupka

U ovoj lekciji polaznik će saznati na koji način se postupak pokreće, mogu li se upravne stvari spajati i razdvajati te može li se izmijeniti zahtjev na temelju kojeg je postupak pokrenut i koje su posljedice ukoliko stranka odustane od podnesenog zahtjeva.

Upravni postupak pokreće se radi rješavanja upravnih stvari na temelju neposredne primjene propisa. Taj postupak može se pokrenuti na

- zahtjev stranke
- po službenoj dužnosti.

Postupak se smatra pokrenutim na zahtjev stranke u trenutku predaje urednog zahtjeva javnopravnome tijelu.

Zahtjev kojim se pokreće postupak može se podnijeti javnopravnom tijelu

- neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
- poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem.

Kad ne postoje zakonske pretpostavke za pokretanje postupka, zahtjev stranke se odbacuje rješenjem.

Postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisano materijalnim propisom kojim je uređena određena upravna stvar *(porezi, carine, gradnja)* ili je to nužno radi zaštite javnog interesa *(zabrana nedopuštene gradnje nekog objekta, određivanje obveze plaćanja poreza)*.

Postupak se smatra pokrenutim po službenoj dužnosti kad službena osoba poduzme bilo koju radnju sa svrhom vođenja postupka *(npr. pozivanje stranaka ili svjedoka na davanje iskaza, traženje drugog tijela na dostavu određenih podataka ili isprava, obavljanje očevida)*.

Javnopravno tijelo prilikom ocjene razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti uzet će u obzir predstavke i druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa *(npr. prijava bespravne gradnje)*. Ako ne postoje uvjeti za pokretanje takvog postupka *(npr. nakon očevida službena osoba je utvrdila da je prijavljena gradnja legalna jer*

ima odobrenje za gradnju), o tome će se obavijestiti podnositelja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke. Podnositelj ima pravo izjaviti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio obavijest kojom se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka, u roku od 8 dana od dana primanja obavijesti i u slučaju da u propisanom roku nije dobio odgovor.

Postupak javnopravno tijelo može pokrenuti i javnom objavom kad su stranke nepoznate ili je takav način pokretanja postupka propisan zakonom. Strankama se mora odrediti rok od najmanje 30 dana za odazivanje na javnu objavu. Javna objava oglašava se u odgovarajućem službenom glasilu, sredstvima javnog priopćivanja, odnosno na drugi prikladan način kojim će se pozvanim osobama omogućiti saznanje o javnoj objavi.

- **Kumulativni uvjeti spajanja upravnih stvari**

Iz razloga ekonomičnosti vođenja upravnog postupka mogu se dvije ili više upravnih stvari zaključkom spojiti u jedan postupak:

- ako se prava ili obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na istom ili sličnom činjeničnom stanju,
- a javnopravno tijelo koje vodi postupak stvarno je i mjesno nadležno za vođenje svih tih postupaka.

Npr. izvlaštenje zemljišta radi izgradnje nekog javnog objekta (cesta, vodovod, dalekovod), koje je u vlasništvu različitih osoba na tom području.

- **Uvjeti razdvajanja upravnih stvari**

Ako se promijene okolnosti zbog kojih su stvari spojene u jedan postupak, postupci će se zaključkom razdvojiti.

- **Izmjena zahtjeva za pokretanje upravnog postupka**

Kad je upravni postupak pokrenut na zahtjev stranke, podneseni zahtjev stranka može izmijeniti ili podnijeti drugi sve do donošenja prvostupanjskog rješenja, ali uz uvjet da se izmijenjeni ili novi zahtjev u bitnim pretpostavkama temelji na istom činjeničnom stanju.

Bitno isto činjenično stanje je ono radi kojeg nije potrebno provoditi novi ispitni postupak *(npr. zahtjev za potpuno izvlaštenje nekretnine, jer njezin vlasnik nema gospodarskog interesa koristiti preostali dio nekretnine koji nije obuhvaćen zahtjevom za izvlaštenje).*

Ako službena osoba utvrdi da ne postoje uvjeti za izmjenu podnesenog ili za podnošenje drugog zahtjeva, donijet će rješenje kojim će odbaciti zahtjev stranke.

- **Odustanak od podnesenog zahtjeva**

Tijekom cijelog postupka stranka može odustati od zahtjeva po kojem je postupak pokrenut bez obveze iznošenja razloga za takvo postupanje. Odustati od zahtjeva stranka može u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili elektroničkim putem i u tom slučaju donijet će se rješenje o obustavi postupka.

Isto tako rješenje o obustavi postupka donijet će se i po službenoj dužnosti u slučaju kad se iz postupanja stranke ili iz drugih okolnosti postupka može zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva kao i u slučaju kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka.

Međutim, postupak će se uvijek nastaviti ako je to u javnom interesu ili zahtijeva protivna stranka.

1.2.2. Sudjelovanje stranke u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati sa načinom na koji stranka može sudjelovati u postupku te koje su posljedice u slučaju njezine smrti.

Stranci se u upravnom postupku mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a sve u cilju da stranka može u potpunosti ostvariti ili zaštiti svoja prava i pravne interese. Izjašnjavanje stranke bitan uvjet za donošenje pravilnog i zakonitog rješenja.

Stoga se bez prethodnog izjašnjavanja stranke postupak može provesti samo u propisanim slučajevima i to

- ako se usvaja zahtjev stranke ili
- ako odluka u postupku nema negativan učinak na pravne interese stranke ili
- kad je tako propisano zakonom.

<u>Radnje u postupku mogu poduzimati</u>

- potpuno poslovno sposobne osobe *(u pravilu to je punoljetna fizička osoba, dok maloljetne i punoljetne osobe koje su lišene poslovne sposobnosti zbog npr. psihičkih bolesti, nemaju poslovnu sposobnost i za njih radnje u postupku obavlja zakonski zastupnik)*
- osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću kad im se na temelju zakona priznaje ograničena poslovna sposobnost u upravnoj stvari koja je predmet postupka *(dijete starije od 14 godina u postupcima pred Centrom za socijalnu skrb radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi)*

U postupku stranku može zastupati osoba ovlaštena za zastupanje:

- zakonski zastupnik *(stranka nema postupovnu sposobnost pa ju zastupa roditelj, skrbnik, direktor, prokurist)*

- privremeni zastupnik *(nema zakonskog zastupnika, hitno poduzimanje radnje u postupku protiv osobe čije prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato i nema opunomoćenika; poznat identitet i adresa stranke, ali se ne nalazi na području RH i nema osobu ovlaštenu za zastupanje; stranka je nepoznata; obavljanje radnje je hitno, a nije moguće sudjelovanje stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje stranke)*

- zajednički predstavnik *(stranke koje nastupaju zajednički u jednom postupku mogu odrediti jednog između sebe da nastupa u ime svih, , ali svaka stranka zadržava samostalno pravo nastupanja u tom postupku- npr. suvlasnici neke nekretnine sa zajedničkim interesom za dobivanje uporabne dozvole)*
- opunomoćenik *(odvjetnik, svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom[2]).*

- zajednički opunomoćenik (*stranke koje nastupaju zajednički u jednom postupku mogu odrediti drugu osobu koja će ih sve zajedno zastupati u postupku (ta druga osoba nije jedna od njih i mora imati svojstva koja su propisana za opunomoćenika)*).

Ako u tijeku postupka stranka umre ili pravna osoba prestane postojati, postupak se može obustaviti ili nastaviti, ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet postupka.

Npr. postupak će se obustaviti u slučaju kad umre stanka koja je podnijela zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Međutim, nastavit će se postupak u slučaju kad je predmet upravnog postupka utvrđivanje prava na dječji doplatak ili mirovine ili eksproprijacija nekretnine kada u postupku nastavlja sudjelovati nasljednik stranke koja je umrla.

O obustavi postupka donosi se rješenje koje se dostavlja nasljednicima, odnosno pravnim slijednicima. Kad nasljednici, odnosno pravni slijednici nisu poznati, rješenje će se javno objaviti u službenom glasilu.

[2] Nadripisari su osobe koje neovlašteno, za novac, pružaju pravnu pomoć.

1.2.3. Podnesak

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s pojmom podneska i njegovim sadržajem, nakon čega će ga znati napisati te koja su postupanja službene osobe nakon što zaprimi podnesak koji sadrži određene nedostatke.

Podnesak je opći naziv u ZUP-u za sva obraćanja stranke tijelu radi njegovog postupanja u upravnom postupku.

Podnescima u postupku smatraju se

- **zahtjevi** *(kad stranka traži pokretanje upravnog postupka i rješavanje upravne stvari – izdavanje građevinske dozvole)*
- **prijedlozi** *(kad stranka nešto predlaže npr. obavljanje očevida, vještačenje, saslušanje svjedoka)*
- **ispunjeni obrasci** *(tipizirani obrasci s potrebnim podacima za donošenje odluke, npr. tiskanica za izdavanje osobne iskaznice)*
- **prijave** *(kad stranka prijavljuje svoju namjeru npr. održavanje javnog skupa, bespravnu gradnju)*
- **molbe** *(kad stanka moli priznanje određenih olakšica)*
- **žalbe** *(pravni lijek protiv rješenja)*
- **predstavke** *(izražavanje nezadovoljstva na određen rad)*
- **prigovori** *(pravni lijek na postupanje javnopravnog tijela),*
- **obavijesti**, **priopćenja** *(davanje informacija o nekom događaju)*

te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari.

ZUP ne propisuje oblik podneska, već da mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. Bitni elementi da bi se po podnesku moglo postupiti su:

- naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje,
- naznaku upravne stvari na koju se odnosi,
- osobno ime odnosno naziv i adresu stranke te
- osoba ovlaštenih za zastupanje ako ih stranka ima,
- osobni identifikacijski broj (OIB) stranke ako joj je dodijeljen i osobe ovlaštene za zastupanje
- potpis stranke.

Podnesci se javnopravnom tijelu mogu predati u pisanom obliku neposredno, poslati poštom, dostaviti elektroničkim putem ili usmeno izjaviti na zapisnik. Službena osoba koja primi podnesak dužna je na traženje podnositelja potvrditi njegov primitak.

Primjer u nastavku:

PETRA HORVAT (OIB 123456789)
Vrtni trg 1, 10 000 Zagreb

Datum

NAZIV JAVNOPRAVNOG TIJELA
ADRESA

PRIGOVOR

ZASTARE DUGA PO OSNOVI KOMUNALNE NAKNADE

Zaprimila sam opomenu za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda od 15. svibnja 2012. godine za stambeni prostor koji se nalazi na adresi Vrtni trg u Zagrebu. Tom opomenom me se obavještava da prema evidenciji u poslovnim knjigama na dan 30. travnja 2012., nije podmirena obveza dospjela do 15. siječnja 2012., na ime komunalne naknade i nakade za uređenje voda u ukupnom iznosu od 135,00 kn s obračunatim zateznim kamatama u visini od 87,24 kn. Prema izvodu iz opomene kao i informaciji dobivenoj od strane Centra za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, proizlazilo bi da se predmetni dug na ime komunalne naknade i naknade za uređenje voda odnosi za srpanj mjesec 2007., godine.

Međutim, potraživanja povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima (povremena potraživanja) u koja spada i potraživanje komunalne naknade, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja sukladno odredbi članka 226. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05.).

Slijedom navedenog, ovim putem ističem prigovor zastare naplate duga iz srpnja mjeseca 2007., obzirom da se radi o potraživanju s osnova komunalne nakade i naknade za uređenje voda koje se plaća mjesečno, a najkasnije do 15-og u mjesecu za protekli mjesec te je navedeno potraživanje dospjelo 15. kolovoza 2007. radi čega je nastupila zastara obveze plaćanja navedenog potraživanja sukladno odredbi članka 226. Zakona o obveznim odnosima.

_____
Petra Horvat

Prilog:

-Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

- **Postupanje službene osobe po primitku podnesaka koji sadrži nedostatke**

Formalno ispravan podnesak bitan je uvjet za vođenje upravnog postupka i rješavanje upravne stvari.

Kad podnesak nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom će upozoriti na to stranku i odredit će rok u kojem je dužna otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

Nerazumljiv je podnesak kada nije jasno navedeno što se njime traži, a **nepotpun** kada nisu navedeni ili priloženi dokazi koji se traže nekim propisom i onaj koji ne sadrži sve bitne dijelove, *npr. nedostaje mu potpis stranke.*

Podnositelj može otkloniti nedostatke u roku koji mu je određen. Međutim, ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po podnesku se ne može postupiti, službena osoba rješenjem će podnesak odbaciti.

1.2.4. Zapisnik

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s pojmom zapisnika i njegovim sadržajem, nakon čega će ga znati napisati.

Zapisnik, ako je pravilno sastavljen, ima karakter javne isprave (predstavlja dokaz o tijeku i sadržaju obavljene radnje). Sastavlja se o usmenoj raspravi, očevidu ili drugoj važnijoj radnji u postupku te o važnijim usmenim izjavama stranaka ili trećih osoba u postupku.

U zapisnik se upisuje:

- naziv javnopravnog tijela koje obavlja radnju,
- mjesto gdje se obavlja,
- datum i sat kad se obavlja,
- upravna stvar o kojoj se vodi postupak,
- osobna imena službenih osoba, nazočnih stranaka i osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje,
- opis tijeka i sadržaja u postupku provedenih radnji i danih izjava te isprava koje su korištene.

Zapisnik mora objektivno i jasno prikazivati sadržaj obavljene radnje postupka koji se vodi. Sve što je značajno za obavljanje radnje u postupku u zapisniku mora biti navedeno. Mora se voditi uredno i čitljivo.

Prije zaključenja zapisnik će se pročitati nazočnim osobama koje su sudjelovale u upravnoj radnji. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene primjedbe ili će se, ako su primjedbe stavljene, ukratko navesti njihov sadržaj.

Zapisnik će potpisati službena osoba koja je vodila upravnu radnju i zapisničar ako ga je bilo. Osobe koje su dale izjave potpisuju zapisnik neposredno iza svoje izjave te na kraju svake stranice na kojima se njihova izjava nalazi. U potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuje službena osoba i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena.

Ako neka od nazočnih osoba odbije potpisati zapisnik ili napusti mjesto radnje prije zaključenja zapisnika, to će se navesti u zapisniku, kao i razlozi zbog kojih je potpis uskraćen.

Primjer zapisnika:

naziv javnopravnog tijela,

adresa

brojčana oznaka predmeta KLASA/URBROJ

datum

ZAPISNIK

O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

(ime službene osobe koja obavlja pregled) obavila je 1.10.2021. u 10.00 sati očevid na čest. zk.čbr. 123 k.o. Grad Zagreb u prisustvu Petre Horvat, Vrtni trg 1 iz Zagreba.

Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja iz članka 3. i 61-66. Zakona o Državnom inspektoratu (NN, br. 115/18). Stranka se u smislu čl.30. i 52. ZUP-a upozorava da pravo sudjelovanja u postupku i izjašnjavanja o svim činjenicama i okolnostima koje inspektor utvrdi.

Inspekcijskim pregledom je utvrđeno da je na navedenoj adresi izgrađena stambena zgrada tlocrtnih dimenzija 15,00x10,00 m, na tri kata s dvostrešnim krovištem, koja je useljiva. Također je utvrđeno da za opisani objekt nije ishođeno odobrenje za gradnju.

Investitor i vlasnik opisanog objekta je Petra Horvat, koja nije imala primjedbi na utvrđeno činjenično stanje te je izjavila da je legalizacija objekta u tijeku.

Vlastoručni potpis inspektora *Vlastoručni potpis stranke*

_____ _____

1.2.5. Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s načinom utvrđivanja odlučnih činjenica na temelju koje će se riješiti upravna stvar i spoznati koja su prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku koji se provodi radi utvrđivanja relevantnih činjenica.

Nakon pokretanja postupka po službenoj dužnosti ili na zahtjev stanke, javnopravno tijelo je dužno provesti postupak u kojem će u skladu s načelom materijalne istine utvrditi sve pravno relevantne činjenice na temelju kojih će riješiti određenu upravnu stvar.

Pravno relevantne činjenice su one koje su od značaja za rješavanje upravne stvari, a to zavisi od materijalnog propisa na osnovu kojeg se ta upravna stvar rješava. U pravilu to su činjenice koje materijalni propis određuje kao uvjet za priznanje nekog prava ili utvrđivanje neke obveze stranci. *(npr. za utvrđenje je li neki objekt legalan, inspekcijsko tijelo treba utvrditi da li je sporni objekt izgrađen u skladu s prostornim planom mjesta gdje se nalazi, a što će utvrditi spoznajom je li za njega izdano odobrenje za gradnju).*

Uzimajući u obzir načelo učinkovitosti, službena osoba će po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, odnosno drugo javnopravno tijelo ili sud.

Budući da službena osoba mora utvrditi pravno relevantne činjenice, nije vezana činjenicama i dokazima koje je stranka navela u zahtjevu kojim pokreće postupak, bez obzira na to što ih je stranka dužna iznijeti točno i istinito.

Osim što je stranka u zahtjevu kojim pokreće postupak dužna iznijeti točno i istinito činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev, ona je dužna, ako se ne radi o općepoznatim činjenicama odnosno drugim činjenicama koje se ne moraju dokazivati, za svoje navode ponuditi dokaze i po mogućnosti ih podnijeti. U slučaju da tako ne postupi, službena osoba zaključkom će je pozvati da to učini u primjerenom roku. Ako stranka u ostavljenom roku ne dostavi zatražene dokaze, a bez njih službena osoba ne može udovoljiti njezinom zahtjevu, zahtjev će se rješenjem odbiti. Svakako je službena osoba dužna nastaviti postupak bez zatraženih dokaza te ocijeniti njihovu važnost za donošenje odluke nakon čega će riješiti upravnu stvar.

Postupak neposrednog rješavanja vodi se u slučajevima propisanim zakonom, ako u postupku ne sudjeluju stranke s protivnim interesima.

Neposredno se može riješiti upravna stvar u postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti:

- ako se pravo stanje može utvrditi na temelju službenih podataka kojima raspolažu javnopravna tijela, a nije potrebno posebno izjašnjavanje stranke radi zaštite njezinih prava ili pravnih interesa ili
- ako je to nužno za poduzimanje hitnih mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti koje se ne mogu odgađati, ako je to u javnom interesu, a činjenice na kojima se rješenje temelji su utvrđene ili barem učinjene vjerojatnim.

Neposredno se može riješiti upravna stvar u postupku koji je pokrenut na zahtjev stranke:

- kad je stranka u svojem zahtjevu navela sve činjenice ili je podnijela potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili se ono može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže javnopravno tijelo ili
- kad je propisano da se upravna stvar može riješiti na temelju činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvrđuju pa su činjenice ili okolnosti učinjene vjerojatnim, a iz svega proizlazi da se zahtjevu stranke može udovoljiti.

Ispitni postupak provodi se

- kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari,

- kad u postupku sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima,
- radi omogućivanja strankama da kroz sudjelovanje u postupku ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

Kako bi stranka ostvarila svoja prava u ispitnom postupku, ona može sve do donošenja odluke sudjelovati u njemu davanjem izjave i objašnjenja, iznošenjem činjenica i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima. Isto tako službena osoba ne može donijeti rješenje, a da ne omogući stranci izjašnjavanje

- o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku,
- o prijedlozima za izvođenje dokaza i podnesenim dokazima,
- sudjelovanje u izvođenju dokaza
- postavljanje pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko službene osobe, a uz dopuštenje službene osobe i neposredno,
- upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanje o tim rezultatima.

Stranka je dužna sudjelovati u utvrđivanju činjenica važnih za rješavanje o upravnoj stvari te osobno dati izjavu (usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku) kad to zatraži službena osoba ili kad je to propisano zakonom.

1.2.6. Usmena rasprava

U ovoj lekciji polaznik će saznati razloge i način provođenja usmene rasprave, nakon koje će moći prepoznati kada se usmena rasprava određuje te koje se radnje tijekom njezinog provođenja mogu poduzeti.

Važnost usmene rasprave kao procesne radnje dolazi do izražaja u upravnim postupcima neovisno o predmetu upravne stvari, jer je rasprava mjesto gdje stranke trebaju biti upoznate sa svim dokazima na koje se mogu očitovati i po potrebi im proturječiti. Stoga se u provedbi usmene rasprave mora strankama osigurati pravo sudjelovanja te im pružiti mogućnost dopunjavanja navoda tijekom rasprave, kao i izjašnjavanje o navodima protivne stranke i svim drugim činjenicama i okolnostima koje su bitne za rješavanje upravne stvari.

Usmena rasprava zaključkom se određuje:

1. u upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima,

2. kad je potrebno provesti očevid ili saslušati svjedoke ili vještake,
3. u drugim slučajevima kad je to korisno za rješavanje upravne stvari.

Dakle, kada je potrebno razjasniti sporne činjenice službena osoba odrediti će usmenu raspravu.

Usmena rasprava je javna, iznimno, službena osoba može zaključkom isključiti javnost s usmene rasprave kad to zahtijevaju razlozi zaštite privatnosti, javnog morala ili javne sigurnosti ili kad postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja rasprave.

Provodi se u prostorijama javnopravnog tijela, a iznimno, usmena rasprava može se provesti i na mjestu očevida ili na kojem drugom prikladnom mjestu ako je to potrebno radi smanjenja troškova postupka ili temeljitijeg, bržeg ili jednostavnijeg raspravljanja stvari.

Ako uredno pozvana stranka bez opravdanog razloga ne dođe na usmenu raspravu, službena osoba može ju provesti i bez njezine nazočnosti. Ako na usmenu raspravu ne dođe uredno pozvana stranka na zahtjev koje je pokrenut postupak, a iz cjelokupnog stanja stvari može se zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva, službena osoba koji vodi postupak rješenjem će obustaviti postupak.

Službena osoba dužna je brinuti se o održavanju reda pri provođenju usmene rasprave radi čega će upozorit osobu koja ometa njezin tijek na neprimjereno ponašanje, a ako ta osoba nastavi s ometanjem rasprave, može joj rješenjem izreći novčanu kaznu. U slučaju nastavka ometanja rasprave službena osoba može osobu i udaljiti.

1.2.7. Prethodno pitanje

U ovoj lekciji polaznik će saznati što je prethodno pitanje u upravnom postupku, nakon koje će znati kada i kako takvo pitanje može riješiti službena osoba.

Prethodno pitanje u upravnom postupku je **neriješeno pravno pitanje**, koje čini samostalnu pravnu cjelinu (samostalnu pravnu stvar), za čije je rješavanje nadležno drugo javnopravno tijelo ili sud, a bez čijeg rješenja nije moguće riješiti upravnu stvar koja je predmet postupka *(npr. porezno tijelo ne može utvrditi obvezu plaćanja poreza na određenu imovinu dok sud ne provede ostavinski postupak i utvrdi tko su i od kad novi vlasnici te imovine).*

Službena osoba <u>može riješiti prethodno pitanje ili postupak prekinuti rješenjem</u> dok nadležni sud ili javnopravno tijelo to pitanje ne riješe. Međutim, <u>dužna je prekinuti postupak</u> kad se prethodno pitanje odnosi na:

1. postojanje kaznenog djela (iznimno, kad se prethodno pitanje odnosi na kazneno djelo, a nema mogućnosti za kazneni progon, službena osoba razmotrit će i to pitanje),
2. postojanje braka,
3. utvrđivanje očinstva ili majčinstva
4. te u drugom slučaju propisanom zakonom.

Stoga svako drugo prethodno pitanje služena osoba može raspraviti, pa i kad se ono odnosi na kazneno djelo za koje nema mogućnosti kaznenog progona. Ali kad službena osoba riješi prethodno pitanje, njegovo rješavanje <u>ima pravni učinak samo u upravnoj stvari u kojoj je to pitanje riješeno.</u>

U slučaju kad službena osoba prekine postupak, a postupak rješavanja prethodnog pitanja se pred nadležnim tijelom pokreće

PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	NA ZAHTJEV STRANKE
a nije pokrenut od stane nadležnog tijela, službena osoba zatražit će njegovo pokretanje	• službena osoba zaključkom može naložiti stranci da u primjerenom roku pokrene postupak pred nadležnim tijelom te dostavi dokaz da je to učinila uz upozorenje na posljedice toga propuštanja • ako stranka u određenom roku ne podnese dokaz o podnošenju zahtjeva, smatrat će se da je odustala od zahtjeva te će se postupak rješenjem obustaviti.

Postupak prekinut radi rješavanja prethodnog pitanja pred nadležnim sudom ili javnopravnim tijelom nastavit će se kad odluka o tom pitanju postane pravomoćna.

Službena osoba vezana je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela kojom je riješeno prethodno pitanje i na temelju te odluke i činjenica koje je utvrdila tijekom postupka riješiti upravnu stvar u granicama svoje nadležnosti.

Postupak se može nastaviti po službenoj dužnosti i bez pravomoćne odluke o prethodnom pitanju i kad službena osoba ocijeni da više nema razloga čekati na pravomoćnost rješenja prethodnog pitanja pred nadležnim sudom ili javnopravnim tijelom, osim u slučajevima u kojima se mora prekinuti postupak.

1.2.8. Nagodba u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s postupkom nagodbe, nakon koje će znati uvjete, postupak i posljedice sklapanja nagodbe. Također će biti objašnjeno što je institut jamstva stjecanja prava.

Nagodba kao procesna radnja u upravnom postupku je moguća samo kad u njemu **sudjeluju dvije ili više stranaka s protivnim interesima**. U tom slučaju službena osoba nastojat će tijekom cijelog postupka postići nagodbu stranaka u cijelosti ili o pojedinim spornim pitanjima.

Ne može se nagodba odnositi na pitanja koja su u isključivoj nadležnosti javnopravnog tijela, već samo o spornim pitanjima odnosa između stranka o kojima one mogu slobodno odlučivati *(npr. nagodba o uređenju imovinskopravnih odnosa u postupku izvlaštenja nekretnina, o troškovima postupka i sl.).* Nije dopuštena nagodba protivna propisima, javnom interesu ili pravima trećih osoba.

Smatra se sklopljenom, kad je stranke nakon pročitanog zapisnika **potpišu**. Ovjereni prijepis zapisnika predaje se strankama.

Kad je nagodbom u potpunosti riješena upravna stvar, službena osoba rješenjem će obustaviti postupak. Ako se nagodba odnosi samo na pojedina sporna pitanja, službena će osoba u izreci rješenja naznačiti postojanje nagodbe o tim pitanjima. Nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku, ali ona nije upravni akt. Zaključena nagodba može se pobijati jedino pred redovnim sudom.

- **<u>Institut jamstva stjecanja prava</u>**

Javnopravno tijelo može kad je to propisano zakonom stranci jamčiti stjecanje određenog prava, ali ono ne smije biti protivno javnom interesu ili interesu trećih osoba. O jamstvu se odlučuje rješenjem koje obvezuje javnopravno tijelo, osim ako su se pravna osnova i činjenično stanje bitno izmijenili. Npr. građaninu se može dati jamstvo da će dobiti hrvatsko državljanstvo ako odustane od stranog državljanstva (čl.8.a Zakona o hrvatskom državljanstvu).

1.2.9. Dokazna sredstva

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s dokaznim sredstvima, nakon koje će znati vrste dokaznih sredstava i njihove karakteristike te postupak dokazivanja

Službena osoba u postupku utvrđuje činjenično stanje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te u tu svrhu može:

- pribaviti isprave
- saslušati svjedoke
- pribaviti nalaz i mišljenje vještaka
- obaviti očevid
- pribaviti izjavu stranke, ako za utvrđivanje određenih činjenica ne postoje drugi dokazi

U postupku nije potrebno dokazivati:

- činjenice o kojima javnopravna tijela vode službenu evidenciju
- općepoznate činjenice
- činjenice koje su poznate službenoj osobi
- činjenice koje propis pretpostavlja

Dopušteno je dokazivati nepostojanje tih činjenica.

<u>ISPRAVE</u> - **najčešće dokazno sredstvo u upravnim postupcima**

- dokazivanje se izvodi čitanjem javnih ili privatnih isprava

- mogu biti i u elektroničkom obliku

JAVNE ISPRAVE	PRIVATNE ISPRAVE
• izdane od nadležnih sudova i javnopravnih tijela • u granicama nadležnosti izdavatelja • u propisanom obliku *npr. osobne iskaznice, izvadak iz matične knjige rođenih/vjenčanih, putovnica, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije i sl.*	• izdale fizičke ili pravne osobe • nema zakonske pretpostavke o točnosti onog što sadrži • dokaznu snagu tih isprava ocjenjuje službena osoba prema slobodnom uvjerenju *npr. ugovor, potvrda, punomoć i sl.*
• dokazuju ono što se njima utvrđuje ili potvrđuje • ako postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, službena osoba provjerit će ju kod izdavatelja	• dokazuje se da je osoba koja je potpisala ispravu suglasna s njezinim sadržajem

Stranka ili druga osoba kod koje se nalazi isprava potrebna kao dokaz u upravnom postupku, dužna je omogućiti uvid u tu ispravu na zahtjev službene osobe.

Ako odbije dati ispravu na uvid bez opravdanog razloga, rješenjem će se novčano kazniti.

<u>SVJEDOK</u> -svaka osoba za koju se smatra da ima saznanja o određenim činjenicama i

-koja svoja saznanja može priopćiti.

Svaka osoba pozvana kao svjedok dužna je svjedočiti. Međutim, službena osoba dužna je poučiti svjedoka da ima pravo uskratiti svjedočenje, odnosno odgovore na pojedina pitanja

1. ako bi sebe ili bliskog srodnika određenog stupnja srodstva propisanog zakonom, bračnog druga, životnog partnera, srodnika po tazbini, skrbnika, štićenika, posvojitelja ili posvojenika izložio:
    - kaznenom progonu,
    - teškoj sramoti ili
    - znatnoj materijalnoj šteti.
2. ako bi iskazom povrijedio propisima utvrđenu tajnu,
3. na pitanja o onome što mu je stranka povjerila kao svojem opunomoćeniku ili ispovjedila kao vjerskom ispovjedniku.

Međutim, **svjedok <u>ne može</u>, zbog opasnosti od imovinske štete, <u>uskratiti svjedočenje</u>** o pravnim poslovima kojima je bio nazočan kao svjedok, zapisničar ili posrednik odnosno o radnjama koje je poduzeo u vezi sa spornim odnosom kao pravni prednik ili zastupnik jedne od stranaka te o drugim radnjama o kojima je na temelju propisa dužan podnijeti prijavu ili dati izjavu.

Svjedok se saslušava

- bez nazočnosti ostalih svjedoka,
- ne smije napustiti prostorije bez dopuštenja prije saslušanja preostalih svjedoka, radi potrebe njegovog ponovnog saslušanja ili potrebe suočavanja s ostalim svjedocima ako se njihovi iskazi ne podudaraju
- može se ispitati u stanu ili na drugom prikladnom mjestu ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne može odazvati pozivu
- preko prevoditelja, ako ne zna jezik na kojem se vodi postupak
- svjedoku koji je gluh pitanja će se postavljati u pisanom obliku, a ako je nijem, odgovarat će u pisanom obliku

- kad se saslušanje svjedoka ne može obaviti na taj način, kao tumač pozvat će se osoba koja se sa svjedokom može sporazumjeti

- službena osoba uzet će od svjedoka propisane podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, zanimanje i mjesto prebivališta…, srodstvo sa strankama)

- upozoriti će ga se da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti uz predočenje posljedica za davanje lažnog iskaza

- postavljat će mu se samo pitanja o upravnoj stvari koja je predmet postupka i pozvat će se da iznese sve ono što mu je o tome poznato.

- zabranjena su sugestivna pitanja (radi se o pitanjima postavljenima na način kojim bi se svjedoka uputilo kako odgovoriti)

- maloljetna osoba saslušat će se uz prisutnost zakonskog zastupnika.

VJEŠTAČENJE

- određuje se kad je za utvrđivanje ili ocjenu određene činjenice koja je bitna za rješavanje upravne stvari potrebno posebno stručno znanje kojim službena osoba ne raspolaže

- određuje ga službena osoba po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke.

- za vještaka će se odrediti osoba odgovarajuće struke ili osoba registrirana za vještačenje ili druga osoba odgovarajuće stručnosti, znanstvena ili stručna ustanova

- ne može odrediti osoba koja ne može biti svjedok.

PRAVILA VJEŠTAČENJA

Prije početka vještačenja, vještaka treba upozoriti da je dužan predmet vještačenja brižljivo razmotriti i u svojem nalazu točno navesti što zapazi i utvrdi s tim da svoje obrazloženo mišljenje mora iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima struke.

NA USMENOJ RASPRAVI	IZVAN USMENE RASPRAVE
• vještak izlaže svoj nalaz i mišljenje, • službena osoba i stranke mogu mu postavljati pitanja i tražiti objašnjenja o izloženom nalazu i mišljenju.	• odredit će vještaku predmet vještačenja, odnosno osobe ili stvari koje treba razmotriti i u kojem pogledu • nalaz i mišljenje vještak treba dostaviti u pisanom obliku u primjerenom roku, a nakon toga ga na usmenoj raspravi ga obrazložiti.

Kad je određeno više vještaka, oni mogu svoj nalaz i mišljenje dati zajednički. Ako se ne slažu, svaki će od njih odvojeno izložiti svoj nalaz i mišljenje.

Vještačenje će se ponoviti s drugim vještacima, a može se zatražiti i **mišljenje znanstvene ili stručne ustanove**:

- kad nalaz, odnosno mišljenje vještaka nije jasno ili potpuno,
- kad se nalazi i mišljenja dvaju ili više vještaka bitno razlikuju,
- ako mišljenje vještaka nije dovoljno obrazloženo
- pojavi osnovana sumnja u točnost danog mišljenja,

a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ni ponovnim saslušanjem vještaka.

Mišljenje znanstvene ili stručne ustanove može se tražiti i onda kad se zbog složenosti slučaja ili radi potrebe obavljanja analize može opravdano pretpostaviti da će se na taj način doći do točnijeg mišljenja.

OČEVID

- se provodi kad je za utvrđivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe

- određuje se zaključkom

- stranke imaju pravo nazočiti očevidu, ali se može provesti i bez njihove nazočnosti kad se poduzimaju hitne mjere radi zaštite života, zdravlja ili imovine veće vrijednosti

- vlasnik, odnosno posjednik stvari na kojima je potrebno obaviti očevid dužni su dopustiti da se očevid provede, a ako to onemoguće bez opravdanog razloga službena osoba može ih rješenjem novčano kazniti ,

- za provedbu očevida mogu se upotrijebiti i druge prikladne mjere, uključujući i neposrednu prisilu uz pomoć policije,

-uz pomoć policije ako se očevid nije mogao obaviti zbog neopravdanog protivljenja vlasnika, posjednika ili drugih osoba ili kad se pri obavljanju očevida opravdano očekuje pružanje otpora.

IZJAVA STRANKE uzima se ako za utvrđivanje određenih činjenica ne postoje drugi dokazi.

(Izjava stranke kao dokazno sredstvo može se koristiti samo za utvrđivanje određene činjenice, ali ne i za utvrđivanje cjelokupnog činjeničnog stanja u postupku. Izjava stranke najčešće se uzima kao dokaz o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (npr. kada stranka daje podatke o svom imovinskom stanju, o članovima s kojima živi u zajedničkom kućanstvu, o svojim osobnim prilikama i sl.). Izjava stranke se ne uzima uvijek kao vjerodostojni dokaz, jer je stranka izravno zainteresirana za rješavanje upravne stvari na način da ostvari svoje pravo ili pravni interes).

1.2.10. Rokovi i obavješćivanje u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s rokovima i obavješćivanju stranaka u upravnom postupku, nakon koje će znati način računanja i tijek rokova kao i način i uvjete obavješćivanja sudionika u upravnom postupku.

Upravni postupak se sastoji od mnogih procesnih radnji koje se obavljaju prema pravilima upravnog postupka i u određenim rokovima. Ima više vrsta rokova, a najznačajniji su

- zakonski (određeni zakonom npr. rok za žalbu), koji se mogu produžiti samo izuzetno ako je tako propisano
- službeni (određuje ga službena osoba koja vodi postupak npr. rok stranci za otklanjanje nedostataka u podnesku), koji se mogu produžiti prije njegovog isteka.

Rokovi se računaju na

DANE	MJESECE	GODINE
početak roka računa se od prvog slijedećeg dana od dana kad je dostavljeno pismeno od kojeg počinje teći rok, odnosno dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka	rok istječe onog dana mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je pismeno dostavljeno ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok ističe posljednjeg dana tog mjeseca (npr. 31.12.2018., rok 6mj, zadnji dan 30.06.2019.	Rok istječe onog dana u godini koji po svom broju odgovara danu kad je pismeno dostavljeno,

Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

Nedjelje, blagdani i neradni dani (dan kad javno pravno tijelo ne radi -subota) ne utječu na početak i na tijek roka, ali kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

PRIMJERI ZA RAČUNANJE ROKOVA

1. Rješenje je stranci dostavljeno osobnom dostavom dana 29. srpnja 2022. Rok za žalbu je 15 dana od dana dostave rješenja te u konkretnom slučaju ističe 16. kolovoza 2022.

Srpanj 2022.						
po	ut	sr	če	pe	su	ne
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Kolovoz 2022.						
po	ut	sr	če	pe	su	ne
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

2. Rješenje je stranci dostavljeno osobnom dostavom dana 29. srpnja 2022. Rok za obavljanje određene radnje je mjesec dana od dana dostave rješenja te u konkretnom slučaju ističe 29. kolovoza 2022.

Srpanj 2022.						
po	ut	sr	če	pe	su	ne
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Kolovoz 2022.						
po	ut	sr	če	pe	su	ne
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

3. Rješenje je stranci dostavljeno osobnom dostavom dana 29. srpnja 2022. Rok za obavljanje određene radnje je godinu dana od dana dostave rješenja te u konkretnom slučaju ističe 31. srpnja 2023. Napomena: da 29. srpnja 2023. nije subota već radni dan, zadnji dan roka bio bi 29. srpnja 2023., a u ovom slučaju zadnji dan roka produžuje se na prvi sljedeći radni dan – ponedjeljak.

Srpanj 2022.							Kolovoz 2022.							Srpanj 2023.						
po	ut	sr	če	pe	su	ne	po	ut	sr	če	pe	su	ne	po	ut	sr	če	pe	su	ne
27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	26	27	28	29	30	1	2
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4	31	1	2	3	4	5	6

Službena osoba može stranku i druge sudionike u postupku osobno obavijestiti o tijeku i radnjama u postupanju, osim kad stranka ima osobu ovlaštenu za zastupanje ili opunomoćenika za primanje obavijesti.

Načini obavješćivanja su:

USMENO	ELEKTRONIČKIM PUTEM	NEPOSREDNIM URUČENJEM PISMENA	SLANJEM PISMENA POŠTOM (drugi prikladan način)
službena bilješka u spisu o toj radnji	• obavljeno u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka • putem informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku infrastrukturu obavlja se slanjem obavijesti u korisnički pretinac stranke ili drugog sudionika u postupku	dostavom osobno stranci ili njegovom opunomoćeniku	posredna dostava prema odredbama ZUP-a (ne nalaženje naslovljene osobe - dostava odraslom članu kućanstva ili sandučić)

Obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa imaju pravo stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes, koje ujedno i snose trošak umnožavanja dokumentacije iz spisa.

Uvid se uskraćuje

1. za zapisnik o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela,
2. u nacrt rješenja,
3. u druge akata koji su propisima označeni određenim stupnjem tajnosti
4. ako je to protivno interesu stranke ili trećih osoba.

Razgledavanje spisa obavlja se u službenim prostorijama javnopravnog tijela kod kojeg se vodi postupak. U opravdanim slučajevima spisi se mogu razgledati u službenim prostorijama drugoga javnopravnog tijela. Kad se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku, javnopravno tijelo dužno je osigurati tehničke uvjete za njegovo razgledanje. Javnopravno tijelo može osigurati dostupnost spisa elektroničkim putem, ako su osigurani uvjeti za zaštitu privatnosti stranke.

O odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa donosi se rješenje.

1.2.11. Odluke upravnog postupka i rokovi za njihovo donošenje

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s vrstama i oblikom odluka koje se donose u upravnom postupku te koji je njihov obvezni sadržaj.

Javnopravno tijelo donosi

ZAKLJUČAK

- odluka o procesnim pitanjima *(spajanje postupaka iste činjenične i pravne osnove, otklanjanje formalnih nedostatka podneska, izuzeće službene osobe i sl.)*

RJEŠENJE

- O upravnoj stvari odlučuje se rješenjem.

- sukladno zakonu može imati i drugi naziv *(odluka, dozvola … i sl.)*
- može biti

PROCESNO	MERITORNO
	odlučuje o upravnoj stvari koja je predmet postupka
rješava procesna pitanja samo kada je zakonom propisano npr. obustava postupka, odbačaj zahtjeva	djelomično - kad se u upravnoj stvari rješava o više pitanja, a samo se neka mogu riješiti na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja tada se rješavaju ta pitanja dopunsko - ako javnopravno tijelo rješenjem nije riješilo sva pitanja koja su predmet postupka, na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti, može se

	donijeti rješenje o pitanjima koja nisu riješena. privremeno - ako prema okolnostima slučaja prije okončanja postupka treba donijeti rješenje kojim se privremeno uređuju sporna pitanja ili odnosi, rješenje će se donijeti na temelju činjenica poznatih u vrijeme njegova donošenja rješenje o stvarima manjeg značaja - udovoljava zahtjevu stranke, a ne dira se u javni interes niti interes trećih osoba, rješenje se može sastojati samo od izreke u obliku zabilješke u spisu, ako su razlozi za takvu odluku očiti

Službena osoba je dužna donijeti i dostaviti rješenje stranci:

NA ZAHTJEV STRANKE	PO SLUŽBENOJ SUŽNOSTI
u postupku neposrednog rješavanja- najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja urednog zahtjeva	nema propisanog roka
u ispitnom postupku- najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva	nema propisanog roka

Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor ako se radi o drugostupanjskom postupku ili prvostupanjskom postupku gdje nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe.

1.2.12. Sadržaj rješenja u upravnom postupku

Rješenje se sastoji od sljedećih elemenata:

1. **ZAGLAVLJE**, se sastoji od:

– grba Republike Hrvatske
– naziva »Republika Hrvatska«
– naziva tijela
– klasifikacijske oznake
– urudžbenog broja
– mjesta i
– datuma izrade akta.

2. **UVOD**, sadržava:

– naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo,
– propis o nadležnosti,
– osobno ime, odnosno naziv stranke i osoba ovlaštenih za zastupanje,
– osobni identifikacijski broj (OIB) stranke ako joj je dodijeljen i osobe ovlaštene za zastupanje,
– kratku oznaku predmeta postupka
– naznaku je li postupak pokrenut po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

Uvod sadržava i naznaku da su rješenje donijela dva javnopravna tijela ili više njih ili da je rješenje doneseno u ponovljenom postupku ili po presudi suda nadležnog za upravne sporove ili uz suglasnost, potvrdu ili po pribavljenom mišljenju drugog tijela. Kad je upravnu stvar riješilo kolegijalno tijelo, navodi se dan sjednice na kojoj je stvar riješena.

3. **IZREKA** - sadržava odluku o upravnoj stvari,

- mora biti kratka i određena,
- rok, uvjet, namet, pridržaj ukidanja ili obveza sklapanja upravnog ugovora kada je dio odluke
- može se podijeliti u više točaka
- troškovi postupka utvrđuju se u posebnoj točki izreke
- kada žalba ne odgađa izvršenje rješenja utvrđuje se u posebnoj točki izreke

4. **OBRAZLOŽENJE**

- kratko izlaganje zahtjeva stranke
- utvrđeno činjenično stanje
- razlozi koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza
- razlozi zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka
- razlozi donošenja zaključaka u tijeku postupka
- propisi na temelju kojih je riješena upravna stvar
- kad žalba ne odgađa izvršenje rješenja, obrazloženje sadržava i pozivanje na zakon koji to propisuje

5. **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

- obavješćuje stranku može li protiv rješenja izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor
    - kojem tijelu
    - u kojem roku
    - na koji način

- uputa o pravnom lijeku sadrži i napomenu da se stranke imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

6. vlastoručni **POTPIS** ovlaštene službene osobe i otisak službenog PEČATA javnopravnog tijela / kvalificiranog elektroničkog potpisa ovlaštene službene osobe ili kvalificiranog elektroničkog pečata javnopravnog tijela.

Primjer u nastavku:

PRIMJER: Rješenje o rješavanju upravne stvari na zahtjev stranke

(grb,
Republika Hrvatska
naziv javnopravnog tijela,
KLASA:_
URBROJ:_
mjesto i datum)

(naziv i OIB javnopravnog tijela koje donosi rješenje), na zahtjev (ime i prezime stranke npr. Marko Markić, te OIB), u predmetu (predmet upravne stvari koja se rješava – npr. promjena osobnog imena), na temelju članka (odredba propisa kojim je određena nadležnost javnopravnog tijela – čl. 6. st.3. Zakon o osobnom imenu, oznaka Narodnih novina u kojima je objavljen propis koji se navodi) donosi

R J E Š E NJ E

Odobrava se Marku Markiću (adresa, OIB) promjena prezimena u Horvat.

O b r a z l o ž e n j e

Marko Markić (adresa), podnio je zahtjev (datum podnijetog zahtjeva) ovom tijelu kojim traži promjenu prezimena u Horvat, jer ne želi da njegovo osobno ime sadrži prezime oca s kojim se ne slaže. Uz zahtjev je stranka priložila svu potrebnu dokumentaciju (navesti isprave i druge dokaze koje je stranka dostavila).

U provedenom postupku po zahtjevu stranke utvrđeno je da (navesti činjenično stanje koje je utvrđeno u postupku i na temelju kojih dokaza je utvrđeno – isprava, izjava i sl.).

(Citirati odredbu materijalnog propisa na temelju koje se rješava upravna stvar) Člankom 6. stavkom 1. Zakona o osobnom imenu propisano je da svaka osoba ima pravo na promjenu osobnog imena.

Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (stavak 2.)

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, u skladu s citiranim odredbama članka 6. Zakona o osobnom imenu, udovoljeno je podnositelju zahtjevu promjena prezimena iz Markić u Horvat.

Stoga je na temelju članka 6. st.3. Zakona o osobnom imenu riješeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba (naziv drugostupanjskog tijela) u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja. Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Oznaka naziva službene dužnosti

(pečat) (ime i prezime službene osobe)

_____

(vlastoručan potpis)

DOSTAVITI:

1. (stranka)

2. pismohrana

1.3. Pravni lijekovi protiv upravnog akta i zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga

1.3.1. Žalba i prigovor u upravnom postupku

Kroz ovu lekciju polaznik će se upoznati redovnim pravnim lijekovima u upravnom postupku, nakon koje će znati što je predmet žalbe, koji su uvjeti njezinog podnošenja, njezin sadržaj te koje su ovlasti stranke u žalbenom postupku. Osim toga, polaznik će znati da je prigovor također redovni pravni lijek u upravnom postupku te koji je način njegovog izjavljivanja i kako se po njemu postupa.

ŽALBA je redovni pravni lijek u upravnom postupku kojim se može osporavati zakonitost donesenog prvostupanjskog rješenja te njegova svrhovitost ako je donesen diskrecijskom ocjenom. Pravom na žalbu stranka štiti svoja prava i pravne interese, ali njezinim izjavljivanjem štiti se i javni interes. Žalba je i procesno sredstvo kojim se stranka štiti od neaktivnosti javnopravnih tijela pa stranka može izjaviti žalbu i kad rješenje nije doneseno u zakonom propisanom roku *(šutnja uprave)*.

Samo se iznimno iz osobito opravdanih razloga zakonom može propisati da u pojedinim upravnim stvarima žalba nije dopuštena, ali u takvim slučajevima zaštita prava i zakonitosti mora moraju biti osigurane na drugi način *(npr. upravnim sporom)*. Dakle, protiv prvostupanjskog rješenja stranka ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu, ako zakonom žalba nije isključena.

Podnošenjem žalbe, odgađaju se pravni učinci rješenja koji se žalbom osporava sve dok joj se ne dostavi rješenje o žalbi .

Kad se rješenje odnosi na dvije stranke ili više njih koje sudjeluju u postupku s istovjetnim zahtjevima, žalba bilo koje od stranaka odgađa izvršenje prema svim strankama.

Javnopravno tijelo može iznimno, radi zaštite javnog interesa ili radi poduzimanja hitnih mjera, odnosno radi otklanjanja štete koja se ne bi mogla otkloniti, odlučiti da žalba ne odgađa izvršenje rješenja. U tom slučaju mora za to u obrazloženju navesti jasne i detaljne razloge.

U žalbi stranka treba navesti

- rješenje koje pobija (oznaka klase i urudžbeni broj, datum njegovog donošenja)
- naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo
- zbog čega je nezadovoljna rješenjem (npr. pogrešna primjena materijalnog propisa, nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, povrede pravila postupka).

Kad se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, stranka je dužna obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka. Međutim, ako je u upravnoj stvari doneseno privremeno rješenje, u žalbi protiv rješenja o glavnoj stvari može se osporavati utvrđeno činjenično stanje i kad to nije osporavano u postupku donošenja privremenog rješenja.

U postupku u kojem sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima, a u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, svakoj stranci dostavlja se prijepis žalbe i daje rok za izjašnjavanje o novim činjenicama i dokazima.

PRIMJER:

ŽALITELJ: (ime i prezime, adresa i OIB stranke)

(naziv javnopravnog tijela npr.
GRAD ZAGREB
Gradski ured za prostorno uređenje…
adresa)

ŽALBA

protiv rješenja naslova

KLASA: UP/I-350-05/2006-01/1194

URBROJ: 251-13-21/406-07-12

od 18.veljače 2013.

Osporenom lokacijskom dozvolom broj 46/07 utvrđeni su uvjeti za izgradnju poluugrađene stambene građevine – oznake B na građevnoj čestici koja se osniva od dijela k.č.br. …. k.o. Granešina, po zahtjevu NN na način kako je to određeno navedenom lokacijskom dozvolom i idejnim rješenjem.

Navedenu lokacijsku dozvolu osporavam kao neposredni susjed i vlasnik k.č.br. _____ k.o. Granešina, koji se načelno usuglasio s izgradnjom predmetne građevine, ali ne prema idejnom rješenju koje mi je sada dostavljeno uz tekstualni dio lokacijske dozvole.

Naime, u točki I.4. lokacijske dozvole određen je smještaj građevine na parceli na način da je ista udaljena od sjeveroistočne međe cca 4,80 m. Međutim, u stavku 2. je propisano da kada je građevina udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, na građevini se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj parceli, osim otvora s neprozirnim staklom veličine 60 x 60 cm i dijelova zida od staklene opeke.

Naime, ovaj stavak u lokacijskoj dozvoli je u suštini prepisana odrednica Generalnog urbanističkog plana temeljem kojeg je lokacijska dozvola izdana. U konkretnom slučaju se određuje udaljenost građevine od moje parcele za cca 4,80 m. Stoga određivanje u lokacijskoj

dozvoli da ukoliko je građevina udaljena manje od 3 m da se na istoj ne smiju otvarati otvori, je kontradiktorna upravo prethodnoj odrednici koja govori o udaljenosti od sjeveroistočne međe za cca 4,80 m. Stoga, kako ne bi došlo do zabune, jer bi iz ovakvih kontradiktornih odrednica kako su navedene u dispozitivu lokacijske dozvole proizlazilo da je moguće i građevinu smjestiti na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe, a čemu se ja izričito protivim, to predlažem da se ta odredba briše.

Nadalje lokacijskom dozvolom određeno je da se balkoni, terase i otvorena stubišta ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od međa susjednih parcela. Tako je to predviđeno navedenim dokumentom prostornog uređenja. Međutim, iz idejnog rješenja za lokacijsku dozvolu koji je sastavni dio predmetne lokacijske dozvole vidljivo je da su upravo terase, te balkoni predviđeni na udaljenosti manjoj od 3 m od međe susjedne parcele, odnosno predviđeni su na udaljenosti od cca 1 m od granice moje građevinske parcele.

Slijedom navedenog proizlazi da je tekstualni dio predmetne lokacijske dozvole u nesuglasju s idejnim rješenjem koje je sastavni dio predmetne lokacijske dozvole.

Stoga predlažem da se navedena lokacijska dozvola izmjeni na način da se u točki I. 4. stavak 2. briše odrednica „Kada je građevina udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, na građevini se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj parceli, osim otvora s neprozirnim staklom veličine 60 x 60 cm i dijelova zida od staklene opeke“. Ovo iz razloga jer je navedena odrednica u kontradiktornosti s prethodnom odrednicom I.4., i kao takva ostavlja mogućnost izgradnje objekta i bliže od 3 m od granice susjedne parcele.

Nadalje, u idejnom rješenju koje je sastavni dio predmetne lokacijske dozvole potrebno je isto ispraviti na način da se balkoni i terase prikažu na udaljenosti većoj od 3 m od međe susjedne parcele.

Ova žalba nije pisana s namjerom da onemogućim izdavanje lokacijske dozvole, već smatram da imam pravo zahtijevati da ona bude zakonita.

_____

(vlastoručni potpis žalitelja)

U Zagrebu 12. ožujka 2022.

Stranka ima pravo drugostupanjskom tijelu izjaviti žalbu protiv prvostupanjskog rješenja, ako zakonom žalba nije dozvoljena i kad rješenje prvostupanjsko tijelo nije donijelo u zakonom propisanom roku.

Međutim, stranka može

ODREĆI SE PRAVA NA ŽALBU (kad žalba još nije izjavljena)	ODUSTATI OD IZJAVLJENE ŽALBE (kad je žalba već izjavljena)
• u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik • od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe • u višestranačkim stvarima ima pravni učinak samo ako se sve stranke odreknu prava na žalbu	• sve do otpreme rješenja o žalbi • postupak u povodu žalbe obustavit će se rješenjem.
NE MOGU SE OPOZVATI	

PRIGOVOR je redovan pravni lijek protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih usluga a stranka ga izjavljuje čelniku tijela (npr. tijela koje je poduzelo ili propustilo poduzeti neku radnju), ako ZUP-om nije drukčije propisano *(npr. protiv obavijesti tijela kojom se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka po službenoj dužnosti; neispunjavanje obveza iz upravnog ugovora; postupanje tijela ili pružatelja javnih usluga).*

Na prigovor se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe.

Čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 8 dana od dana njegovog izjavljivanja. Protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor. Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

1.3.2. Postupanje prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi

Nakon što zaprimi žalbu, prvostupanjsko tijelo ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe te ukoliko ima jedan nedostatak od navedenog, žalbu će odbaciti rješenjem. U suprotnom slučaju, razmotrit će navode žalbe.
Ako prvostupanjsko tijelo ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično, zamijenit će pobijano rješenje novim ako se ne dira u prava trećih osoba.
Ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Kad drugostupanjsko tijelo zaprimi žalbu sa spisima predmeta ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe te ukoliko ima jedan nedostatak od navedenog, žalbu će odbaciti rješenjem.
Ako žalbu ne odbaci, drugostupanjsko tijelo uzima žalbu u razmatranje.

Po službenoj dužnosti drugostupanjsko tijelo pazi na nadležnost i postojanje razloga za oglašivanje rješenja ništavim. Ako je rješenje donijelo nenadležno tijelo, drugostupanjsko tijelo će ga poništiti i dostaviti predmet na rješavanje nadležnom tijelu. Ako postoji koji od razloga za ništavost rješenja, rješenje će oglasiti ništavim.

Žalbu će odbiti ako utvrdi:

- da je postupak koji je prethodio rješenju pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano,
-da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali su oni takvi da nisu mogli utjecati na drugo rješenje stvari
- da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne onih koji su u rješenju navedeni.

Drugostupanjsko tijelo poništit će rješenje i samo riješiti upravnu stvar ako utvrdi:

- da su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene
- da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari
- da je izreka pobijanog rješenja u proturječnosti s njegovim obrazloženjem
- da je pogrešno primijenjen propis na temelju kojeg se rješava stvar.

Kad je nužno zbog prirode stvari neposredno rješavanje prvostupanjskog tijela, drugostupanjsko tijelo dostavit će predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu.

1.3.3. Izvanredni pravni lijekovi

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati s izvanrednim pravnim lijekovima obnove postupka i oglašivanja rješenja ništavim, nakon koje će znati u kojim slučajevima se mogu podnijeti i u kojem roku.

OBNOVA POSTUPKA kao izvanredni pravni lijek može se izjaviti nakon isteka roka za žalbu na rješenje kojim je riješena upravna stvar u redovnom upravnom postupku.

Može se pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti u roku od tri godine od dana dostave rješenja stranci (objektivni rok).

Razlozi za obnovu postupka su:

1. ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drukčijeg rješenja da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni, odnosno upotrijebljeni u prijašnjem postupku

   - radi se o činjenicama koje su postojale u vrijeme vođenja redovnog postupka u istoj upravnoj stvari, ali se u tijeku tog postupka za njih nije znalo radi čega je u trenutku donošenja rješenja činjenično stanje bilo utvrđeno bez tih činjenica

   - radi se o dokazima kao što su isprave, svjedoci i dr. za koje se u prijašnjem redovnom postupku nije znalo ili oni za koje se znalo, ali se nisu mogli pribaviti u to vrijeme pa su pribavljeni nakon okončanja postupka)

2. ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na temelju neistinitih navoda stranke kojima je službena osoba dovedena u zabludu,

   (npr. kod donošenja rješenja neposrednim rješavanjem kad tijelo povjeruje neistinitim navodima stranke u zahtjevu radi čega je doneseno rješenje za nju povoljno)

3. ako je rješenje donijela osoba koja nije bila ovlaštena za njegovo donošenje ili osoba koja je morala biti izuzeta, *(ne radi se o nenadležnosti tijela, već o službenoj osobi koja inače nadležnog tijela koja nije imala ovlast za donošenje tog rješenja)*

4. ako kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom sastavu ili ako za rješenje nije glasovala propisana većina, *(činjenice o sastavu i glasovanju kolegijalnog tijela utvrđuju se na temelju zapisnika njegove sjednice)*

5. ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku, *(povreda načela saslušanja stranke, osim u slučajevima kada se rješenje može donijeti i bez prethodnog izjašnjavanja stranke)*

6. ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik *(npr. maloljetni osobu nije zastupao roditelj, punoljetnu osobu koja je lišena poslovne sposobnosti nije zastupao njezin skrbnik, pravnu osobu direktor)*
7. ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije bila dana mogućnost da se služi svojim jezikom ili pismom *(ta činjenica utvrđuje se iz zapisnika o radnji postupka u kojoj je stranka sudjelovala).*

Bez vremenskog ograničenja može se pokrenuti obnova postupka:

1. ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka ili je posljedica kakvog kaznenog djela,

2. ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je presuda pravomoćno ukinuta,
3. ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud ili javnopravno tijelo o tom je pitanju kasnije odlučilo u bitnim točkama drukčije.

Stranka može tražiti obnovu postupka u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge obnove ili od kad je stekla mogućnost upotrebe novih dokaza (subjektivni rok).

Državni odvjetnik, odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može tražiti obnovu postupka uz jednake uvjete kao i stranka.

U prijedlogu za obnovu postupka stranka je dužna učiniti vjerojatnim razloge zbog kojih traži obnovu postupka i da je prijedlog podnesen u zakonskom roku. Vjerojatnost je stanje koje nije potpuno dokazano pa se utvrđuje na temelju posrednih dokaza, odnosno za činjenice koje treba dokazati dovoljno je da službena osoba stekne osobno uvjerenje na mogućnosti njihovog postojanja. Prijedlog za obnovu postupka ne odgađa izvršenje rješenja po kojem se obnova traži. Iznimno, tijelo nadležno za odlučivanje o prijedlogu može rješenjem odgoditi izvršenje dok se ne odluči o pitanju obnove postupka.

O prijedlogu za obnovu postupka rješava javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba.

Kad nadležno tijelo primi prijedlog za obnovu postupka, dužno je ispitati je li prijedlog

- pravodoban
- izjavljen od ovlaštene osobe
- je li okolnost na kojoj se prijedlog temelji učinjena vjerojatnom.

Ako nisu uvjeti kumulativno ispunjeni	Ako su uvjeti kumulativno ispunjeni
odbacit će se prijedlog rješenjem	- ispitat će se mogu li okolnosti, odnosno dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu dovesti do drukčijeg rješenja - ako ne mogu odbit će se prijedlog rješenjem

Ako nadležno tijelo ne odbaci niti odbije prijedlog za obnovu postupka ili po službenoj dužnosti utvrdi da postoje razlozi za obnovu postupka, donijet će rješenje kojim će dopustiti obnovu postupka i odrediti u kojem će se opsegu postupak obnoviti. Rješenje kojim se dopušta obnova postupka odgađa izvršenje rješenja protiv kojeg je obnova dopuštena. Kad je to prema okolnostima slučaja moguće i u interesu je ubrzanja postupka, nadležno će tijelo, čim utvrdi postojanje uvjeta za obnovu, poduzeti one radnje postupka koje se imaju obnoviti, ne donoseći posebno rješenje kojim se obnova dopušta.

Nakon provedene obnove postupka, nadležno tijelo donosi rješenje o upravnoj stvari koja je bila predmet obnovljenog postupka. Rješenjem donesenim u obnovljenom postupku, nadležno tijelo može rješenje koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili ga zamijeniti novim rješenjem, u kojem će slučaju, s obzirom na okolnosti, prijašnje rješenje poništiti ili ukinuti.

Protiv rješenja kojim je odlučeno o prijedlogu za obnovu postupka i protiv rješenja donesenog u obnovljenom postupku može se izjaviti žalba samo kad je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. Kad je rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo, protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

- **Oglašivanje rješenja ništavim**

Rješenje doneseno u upravnom postupku koje ima obilježje ništavosti predstavlja najteži oblik nezakonitosti, jer se takvo rješenje nije smjelo niti donijeti.

Rješenje će se oglasiti ništavim:

1. ako je doneseno u stvari iz sudske nadležnosti,

   (npr. kada bi se u upravnom postupku riješio imovinsko pravni spor)

2. ako je doneseno u stvari o kojoj se ne može rješavati u upravnom postupku

   (rješavanje o stvari koja nema obilježje upravne stvari, već obilježje nekog drugog pravnog odnosa npr. kad bi se upravnom postupku utvrdila prekršajna odgovornost neke osobe)

3. ako njegovo izvršenje nije pravno ili stvarno moguće

   (npr. kada bi se umrloj osobi priznalo pravo na mirovinu),

4. ako se njegovim izvršenjem čini kazneno djelo,

   (npr. kada bi upravno tijelo svojim rješenjem dopustilo obavljanje djelatnosti kojom se prema kaznenom zakonu čini kazneno djelo)

5. ako je doneseno bez prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka naknadno izričito ili prešutno nije pristala,

   (*npr. kada je stranka tražila dozvolu za obavljanje automehaničarske djelatnosti, a dobila je za obavljanje autolimarske djelatnosti)*

6. ako sadržava nepravilnost koja je po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost rješenja

   (kada je posebnim zakonom izričito propisan razlog ništavosti rješenja)

Rješenje će oglasiti ništavim javnopravno tijelo koje ga je donijelo ili koje obavlja nadzor nad tijelom koje ga je donijelo, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke u svako doba.

Kad je rješenje o oglašivanju rješenja ništavim donijelo prvostupanjsko tijelo, protiv toga rješenja može se izjaviti žalba. Kad je drugostupanjsko javnopravno tijelo ili tijelo koje obavlja nadzor nad tijelom koje ga je donijelo rješenje oglasilo ništavim, protiv toga rješenja može se pokrenuti upravni spor.

Ništavo rješenje nema pravni učinak. U slučaju oglašivanja rješenja ništavim, smatraju se ništavim i pravni učinci tog rješenja.

1.3.4. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga

U ovoj lekciji polaznik će se naučiti uvjete zaštite od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga.

JAVNOPRAVNO TIJELO dužno je obavijestiti zainteresiranu osobu na njezin zahtjev o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja ili zaštite njezinog prava ili pravnog interesa u određenoj upravnoj stvari. Npr. kad se građanin interesira o uvjetima za dobivanje građevinske dozvole kako bi nakon što dobije potrebne informacije odlučio hoće li uopće pokretati postupak za izdavanje građevinske dozvole ili neće jer je na temelju dobivenih informacija procijenio da u tom postupku neće uspjeti tj. da ne ispunjava potrebne uvjete da bi mu dozvola bila izdana.

Na zahtjev zainteresirane osobe javnopravno tijelo dužno je u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva izdati obavijest u pisanom obliku.

Ako javnopravno tijelo:

odbije izdati obavijest u pisanom obliku	ne izda obavijest (šutnja),
zainteresirana osoba u roku od 8 dana ima pravo izjaviti prigovor	zainteresirana osoba ima pravo izjaviti prigovor (nakon proteka15 dana od dana podnošenja zahtjeva)
o prigovoru odlučuje rješenjem čelnik tijela u roku od 8 dana	

Osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice.

Pod postupanjem **PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA** smatra se poduzimanje ili propuštanje radnji pružatelja javnih usluga koje imaju učinak na prava, obveze ili pravne interese fizičkih i pravnih osoba, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku.

Ako korisnik javnih usluga smatra da su postupanjem pružatelja javnih usluga povrijeđena njegova prava ili pravni interesi, može izjaviti i prigovor radi zaštite svojih prava *(npr. pravo na uslugu, kontinuitet usluge, kvaliteta usluge, razumna cijena),* odnosno pravnih interesa tijelu nadležnom za provedbu nadzora nad obavljanjem tih javnih usluga.

Prigovor se može izjaviti sve dok radnja ili propuštanje radnje pružatelja javnih usluga traje.

Nadležno javnopravno tijelo dužno je ispitati navode korisnika javnih usluga te poduzeti mjere iz svoje nadležnosti po pravu nadzora.

Nadležno tijelo dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, obavijestiti korisnika usluga u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzelo. Ako korisnik usluga nije zadovoljan poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor.

1.4. Izvršenje upravnog akta

1.4.1. Izvršenje upravnog akta

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati postupak izvršenja rješenja, nakon koje će znati što je predmet izvršenja, kada nastupa, koje su vrste izvršenja i tko su sudionici postupka izvršenja.

Smisao i cilj donesenog rješenja u upravnom postupku je da se izvrši na način određen njegovom izrekom. Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno.

Rješenje postaje izvršno

PRVOSTUPANJSKO RJEŠENJE	DRUGOSTUPANJSKO RJEŠENJE KOJIM SE RJEŠAVA UPRAVNA STVAR
• istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, • dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, • dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, • dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, • danom odricanja stranke od prava na žalbu • dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe.	dostavom stranci

IZNIMKA - Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka.

Izvršenje se provodi protiv osobe koja je obvezna ispuniti obvezu (izvršenik), odnosno njegovih pravnih slijednika.

Inicijativa za provođenje izvršenja

- po službenoj dužnosti, kad to nalaže javni interes,
- na prijedlog stranke, kad je izvršenje koje je u interesu stranke (predlagatelj izvršenja),
- izvršenje se provodi i na temelju nagodbe stranaka.

ZASTARA IZVRŠENJA

- rok propisan zakonom kojim se uređuje posebno upravno područje
- opći rok 5 godina od dana izvršnosti rješenja

Predmet izvršenja su

NOVČANE OBVEZE (novčano davanje)	NENOVČANE OBVEZE (poduzimanje radnje, suzdržavanje od poduzimanja radnje, trpljenje radnje, davanje stvari)
- provodi se u skladu s propisima koji se primjenjuju na sudsko izvršenje (npr. Ovršni zakon) - provodi se sudskim putem na temelju zahtjeva javnopravnog tijela koje je donijelo rješenje ili stranke kojoj je izvršenje u interesu - rješenje mora sadržavati potvrdu izvršnosti	- provodi javnopravno tijelo koje je o stvari riješilo u prvom stupnju ako zakonom nije propisano drugo ovlašteno tijelo. - tijelo čije se rješenje izvršava dužno je za rješenje koje se izvršava izdati potvrdu izvršnosti i dostaviti ga javnopravnom tijelu nadležnom za izvršenje.

Ako izvršenik ne postupi po izvršnom rješenju, donosi se rješenje o izvršenju u pisanom obliku. To rješenje treba sadržavati vrijeme, mjesto i način izvršenja, a može se odrediti dodatni rok za ispunjenje obveze ili odrediti da se obveza ispuni odmah.

Rješenje mora sadržavati opomenu o novčanoj kazni i iznos kazne. Kad se izvršenje provodi putem trećih osoba, potrebno je navesti obvezu izvršenika da snosi troškove izvršenja.

Žalba protiv rješenja o izvršenju može se uložiti samo na vrijeme, mjesto i način izvršenja i ako nema odgodnog učinak.

ODGODA IZVRŠENJA (određuje se rješenjem)

obvezna - kada je u izvršenju obveze dopušten poček ili kada se umjesto izvršnoga privremenog rješenja donese rješenje o glavnoj stvari koje se razlikuje od privremenog rješenja

fakultativna - moguća je do donošenja pravomoćne odluke radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete ako nije drukčije propisano zakonom te kada se to ne protivi javnom interesu

Vrijeme izvršenja:

- radnim danom danju

- nedjeljom, blagdanom, neradnim danom i noću samo ako postoji opasnost od odgode ili se moraju poduzeti hitne mjere radi zaštite života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti i ako je javnopravno tijelo koje provodi izvršenje izdalo pisani nalog

Prisilno izvršenje nenovčanih obveza

1. novčanom kaznom

– ako je izvršenik ne ispuni sam, ako izvršenje putem trećih osoba nije moguće ili je neprikladno za postizanje svrhe izvršenja.

2. putem trećih osoba na trošak izvršenika

– kad se obveza izvršenika sastoji od radnji koje mogu obaviti i treće osobe, a izvršenik je ne izvrši ili je ne izvrši u cijelosti, ta će se radnja obaviti putem trećih osoba na trošak izvršenika.

3. neposrednom prisilom

– ako se primjenom drugih sredstava svrha izvršenja nenovčane obveze ne može postići ili se izvršenje ne može provesti pravodobno, izvršenje se provodi u skladu s prirodom obveze, a kad je to nužno, može se provesti i neposrednom prisilom.

➢ Razmjernost izvršenja

Izvršenje se provodi na način i primjenom sredstava koja su najblaža za izvršenika, a dovode do cilja izvršenja.

Javnopravno tijelo će rješenjem obustaviti izvršenje, a izvršene radnje poništiti:

1. ako utvrdi da je obveza izvršena,

2. ako utvrdi da izvršenje uopće nije bilo dopušteno,

3. ako utvrdi da je izvršenje započeto prema osobi koja nije u obvezi,

4. ako predlagatelj izvršenja odustane od prijedloga,

5. ako utvrdi da je rješenje koje čini osnovu izvršenja oglašeno ništavim, poništeno ili ukinuto,
6. u drugim propisanim slučajevima.

Kad je nakon provedenog izvršenja rješenje oglašeno ništavim, poništeno ili izmijenjeno u korist izvršenika, izvršenik ima pravo na povrat predmeta izvršenja u prijašnje stanje ili naknadu štete.

1.5. Upravni ugovor i troškovi upravnog postupka

1.5.1. Upravni ugovor

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati upravnim ugovorima, nakon koje će znati što je predmet upravnog ugovora, koji su uvjeti za njegovo sklapanje, tko su sudionici te izvršenje i uvjete njegovog raskida.

Javnopravno tijelo i stranka sklopit će upravni ugovor o izvršenju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar.

Uvjeti za sklapanje upravnog ugovora:

1. zakonom je propisano sklapanje takvog ugovora,
2. sklapa se samo u pisanom obliku,
3. ne smije biti sklopljen protivno izreci rješenja,
4. ne smije biti sklopljen protivno prinudnim propisima i javnom interesu te na štetu trećih osoba
5. ako ima pravni učinak na prava trećih osoba valjan je samo uz pisani pristanak tih osoba.

- **Izmjena upravnog ugovora**

Stranka ugovora kojoj bi ispunjenje ugovorne obveze postalo bitno otežano zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, može zahtijevati da se ugovor izmijeni sukladno nastalim okolnostima. O izmjeni ugovora ugovorne se strane moraju suglasiti.

Javnopravno tijelo ima pravo na jednostrani RASKID upravnog ugovora

1. kad se javnopravno tijelo i stranka ne suglase o izmjeni ugovora ili ako se javnopravno tijelo ili treće osobe uključene u upravni ugovor na takvu izmjenu ne pristanu
2. ako stranka ne ispunjava obveze iz upravnog ugovora
3. kad je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, ako se to ne bi moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava

Upravni ugovor se raskida rješenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi raskida i određen iznos štete ukoliko je javnopravnom tijelu šteta nastala (kad šteta nastane javnopravnom tijelu neispunjavanjem obveze iz ugovora).

Protiv rješenja o raskidu upravnog ugovora može se pokrenuti upravni spor.

Stranka može izjaviti prigovor na upravni ugovor zbog neispunjavanja ugovornih obveza javnopravnog tijela. Prigovorom se može tražiti i naknada štete nastale neispunjavanjem ugovora.

Prigovor se izjavljuje i predaje tijelu koje na temelju zakona obavlja nadzor nad javnopravnim tijelom s kojim je stranka sklopila upravni ugovor. O prigovoru se odlučuje rješenjem protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.

PRIMJERI *ugovor o koncesiji (Zakon o koncesiji),*

ugovor o javnoj nabavi (Zakon o javnoj nabavi)

1.5.2. Troškovi i nagrade u upravnom postupku

U ovoj lekciji polaznik će se upoznati troškovima upravnog ugovora, nakon koje će znati način u uvjete za određivanje troškova kao i ostvarivanje prava na naknadu troškova i nagradu.

Javnopravno tijelo snosi redovite troškove postupka, osim troškova upravnih pristojbi ili drugih troškova koje stranke plaćaju po posebnim propisima.

U postupcima pokrenutim na zahtjev stranke ili u upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima troškove postupka snosi stranka na zahtjev koje je postupak pokrenut ili protiv koje se vodio postupak koji je za nju nepovoljno okončan, ako nije drukčije propisano.

Kad je postupak pokrenut na zahtjev stranke, a sa sigurnošću se može predvidjeti da će u ispitnom postupku izazvati posebne izdatke, službena osoba može zaključkom naložiti stranci da unaprijed položi potreban novčani iznos za pokriće tih troškova. Ako stranka ne položi taj iznos u određenom roku, službena osoba može odustati od izvođenja dokaza ili obustaviti postupak, osim ako produženje postupka zahtijeva javni interes.

O troškovima postupka odlučuje se rješenjem o upravnoj stvari. Iznimno, ako u trenutku donošenja rješenja o upravnoj stvari nisu poznati svi troškovi postupka, o troškovima postupka donijet će se dopunsko rješenje.

Kad je postupak koji je pokrenut po službenoj dužnosti okončan povoljno za stranku, troškove postupka snosi javnopravno tijelo koje je postupak pokrenulo, ako nije drukčije propisano.

Kad je postupak okončan nagodbom, svaka stranka snosi svoje troškove, osim ako nagodbom nije drukčije određeno.

Svjedoci, vještaci, prevoditelji, tumači i privremeni zastupnici imaju pravo na nagradu, odnosno naknadu stvarnih troškova nastalih u vezi s postupkom. Protivna stranka u dvostranačkim ili višestranačkim upravnim stvarima ima pravo na naknadu putnih troškova i izgubljene zarade, ako je postupak okončan povoljno za tu stranku.

Službena osoba dužna je osobe koje imaju pravo na naknadu troškova na to upozoriti. O iznosu nagrade, odnosno naknade troškova odlučuje se rješenjem, u skladu s propisima, a ako takvih nema, prema stvarno nastalim i dokumentiranim troškovima.

Kad osoba koja sudjeluje u postupku uzrokuje svojom krivnjom ili obiješću troškove pojedinih radnji u postupku, dužna je snositi te troškove.

Vještaci, prevoditelji i tumači dužni su podnijeti zahtjev za naknadu troškova odnosno nagradu ili naknadu u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje, s priloženim troškovnikom. Kad zahtjev nije podnesen u propisanom roku ili nije dokumentiran, a službena je osoba upozorila podnositelja zahtjeva na posljedice tog propuštanja, podnositelj zahtjeva gubi to pravo.

Troškove postupka, kao što su putni troškovi službenih osoba, izdaci za svjedoke, vještake, tumače, uviđaj, oglase i drugo koji su nastali u postupku, snosi stranka koja je cijeli postupak izazvala svojim postupanjem.

2. Upravni spor

2.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi upravnog spora

2.1.1. Predmet i cilj Zakona o upravnim sporovima te javnopravna tijela na koja se Zakon primjenjuje

Cilj *ove lekcije je da polaznici upoznaju što regulira* ***Zakon o upravnim sporovima*** *(koji mu je cilj i na koga se zakon primjenjuje).*

- **Cilj Zakona o upravnim sporovima**

Cilj je osigurati zakonitost i sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela.

- **Pojam javnopravnog tijela**

Javnopravnim tijelom smatra se:

- tijelo državne uprave i drugo državno tijelo,
- tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravna osoba koja ima javnu ovlast i
- pravna osoba koja obavlja javnu službu (pružatelj javnih usluga).

Pojmovi **pravne osobe s javnim ovlastima** i **pravne osoba koja obavlja javnu službu** nisu jednoznačnice. Ovi pojmovi obuhvaćaju pravne osobe koje se u većoj ili manjoj mjeri mogu smatrati dijelom javnog sektora, ali ne ulaze u okvire državnih tijela, niti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ključna načelna razlika u njihovim

funkcijama sastoji se u tome što javne ovlasti razumijevaju **obavljanje određenog oblika javne vlasti**[3], dok je smisao javnih službi **pružanje javnih usluga**[4].

Napominjemo da je moguće da dođe do **preklapanja obiju funkcija javnopravnog tijela u nekoj pravnoj osobi**. Primjerice, osnovna škola je pravna osoba s javnim ovlastima jer obavlja, između ostalog, zakonom propisane javne ovlasti kao dio svoje djelatnosti. Istodobno je i pravna osoba koja obavlja javnu službu, ali ne zato što ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima, već zbog toga jer je zasebnom zakonskom normom propisano da se (cjelokupna) djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja kao javna služba.

Predmet Zakona o upravnim sporovima

Zakonom o upravnim sporovima (dalje: ZUS) uređuje se:

- **nadležnost**
- **sastav suda**
- **pravila postupka**

na temelju kojih upravni sudovi odlučuju **u upravnim sporovima**.

3 Kao primjer **javnih ovlasti** možemo uzeti da vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti. Javne ovlasti su poseban oblik javne vlasti koje obavljaju nedržavni subjekti - ustanove, trgovačka društva i druge osobe - pravne i fizičke (primjerice, javni bilježnici, zapovjednici brodova).

4 Kao primjer **javne službe** možemo uzeti djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, komunalna djelatnost, zdravstvena djelatnost, ljekarnička djelatnost, različite kulturne djelatnosti i dr.

2.1.2. Predmet upravnog spora i iznimke od vođenja upravnog spora

Cilj je objasniti pojam i sadržaj upravnih sporova, te izuzetke od mogućnosti vođenja tog spora.

- **Pojam i predmet upravnog spora**

Upravni spor je spor o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava. Stranke u sporu su tužitelj, tuženik i zainteresirana osoba.

Predmet upravnog spora je **ocjena zakonitosti**:

1. **pojedinačne odluke** kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek,

2. **postupanja** javnopravnog tijela iz područja upravnog prava kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv kojeg nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek,

3. **propuštanja** javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu (naziva se i šutnja uprave odnosno šutnja administracije),

4. sklapanja, raskidanja i izvršavanja **upravnog ugovora**.

5. **općeg akta** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu službu.

Iznimke od vođenja upravnog spora:

Upravni spor ne može se voditi:

- u stvarima u kojima je **sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora**

- o pravilnosti **pojedinačne odluke donesene primjenom slobodne ocjene** javnopravnog tijela, ali se može voditi o zakonitosti takve odluke, u granicama ovlasti i svrsi radi koje je ovlast dana.

- protiv **postupovne odluke** javnopravnog tijela (zaključka), već se takva odluka može pobijati tužbom protiv odluke o glavnoj stvari, ako zakonom nije drukčije propisano.

2.1.3. Temeljna načela upravnog spora i njihove karakteristike

Cilj *ove lekcije je upoznati načela koja su temeljne odrednice ZUS-a. Jedan od ključnih zadataka sudaca u upravnom sporu je poštivanje navedenih načela pri rješavanju konkretnog predmeta.*

ZUS je kao **temeljne odrednice upravnog spora** prihvatio načelo zakonitosti, načelo izjašnjavanja stranke, načelo usmene rasprave, načelo učinkovitosti, načelo pomoći neukoj stranci, kao i obvezatnost sudskih odluka te službena upotreba jezika i pisma. Upoznat ćemo se s značenjem i odlikama svakog pojedinog od navedenih načela.

1) Načelo zakonitosti znači da u upravnom sporu sud odlučuje na temelju Ustava, pravne stečevine Europske unije, međunarodnih ugovora, zakona i drugih važećih izvora prava.

2) Načelo izjašnjavanja stranke zahtjeva da prije donošenja presude sud svakoj stranci dade mogućnost izjašnjavanja o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i pravnim pitanjima koja su predmet upravnog spora. Iznimke od navedenog načela su izričito propisane zakonom.

Kada sud u upravnom sporu propusti postupiti u skladu s tim načelom to će dovesti do nezakonitosti donesene presude.

Evo primjera iz prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske:

"Ispitujući prvostupanjsku presudu u granicama razloga navedenih u žalbi u okviru svojih ovlasti ovaj Sud nalazi da je osporenom presudom povrijeđena odredba članka 32. Zakona o upravnim sporovima.

Prema članku 32. stavak 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. Odluka USRH *i 29/17.) propisano je da sud tužbu sa svim prilozima dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.*

U odgovoru na tužbu tuženik se treba izjasniti o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti sve dokaze kojima raspolaže (stavak 3.).

Iz citirane zakonske odredbe proizlazi obveza suda da tužbu i dokumentaciju koja prileži tužbi dostavi tuženiku na odgovor bez obzira na procjenu radi li se o spornim činjenicama ili o spornim pravnim pitanjima.

Prvostupanjski sud međutim nije postupio na način na koji ga obvezuje citirana odredba Zakona odnosno nije tuženiku dostavio tužbu tužitelja na odgovor, niti je zatražio dostavu spisa u tom predmetu, pa stoga tuženik zbog navedenog propusta prvostupanjskog upravnog suda nije niti upoznat da se u svezi akta kojeg je donio vodi upravni spor.

Zbog navedenog propusta, prvostupanjski upravni sud je uskratio tuženiku pravo na pristup sudu zajamčeno člankom 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10., 76/10. i 5/14.), te člankom 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Nadalje, navedenim postupanjem je i žalitelju onemogućena zaštita njegovih prava čemu žalitelj osnovano prigovara, jer je u obrazloženju prvostupanjske presude navedeno da je činjenično stanje u postupku pravilno utvrđeno, a sud je zapravo odluku donio bez uvida u spis i rješenje tuženika.

Imajući u vidu navedeno zbog povrede prava na pristup sudu, a kako bi tuženiku u cijelosti bila zajamčena ustavna procesna jamstva, Sud je predmet vratio Upravnom sudu u R. na ponovni postupak u kojem je dužan pribaviti spis i zatražiti odgovor tuženika te odlučiti o zakonitosti pojedinačne odluke čije poništavanje se tužbenim zahtjevom traži" Visoki upravni sud RH Usž-4146/17-2 od 14. ožujka 2018.

3) Načelo usmene rasprave znači da sud u upravnom sporu odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave. Odluku bez održavanja rasprave sud može donijeti samo u slučajevima propisanim ZUS-om.

4) Načelo učinkovitosti nalaže da se upravni spor provede brzo i bez odugovlačenja, uz izbjegavanje nepotrebnih radnji i troškova, time da će sud onemogućiti zlouporabu prava stranaka i drugih sudionika u sporu te će odluku donijeti u razumnom roku.[5]

5) Načelo pomoći neukoj stranci je jedno od načela upravnog spora budući da nema obveze da stranke u upravnom sporu zastupaju odvjetnici. Stoga će sud voditi brigu o tome da

5 Kratki rokovi za rješavanje upravnih sporova svakako idu u prilog strankama i stoga njihovo propisivanje treba potencirati. Međutim, svakako treba voditi računa da ovi rokovi moraju biti usklađeni sa zakonom koji uređuje upravnosudski postupak u kojem se maksimalno promovira kontradiktornost spora i načelo izjašnjavanja stranke. Kontradiktorna narav upravnog spora i promovirano načelo izjašnjavanja stranke, promovirani odredbama Zakona o upravnim sporovima, unatoč tome što osnažuju zakonitost rada javne uprave, ne idu u prilog brzom okončanju upravnih sporova u Hrvatskoj. Rok za rješavanje pojedinog upravnog spora stoga mora biti razuman, ali i primjeren sadržaju predmeta o kojem se u sporu odlučuje, jer sud mora potpuno utvrditi činjenice i detaljno preispitati zahtjev tužitelja u trenutku rješavanja spora.

neznanje i neukost stranke i drugih sudionika u upravnom sporu ne bude na štetu prava koja imaju na temelju zakona.

6) Načelo obveznosti sudskih odluka je načelo koje ima različiti učinak ovisan o vrsti upravnog spora u kojem je odluka donesena. Tako, pravomoćna presuda suda obvezna je za stranke u upravnom sporu i njihove pravne sljednike. Međutim, pravomoćna presuda suda kojom se odlučuje o zakonitosti općeg akta obvezna je za sve.

7) Načelo službene upotreba jezika i pisma jest načelo upravnog spora da se on vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ipak, stranke i drugi sudionici u upravnom sporu imaju pravo pred sudom upotrebljavati svoj jezik, i to uz ovlaštenog prevoditelja. [6]

6 Te se stranke mogu odreći prava na prevođenje ako izjave da znaju hrvatski jezik. Troškovi prevođenja terete stranku na koju se odnose, ako zakonom nije drukčije propisano. Posebnim je ustavnim zakonom regulirano i pravo pripadnika nacionalnih manjina na korištenje svog jezika i pisma.

2.1.4. Uvjeti za pokretanje upravnih sporova te sadržaj tužbenog zahtjeva

Cilj *je ove lekcije da se polaznici upoznaju s uvjetom za pokretanje upravnog spora kao i s mogućim zahtjevima tužitelja (glavnim i sporednim) u tužb*i.

Uvjet za pokretanje spora jest da je **iscrpljena** svaka druga zakonom propisana pravna zaštita.

Upravni spor se pokreće **tužbom** nadležnom upravnom sudu.

Tužbom se može **zahtijevati**:

• poništavanje ili oglašivanje ništavom pojedinačne odluke

- u tom se slučaju tužbom može zahtijevati da sud odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke (spor pune jurisdikcije)

• donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku

- i u tom se slučaju tužbom može zahtijevati da sud odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke (spor pune jurisdikcije)

Stranka može pokrenuti upravni spor i u slučaju, tzv. **„šutnje uprave ili šutnje administracije“**, kad nadležno tijelo nije u roku donio upravni akt, jer se i tada radi o povredi prava stranke. U takvom slučaju tužba se ne podnosi protiv upravnog akta, jer on nije ni donesen, već zbog toga što takav akt nije donesen u roku određenim zakonom pa je zakonska pretpostavka da je odbijen zahtjev stranke odnosno da je odbijena žalba. Takav upravni spor i nastaje zbog uskraćivanja prava stranci da od nadležnog tijela u propisanom roku po podnijetom zahtjevu dobije odgovarajući upravni akt – pozitivan ili negativan, a na što stranka ima pravo.

Do ove situacije može doći u slijedećim slučajevima:

- <u>nerješavanja žalbe izjavljene protiv prvostupanjskog rješenja,</u>
- <u>nedonošenja prvostupanjskog rješenja protiv kojeg žalba nije dozvoljena,</u>
- <u>nedonošenja ni prvostupanjskog ni drugostupanjskog rješenja.</u>

Podnesenom žalbom odnosno upravnom tužbom zbog nedonošenja rješenja u roku, osim naloga da se zahtjev riješi u određenom roku (nalog upravnom tijelu da u roku od 60 dana postupi po podnesenom zahtjevu) može se, ako se može očekivati daljnja zloupotreba prava, tražiti i da tijelo koje odlučuje o zahtjevu za nedonošenje rješenja u roku odluči i o samom meritumu zahtjeva, kako je prethodno navedeno, tzv. **spor pune jurisdikcije**. (čl. 58. ZUS-a).

Time se ostvaruju temeljna načela ustavnog poretka, pravne države i vladavine prava, , pravo na pristup nadležnome tijelu, pravo na odluku, odnosno pravna sigurnost.

• **postupanje** koje je tuženik prema propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti.

• **oglašivanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora**

Uz neki od navedenih glavnih zahtjeva tužbom se može zahtijevati i:

• povrat stvari

• naknada štete koju je počinio tuženik.

2.1.5. Način pokretanja upravnog spora te rokovi za podnošenje tužbe

Cilj lekcije *je da polaznici znaju da se upravni spor pokreće tužbom sudu te u kojim se rokovima ta tužba mora podnijeti*.

Spor se smatra pokrenutim danom predaje tužbe sudu.

Rokovi podnošenja tužbe

Ovisno o tužbenom zahtjevu, rokovi za podnošenje tužbe zakonom su regulirani na slijedeći način:

Zakonom propisani rok za podnošenje tužbe sudu je **30 dana** od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje.

- **Uz navedeno opće pravilo, propisani su rokovi i u posebnim slučajevima:**

Ako pojedinačna odluka nije dostavljena stranci u skladu s propisanim pravilima o dostavi, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana kad je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku.

Ako pojedinačna odluka u uputi o pravnom lijeku sadržava dulji rok za pokretanje spora od roka propisanog zakonom, tužba se može podnijeti u roku navedenom u uputi o pravnom lijeku. Ako pak pojedinačna odluka sadržava uputu o pravnom lijeku u kojoj je pogrešno navedeno da tužba nije dopuštena, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana kad je stranka saznala ili mogla saznati za mogućnost podnošenja tužbe.

Naposljetku, pri pokretanju spora zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili propuštanja postupanja u propisanom roku (tužba zbog šutnje uprave) tužba se sudu podnosi najranije osam dana nakon proteka propisanog roka.

- **Načini predaje tužbe**

Tužba se predaje nadležnom sudu **neposredno u pisanom obliku**, **usmeno na zapisnik** ili se šalje **poštom**, odnosno dostavlja u **elektroničkom obliku putem informacijskog sustava**.

Kad je tužba upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, **dan predaje pošti**, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, **smatra se danom predaje sudu**.

Dan kada je **informacijski sustav potvrdio podnositelju primitak tužbe**, smatra se danom predaje tužbe sudu kojemu je upućen. Tužba u elektroničkom obliku mora biti potpisana kvalificiranim **elektroničkim potpisom** u skladu s posebnim propisima. Tužba u elektroničkom obliku potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanom.

Smatra se da je tužba podnesena u roku i kad je u roku predana nenadležnom sudu ili tuženiku.

2.1.6. Sadržaj tužbe

Cilj *ove lekcije je da polaznici nauče obvezne sastavne dijelove tužbe kojom se pokreće upravni spor.*

Obvezni sadržaj tužbe:

1. naziv suda kojem se podnosi,

2. osobno ime, odnosno naziv, osobni identifikacijski broj i adresu tužitelja,

3. naziv i osobni identifikacijski broj tuženika,

4. oznaku osporavane pojedinačne odluke ili upravnog ugovora, odnosno opis postupanja ili obveze izvršenje kojih se zahtijeva,

5. tužbeni zahtjev,

6. opseg osporavanja pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora,

7. razloge za pokretanje spora glede glavne stvari i sporednih traženja,

8. činjenice i dokaze na kojima tužitelj temelji tužbeni zahtjev,

9. potpis tužitelja.

Ako se u sporu traži povrat stvari ili naknada štete, zahtjev u svezi sa stvarima i visinom pretrpljene štete mora biti sadržan u tužbi.

Ako tužitelj nema prebivalište, odnosno boravište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, u tužbi je obvezan naznačiti opunomoćenika ili opunomoćenika za primanje pismena.

Tužbi treba priložiti izvornik ili presliku osporene pojedinačne odluke, upravnog ugovora ili dokaz o postupanju.

Pri pokretanju spora zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja u propisanom roku, tužbi treba priložiti i dokaz o trenutku pokretanja upravnog postupka, odnosno podnošenja zahtjeva za postupanjem.

Uz tužbu se podnosi prijepis tužbe i priloga za tuženika i, ako ih ima, za svaku zainteresiranu osobu.

Primjer tužbe:

UPRAVNI SUD U ZAGREBU

Z A G R E B

***TUŽITELJ**: _____, vlasnik ugostiteljskog obrta Mare i Kate, Zagreb, Petrićeva 29,*

OIB: _____

***TUŽENIK:** REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, SAMOSTALNI*

SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK,

OIB:_____

3 primjerka

dokumentacija *radi razreza poreza na promet nekretnina*

T U Ž B A

I.

Rješenjem tuženika KLASA:_____, URBROJ: _____od _____ odbijena je žalba tužitelja protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Centar, KLASA:_____. URBROJ: _____od_____, a kojim je utvrđena razlika osnovice poreza na promet nekretnina u odnosu na osnovicu utvrđenu privremenim poreznim rješenjem istog upravnog tijela od 23. studenoga 2016., u iznosu od _____kn (točka 1.) te je na utvrđenu razliku utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od _____ kn (točka 2.) i naloženo plaćanje u roku od 15 dana (točka 3.) uz navod da na nepravodobno uplaćeni porez na promet nekretnina se obračunavaju i naplaćuju zatezne kamate (točka 4. izreke).

***Dokaz**: uvid u presliku osporene pojedinačne odluke*

II.

Donoseći pobijano rješenje tuženik je počinio bitne povrede procesnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku, zatim povrede većeg broja načela ZUP-a, kao i povrede materijalnog prava, a činjenično stanje je nepravilno utvrdio, pa tužitelj u ostavljenom roku podiže ovu tužbu pred Naslovnim sudom, zbog razloga koji se obrazlažu u nastavku.

Prilikom donošenja odluke o ovoj pravnoj stvari došlo je do povrede postupka, jer je porezno tijelo provelo utvrđivanje činjeničnog stanja, bez prisutnosti tužitelja ili od njega ovlaštene osobe i bez mogućnosti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a što je morao učiniti, imajući u vidu kogentnu odredbu čl. 30. st. 1. ZUP-a. Naime, osoba koja je zatečena u poslovnom prostoru nije ovlaštena osoba obrta (to je samo tužitelj) te ona nema nikakvih saznanja o predmetu spora, pa ona nije znala, a niti je bila ovlaštena, procjenitelja uputiti u promijenjeno činjenično stanje poslovnog prostora, a do kojeg je došlo nakon prodaje tužitelju. Naime, tužitelj je tijekom postupka i tvrdio i dokazivao da je stanje poslovnog prostora kojeg je kupio bilo vrlo loše (vrlo derutno, bez uličnog ulaza i pogođeno poplavom te dr.), koje činjenice bino utječu na procjenu, a u što bi uputio i osobu koja je vršila procjenu, a što mu je bilo onemogućeno.

Uz sve navedeno, drugostupanjsko tijelo u obrazloženju svog rješenja uopće nije navelo bilo kakve razloge zašto je prihvatilo izvršenu procjenu prvostupanjskog tijela, a imajući u vidu sve istaknute primjedbe tužitelja u žalbi, a posebice one koje se odnose na nepravilno utvrđeno činjenično stanje na kojem je procjena zasnovana, a što je moralo učiniti, pa u tom dijelu pobijano drugostupanjsko rješenje uopće nije moguće ispitati.

Dokaz:

- *saslušanje tužitelja*
- *saslušanje svjedoka_____, na adresi tužitelja*
- *uvid u spis predmeta upravnog postupka kojeg pribaviti od poreznog tijela*

III.

Nadalje, u postupku donošenja osporavanog Drugostupanjskog rješenja povrijeđeno je načelo utvrđivanja materijalne istine (čl. 8. ZUP-a), jer porezno tijelo, provodeći ispitni

postupak, zbog selektivnog pristupa, nije utvrdio sve činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje predmetne upravne stvari.

Naime, kada se tuženik već upustio u samostalnu procjenu, tada je, ispravnom primjenom odredbe čl. 8. ZUP-a, morao saslušati prodavatelja, kupca i izvesti i dodatne dokaze u pogledu stanja predmeta prodaje u trenutku prodaje, budući je tužitelj tvrdio da je u razdoblju od dana prodaje pa do dana procjene poreznog tijela (protek razdoblja od gotovo 2 godine) došlo do bitne izmjene stanje kupljene nekretnine, a sve kako bi se u postupku potpuno i pravilno utvrdilo činjenično stanje.

Porezno tijelo tijekom postupka trebalo prije svega tužitelju dostaviti nalaz naknadno izvršene provjere po osobi koju je ovlastila porezna uprava, kako bih mogao istu provjeriti, na nju se u primjerenom roku očitovati te ukazati na bitne činjenice koje utječu na visinu porezne osnovice. Nadalje, trebalo mi je predočiti podatke o utvrđenim tržišnim vrijednostima nekretnina za koje je porezno tijelo smatralo da su sličnih obilježja i na približno sličnoj lokaciji, kako bih mogao provjeriti vjerodostojnost utvrđenih usporednih podataka, možebitno podastrijeti i druge relevantne podatke, a s obzirom na specifičnost predmeta prodaje. Također, porezno tijelo trebalo je tužitelju dati priliku da obrazloži i dokaže stanje kupljene nekretnine u času kupoprodaje, te cijeniti navode, i po potrebi izvesti dokaze na okolnosti tržišne vrijednosti predmeta prodaje, a ne rukovoditi se samo paušalnim, neobrazloženim tvrdnjama da „iskazana ugovorena vrijednost jest manja od tržišne vrijednosti nekretnina sličnih obilježja, na približno istoj lokaciji".

IV.

Kako porezno tijelo nije provodilo valjani postupak dokazivanja kako bi utvrdilo visinu porezne osnovice, a koja bi, da je postupak pravilno proveden bila upravo identična osnovici utvrđenoj privremenim poreznim rješenjem, povrijedio je postupovne odredbe na moju štetu, budući je bilo dužno tijekom postupka utvrditi odlučne činjenice, o njima u rješenju dati valjane razloge, a što je propustilo učiniti, a drugostupanjsko upravno tijelo je takvo arbitrarno postupanje propustilo sankcionirati. Vještačenje stručne osobe ovlaštene od strane porezne uprave, a na koje tužitelj stranka nije bio pozvan, a niti sam imao prilike izvršiti uvid u nalaz i mišljenje, niti se na isto očitovati, ne može se smatrati valjano provedenim dokazom. Stoga obrazloženje rješenja prvog stupnja, a posebice rješenja drugog stupnja u kojem na žalbene razloge nije odgovoreno, ne sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama i njegovu zakonitost nije moguće ispitati.

Zbog navedenog neprovođenja valjanih dokaza činjenično stanje ostalo je pogrešno i nepotpuno utvrđeno, a u dijelu kojim je utvrđena razlika porezne osnovice.

Naime, provjeru vjerodostojnosti podataka iskazanih u poreznoj prijavi, a koji se odnose na prodaju od _____., porezno tijelo učinilo je gotovo dvije godine nakon same prodaje, a kada je stanje kupljene nekretnine bilo u cijelosti izmijenjeno jer je učinjena potpuna promjena kvalitete, izgleda, namjene i funkcionalnosti kupljenog prostora, koji je u cijelosti preuređen i priveden svrsi.

Navedeno je moguće utvrditi i uvidom u spis predmeta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: _____u postupku kojeg je prodavatelj prostora vodio protiv Grada Zagreba, a radi naknade štete nastale na prostoru koji je predmet prodaje, u kojem je provedeno vještačenje po vještaku građevinske struke, kao i saslušanjem prodavatelja i tužitelja te provođenjem građevinskog vještaka po stalnom sudskom vještaku građevinske struke ili ovlaštenom sudskom procjenitelju.

Stoga je tržišna vrijednost navedenog prostora upravo ona koju je prodavatelj postigao navedenom prodajom te je utvrđivanjem razlike osnovice i razrezivanjem poreza na promet nekretnina na istu pogrešno primijenjeno materijalno pravo i čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, a na štetu tužitelja.

Dokaz:

- uvid u Ugovor o prodaji

- provođenje vještačenja na okolnost vrijednosti predmeta prodaje u času prodaje

- uvid u spis Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: ____ kojeg pribaviti službenim putem

- saslušanje svjedoka _____, Zagreb, _____

- saslušanje tužitelja kao stranke

V.

Zbog sveg navedenog, a radi osiguranja zaštite prava i pravnih interesa tužitelja (čl. 2. st. 1. ZUS-a), predlaže se da taj Sud provede postupak po pravilima propisanim ZUS-om, a radi ocjene zakonitosti odluke kojom je porezno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (čl. 3. st. 1. t. 1. ZUS), kao i zakonitost provedenog upravnog postupka koji je prethodio donošenju odluke koju ocjenjuje. U tom postupku predlaže se utvrditi odlučnu činjenicu stvarnog stanja predmeta prodaje u času prodaje, njegove tadašnje tržišne vrijednosti, a na temelju dokaza koje je tužitelj predložio u ovoj tužbi.

Po provedenom postupku, tužitelj predlaže da sud donese slijedeću:

P R E S U D U

I. Poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: _____URBROJ: _____ , od _____.

II. Poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Centar KLASA: _____ URBROJ: _____od_____., u dijelu kojim je naknadno utvrđena osnovica poreza na promet nekretnina od _____kn i u dijelu kojim je utvrđena obveza poreza na promet nekretnina u iznosu od _____kn.

III. Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi troškove ovog upravnog spora, u roku 15 dana.

U Zagrebu, _____

Tužitelj

2.1.7. Tijela nadležna za rješavanje upravnih sporova, njihov sastav i nadležnost

Cilj *ove lekcije je da polaznici znaju koji sudovi rješavanju upravne sporove, u kojem sastavu i za što je koji sud nadležan.*

Za rješavanje upravnih sporova nadležni su **sudovi** i to**:**

- **upravni sudovi** koji se ustanovljavaju za područje jedne ili više županija i

- **Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje: VUS).**

Upravni sudovi odlučuju o:

1. tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
4. tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u drugim zakonom propisanim slučajevima,

U upravnim sporovima pred upravnim sudovima **odlučuje sudac kojemu je predmet dodijeljen u rad.** U upravnim sporovima, a kada to zahtijeva složenost slučaja, sudac kojem je predmet dodijeljen u rad može takav predmet rješavati u vijeću od tri suca.

VUS odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,

2. o zakonitosti općih akata,

3. o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,

4. u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Visoki upravni sud odlučuje **u vijeću** od tri suca, osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca.

Mjesna nadležnost:

Za rješavanje u sporu mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako tužitelj nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud na području kojeg tužitelj ima boravište. Ako tužitelj nema prebivalište, boravište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg javnopravno tijelo koje je donijelo odluku u prvom stupnju ili je postupilo ima sjedište.

Za rješavanje u sporovima pokrenutim po tužbama više tužitelja u istoj stvari, koji nemaju prebivalište, boravište ili sjedište na istom području, mjesno nadležan je upravni sud na području kojeg javnopravno tijelo koje je donijelo odluku u prvom stupnju ili je postupilo ima sjedište.

U sporovima koji se odnose na nekretninu ili na pravno pitanje koje je povezano s nekim mjestom, mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg se nalazi ta nekretnina ili mjesto s kojim je povezano to pravno pitanje.

U sporovima koji se odnose na upravne ugovore mjesno je nadležan upravni sud na području kojeg se nalazi sjedište javnopravnog tijela koje je stranka ugovora.

U sporovima koji se odnose na brodove i zrakoplove hrvatske državne pripadnosti, ili u stvarima u kojima je povod za vođenje spora nastao na brodu ili zrakoplovu hrvatske državne pripadnosti mjesno je nadležan upravni sud prema matičnoj luci broda ili zrakoplova.

2.2. Prvostupanjski upravni spor i žalba protiv presude

2.2.1. Postupanje prvostupanjskog suda prilikom zaprimanja tužbe i ocjenjivanja pretpostavki za vođenje upravnog spora

Cilj ove lekcije jest *upoznati se s postupanjem suda nakon zaprimanja tužbe*.

➢ **<u>Postupanje suda nakon primitka tužbe</u>**

Sud će, nakon što primi tužbu ispitati:

a. **nadležnost za postupanje po tužbi:**

Sud ocjenjuje nadležnost prema podacima iz tužbe i činjenicama koje su mu poznate.

Ako sud utvrdi da je nadležan drugi sud, rješenjem će se oglasiti nenadležnim, ustupit će tužbu nadležnom sudu i o tome obavijestiti podnositelja.

Ako se tijekom spora promijene okolnosti na kojima je utemeljena nadležnost suda, sud koji je bio nadležan u vrijeme podnošenja tužbe zadržava nadležnost za vođenje spora.

b. **urednost tužbe**

Ako tužba ne sadrži propisane dijelove ili je nerazumljiva, sud će pozvati tužitelja da u određenom roku otkloni nedostatke tužbe i upozorit će se na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda.

Ako tužitelj u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, a oni su takvi da sprječavaju rad suda, sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu, ako ne nađe da je osporena pojedinačna odluka ništava ili upravni ugovor ništetan.

c. **postojanje pretpostavki za vođenje spora**

Ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako:

1. je tužba podnesena nepravodobno ili prijevremeno,

2. se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja,

3. protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora nije iskorišten redoviti pravni lijek,

4. je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora,

5. već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari,

6. je tužba podnesena protiv postupovne odluke, osim ako zakonom nije drukčije propisano,

7. je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora.

Utvrdi li sud da ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora, svojim će rješenjem tužbu odbaciti.

Ako sud utvrdi da pretpostavke postoje, tužbu sa svim prilozima dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama. Sud određuje rok za odgovor na tužbu prema okolnostima slučaja koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana. U odgovoru na tužbu tuženik se treba izjasniti o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti sve dokaze kojima raspolaže. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan sudu dostaviti sve spise koji se odnose na predmet spora. Ako tuženik ne dostavi sve spise predmeta ili izjavi da ih ne može dostaviti, sud može riješiti spor i bez spisa predmeta.

2.2.2. Način utvrđivanja činjeničnog stanja u upravnom sporu te rješavanja upravnog spora bez rasprave

Cilj *je ove lekcije upoznati polaznike s načinima utvrđivanja činjenica u upravnom sporu na temelju kojih ću sud donijeti odluku u povodu podnesene tužbe.*

Sud odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, ali nije vezan razlozima tužbe.

Stranke su obvezne u tužbi i odgovoru na tužbu iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za njihovo utvrđivanje i izjasniti se o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka. Dakle, stranke mogu predlagati koje činjenice treba utvrditi te dokaze kojima se one mogu utvrditi, ali sud nije vezan tim prijedlozima. Sud može od stranke zatražiti izjašnjenje o određenim pitanjima koja se odnose na činjenice te predlaganje dokaza koji podupiru njezine tvrdnje.

Dokazi su: isprave, saslušanje stranaka, iskaz svjedoka, nalaz i mišljenje vještaka, očevid i druga dokazna sredstva. Dokazi za koje sud odluči da ih je potrebno provesti (saslušanje svjedoka, vještaka ili stranaka) izvode se na raspravi (ili tijekom očevida)) ili, pod zakonom propisanim pretpostavkama, izvan rasprave.

Na zahtjev suda javnopravna tijela dostavit će isprave kojima raspolažu. Isprave ili dijelove isprava kojima je pristup eventualno ograničen ili zabranjen prema posebnim propisima javnopravno tijelo će posebno označiti. S takvim ispravama postupat će se u skladu s tim propisima.

Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Sud uzima u obzir činjenice utvrđene u postupku donošenja osporene odluke, kojima nije vezan, i činjenice koje je sam utvrdio (činjenično stanje).

Sud odlučuje **presudom** o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja. Presudu sud donosi prema svom slobodnom uvjerenju te na temelju razmatranja svih pravnih i činjeničnih pitanja. O postupovnim pitanjima sud odlučuje **rješenjem**.

Sud može donijeti **presudu u upravnom sporu i bez rasprave** u slijedećim slučajevima:

1. ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti,

2. u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu,

Ako je u deset ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode, sud može rješenjem odlučiti koji će predmet riješiti u oglednom sporu. U ostalim predmetima sud će rješenjem prekinuti spor. Nakon pravomoćnosti presude donesene u oglednom sporu sud će nastaviti voditi prekinute sporove uz primjenu dokaza koji su provedeni u oglednom sporu.

3. ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržava nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove zakonitosti,

4. ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave,

5. ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze.

6. ako na temelju stanja spisa utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, a tuženik u odgovoru na tužbu ne traži održavanje rasprave i ne predlaže izvođenje dokaza.

Primjer presude bez rasprave:

Poslovni broj: UsI-_____

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda _____, te zapisničarki _____u upravnom sporu tužitelja_____. iz Z., OIB:_____ protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., OIB: _____uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., OIB:_____radi rješavanja spora između korisnika i operatora, dana_____.,

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje Odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA:_____, URBROJ: _____od _____.

II. Ova presuda objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: _____ URBROJ: _____ od_____. odbacuje se zahtjev za rješavanje spora korisnika _____s operatorom javnih komunikacijskih usluga H. T. d.d., kao nepravodoban.

Tužitelj osporava zakonitost odluke tuženika te navodi da je tuženik planirano i namjerno sačinio Ugovor za telekomunikacijske usluge (Fiksna i Mobilna telefonija) koji je pobojan i ništetan, jer tužitelj nije upoznat niti upozoren na eventualne i moguće štete. Ukazuje kako su mu tijekom trajanja, a naročito po prestanku ugovorne obveze, počinjene psihička i materijalna šteta. Dodaje kako je tuženik prijetio opomenama za nepostojeći dug, naplaćivao nezakonito bez specifikacije i obrazloženja troškova. Iz navoda tužbe proizlazi kako tužitelj predlaže da Sud poništi osporavano rješenje tuženika.

Tuženik u odgovoru na tužbu u cijelosti prigovara svim navodima tužbe. Protivno navodima tužitelja ističe da se u vezi sa sklopljenim ugovorom ne radi o tuženiku, budući da je prema Zahtjevu za mobilnim uslugama H. T. od 22. 12. 2016. razvidno da se radi o zainteresiranoj osobi. Navodi kako zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva tuženik nije odlučivao o

osnovanosti zahtjeva tužitelja jer nisu postojale pretpostavke za vođenje postupka. Predlaže da Sud odbije tužbu kao neosnovanu.

Zainteresirana osoba iako uredno pozvana, nije dostavila odgovor na tužbu niti se do zaključenja rasprave uključila u ovaj upravni spor.

Predmetni spor riješen je bez rasprave, a s obzirom da su za isto ispunjeni uvjeti iz članka 36. stavak 1. točke 4. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, dalje: ZUS), budući da bitne činjenice za donošenje odluke u ovoj stvari nisu sporne, a niti tužitelj u tužbi ni tuženik u odgovoru na tužbu ne predlažu izričito održavanje rasprave.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja Sud je, sukladno članku 55. stavak 3. ZUS-a, utvrdio da je tužbeni zahtjev neosnovan.

Iz spisa tuženika Sud nalazi da je tužitelj, kao korisnik usluga zainteresirane osobe, dana_____. podnio zahtjev za rješavanje spora sa ovdje zainteresiranom osobom, operaterom javnih komunikacijskih usluga H. t. d.d.

Tuženik je zahtjev tužitelja odbacio kao nepravodoban, pozivom na odredbu članka 51. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje: ZEK), uz obrazloženje da tužitelj nije podnio u zakonom propisanom roku zahtjev za rješavanje spora.

Odredbom članka 51. stavak 1. ZEK-a propisano je da u slučaju spora između krajnjeg korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga u vezi s pružanjem usluga, iznosom kojim je zadužen za pruženu uslugu, kakvoćom pružene usluge ili prigovorom zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača iz članka 50. stavka 13. ovoga Zakona.

Po izvršenom uvidu u sve isprave spisa predmeta dostavljenog sudu uz odgovor na tužbu, Sud nalazi da je tuženik na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo.

Naime, iz potražnice - izvješća Hrvatske pošte d.d. od 13. 2. 2017. razvidno da je pisani odgovor povjerenstva za pritužbe potrošača od 5. 12. 2016. tužitelju uručen 8. 12. 2016., uz potpis tužitelja, kao primatelja iste pošiljke.

Polazeći od navedenog, tužitelj je do 9. 1. 2017., bio dužan podnijeti zahtjev za rješavanje spora tuženiku. Međutim, kako je isti zahtjev tužitelj podnio tuženiku putem pošte 18. 1. 2017., to pravilno tuženik nalazi da je isti podnesen izvan roka propisanog čl. 51. st. 1. ZEK-a.

Tužbeni prigovor tužitelja da je Ugovor za telekomunikacijske usluge koje je sklopio sa zainteresiranom osobom ništetan jer tužitelj nije upoznat niti upozoren na eventualne i moguće štete, kao i navodi da je zainteresirana osoba tužitelju slala opomene za nepostojeći dug, nisu mogli biti razmatrani od strane tuženika, budući da zbog propuštanja gore navedenog roka za podnošenje zahtjeva za rješavanje spora tuženiku, nisu postojale zakonske pretpostavke za pokretanje postupka u smislu odredbe članka 41. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09).

Stoga Sud ne nalazi da je u ovoj upravnoj stvari povrijeđen zakon na štetu tužitelja te se prigovori tužitelja u ovom sporu ocjenjuju neosnovanim.

Slijedom svega utvrđenog, na temelju odredbe članka 57. stavak 1. ZUS-a odlučeno je kao u izreci ove presude (točka I. izreke).

Odluka o objavi presude temelji se na odredbi članka 14. stavka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (točka II. izreke).

Zagreb, _____

Sudac_____-, v. r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude dopuštena je žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i sve stranke u sporu, u roku od 15 dana od dana dostave ove presude.

Svaka sudska **presuda mora sadržavati** uvod, izreku, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku.

Uvod sadržava:

1. naznaku da se presuda izriče u ime Republike Hrvatske,
2. naziv suda,
3. ime i prezime suca odnosno članova sudskog vijeća i zapisničara,
4. ime i prezime ili naziv te adresu stranaka i osoba ovlaštenih za zastupanje,
5. kratku oznaku predmeta spora,
6. datum presude.

Izreka sadržava odluku suda. Ako se predmet vraća na ponovni postupak, izreka sadrži i obvezu nadležnog tijela da u ponovnom postupku postupi u skladu s pravnim shvaćanjem i primjedbama suda izraženim u obrazloženju.

U **obrazloženju** sud izlaže zahtjeve stranaka, činjenice koje su iznijele i dokaze koje su predložile, koje je činjenice sud utvrđivao, zašto i kada ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koje je dokaze izvodio i kako ih je ocijenio. Sud će posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući u sporu i izjasniti se o prijedlozima i prigovorima stranaka o kojima nije iznio razloge tijekom spora. Ako sud nije sam riješio stvar, dužan je detaljno obrazložiti zašto nije tako odlučio.

Uputom o pravnom lijeku stranka se obavješćuje može li protiv presude podnijeti žalbu, kojem sudu, u kojem roku i na koji način.

2.2.3. Sadržaj žalbe u upravnom sporu, način i rok podnošenja žalbe te tijela nadležna za odlučivanje o žalbi

Cilj je lekcije da polaznici nauče da je protiv presude donesene u upravnom sporu dopuštena žalba i da o žalbi odlučuje drugostupanjski sud – Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Dopuštenost žalbe

Protiv presude upravnog suda stranke mogu izjaviti žalbu.

Izuzetno, žalba nije dopuštena protiv presude kojom je pojedinačna odluka javnopravnog tijela poništena ili oglašena ništavom i predmet prvi put vraćen na ponovni postupak, kao ni protiv presude kojom je sud naložio donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku.

Protiv rješenja upravnog suda žalba se može podnijeti samo kad je to propisano ZUS-om.

Žalba odgađa izvršenje pobijane presude.

Sadržaj žalbe

Žalba treba sadržavati:

1. oznaku presude protiv koje se podnosi,
2. opseg osporavane presude,
3. razloge zbog kojih se žalba podnosi,
4. ostale podatke kao i svaki drugi podnesak sudu.

Razlozi zbog kojih se žalba podnosi moraju biti detaljno obrazloženi.

U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice.

- **Žalbeni razlozi**

Protiv presude upravnog suda stranke mogu podnijeti žalbu zbog:

1. **bitne povrede odredaba upravnog spora**,

Bitna povreda odredaba upravnog spora postoji ako upravni sud tijekom spora nije primijenio ili je nepravilno primijenio odredbe ZUS-a, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne presude.

2. **pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja u sporu,**

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje u sporu postoji kad je upravni sud kakvu odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio ili je o činjeničnom stanju izveo pogrešan zaključak.

3. **pogrešne primjene materijalnog prava**

Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad upravni sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

- **Rok za žalbu**

Žalba se podnosi upravnom sudu koji je donio presudu u roku od **15 dana** od dana dostave presude, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sve stranke u sporu. Dopušteni načini podnošenja žalbe jednaki su kao i načini podnošenja tužbe sudu ~~(vidi raniju lekciju~~).

Primjer žalbe:

VISOKOM UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

putem

UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU

Z A G R E B

Avenija Dubrovnik 6 i 8

***TUŽITELJ**: _____, vlasnik ugostiteljskog obrta Mare i Kate, Zagreb,*

Petrićeva 29, OIB: _____, zastupan po punomoćniku

_____ odvjetniku u Zagrebu

***TUŽENIK:** REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, SAMOSTALNI*

SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK,

OIB:_____, adresa:_____

3 primjerka

radi razreza poreza na promet nekretnina

Ž A L B A

Protiv presude Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-_____od_____., kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje osporavanog rješenja tuženika, tužitelj, na temelju čl. 66. st. 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. Odluka USRH*, 29/17.) izjavljuje ovu žalbu zbog:*

- bitne povrede pravila sudskog postupka,

- pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja u sporu,

- pogrešne primjene materijalnog prava.

Tužitelj je tužbom pobijao rješenje tuženika KLASA: _____URBROJ._____ od_____. kojim je odbijena žalba tužitelja protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Centar, KLASA:_____. URBROJ*: _____od_____., a kojim je utvrđena razlika osnovice poreza na promet nekretnina u odnosu na osnovicu utvrđenu privremenim poreznim rješenjem istog upravnog tijela od_____., u iznosu od _____kn (točka 1.) te je na utvrđenu razliku utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od _____kn (točka 2.) i naloženo plaćanje u roku od 15 dana (točka 3.) uz navod da na nepravodobno uplaćeni porez na promet nekretnina se obračunavaju i naplaćuju zatezne kamate (točka 4. izreke).*

U tužbi je tužitelj istaknuo i argumentirano obrazložio da je donoseći pobijano rješenje tuženik počinio više bitnih povrede procesnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku, zatim povrede većeg broja načela ZUP-a, kao i povrede materijalnog prava, a činjenično stanje je nepravilno utvrdio.

Tako je istaknuo da je porezno tijelo tijekom postupka trebalo prije svega tužitelju dostaviti nalaz naknadno izvršene provjere po osobi koju je ovlastila porezna uprava, kako bih mogao istu provjeriti, na nju se u primjerenom roku očitovati te ukazati na bitne činjenice koje utječu na visinu porezne osnovice. Nadalje, trebalo mi je predočiti podatke o utvrđenim tržišnim vrijednostima nekretnina za koje je porezno tijelo smatralo da su sličnih obilježja i na približno sličnoj lokaciji, kako bih mogao provjeriti vjerodostojnost utvrđenih usporednih podataka, možebitno podastrijeti i druge relevantne podatke, a s obzirom na specifičnost predmeta prodaje. Također, porezno tijelo trebalo je tužitelju dati priliku da obrazloži i dokaže stanje kupljene nekretnine u času kupoprodaje, te cijeniti navode, i po potrebi izvesti dokaze na okolnosti tržišne vrijednosti predmeta prodaje, a ne rukovoditi se samo paušalnim, neobrazloženim tvrdnjama da „iskazana ugovorena vrijednost jest manja od tržišne vrijednosti nekretnina sličnih obilježja, na približno istoj lokaciji". Na ove navode tužbe sud tek navodi da to ne čini bitnu povredu postupka, jer se tužitelj mogao žaliti na rješenje, što je i učinio. Takav arbitrarni pristup suda i olako prelaženje preko osnovnih načela i konvencijskih prava tužitelja na pristup sudu i pravično suđenje čini naročito tešku povredu postupovnih odredbi na štetu tužitelja. Naime, tužitelju niti do danas nisu poznati parametri na temelju kojih je izvršena procjena, koje su činjenice i parametri uzeti u obzir i kako, pa činjenica da se mogao žaliti ne može otkloniti ovako težak propust u postupanju i očitu nejednakost stranaka u postupku, a prvostupanjski sud to nije sankcionirao.

Kako porezno tijelo nije provodilo valjani postupak dokazivanja kako bi utvrdilo visinu porezne osnovice, a koja bi, da je postupak pravilno proveden bila upravo identična osnovici utvrđenoj privremenim poreznim rješenjem, povrijedio je postupovne odredbe

na štetu tužitelja, budući je bilo dužno tijekom postupka utvrditi odlučne činjenice, o njima u rješenju dati valjane razloge, a što je propustilo učiniti, a drugostupanjsko upravno tijelo je takvo arbitrarno postupanje propustilo sankcionirati. Vještačenje stručne osobe ovlaštene od strane porezne uprave, a na koje tužitelj stranka nije bio pozvan, a niti sam imao prilike izvršiti uvid u nalaz i mišljenje, niti se na isto očitovati, ne može se smatrati valjano provedenim dokazom. Stoga obrazloženje rješenja prvog stupnja, a posebice rješenja drugog stupnja u kojem na žalbene razloge nije odgovoreno, ne sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama i njegovu zakonitost nije moguće ispitati, pa posljedično tome niti presudu suda prvog stupnja koja takva manjkava rješenja prihvaća i osnažuje odbijajući tužbeni zahtjev. Upravni sud o ovim prigovorima u obrazloženju presude uopće ne iznosi razloge pa nije moguće ispitati u tom dijelu pobijanu presudu. Time je pogrešno primijenjena odredba čl. 66. st. 4. ZUS-a prema kojoj sud u obrazloženju izlaže zahtjeve stranaka, činjenice koje su iznijele i dokaze koje su predložile, koje je činjenice sud utvrđivao, zašto i kada ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koje je dokaze izvodio i kako ih je ocijenio. Sud će posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlučujući u sporu i izjasniti se o prijedlozima i prigovorima stranaka o kojima nije iznio razloge tijekom spora.

Dakle, postoje bitne povrede pravila sudskog postupka jer upravni sud u tijeku spora nije primijenio ili je nepravilno primijenio već navedene odredbe ZUS-a, a to je utjecalo na donošenje zakonite i pravilne presude. Stav da je takav propust (neomogućavanje poreznom obvezniku da prisustvuje uviđanju radi procjene, da ne može iznijeti odlučne činjenice koje utječu na procjenu te da mu se ne omogući da se na procjenu očituje prije donošenja rješenja, kao i mogućnost da se visina porezne osnovice ne utvrđuje vještačenjem na prijedlog poreznog obveznika) čini porezno rješenje nezakonitim izrazio je i Visoku upravni sud Republike Hrvatske između ostalog i u svojoj presudi poslovni broj: Usž-3096/17-2 od 18. srpnja 2018., kao i Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci U-zpz-17/2016 od 11. travnja 2017.

Zbog navedenog neprovođenja valjanih dokaza činjenično stanje ostalo je pogrešno i nepotpuno utvrđeno, a u dijelu kojim je utvrđena razlika porezne osnovice.

Naime, tužitelj tijekom cijelog postupka pred nadležnim poreznim tijelom kao i tijekom postupka koji je prethodio donošenju pobijane presude ističe da je provjeru vjerodostojnosti podataka iskazanih u poreznoj prijavi, a koji se odnose na prodaju od_____., porezno tijelo učinilo gotovo dvije godine nakon same prodaje (kada je nastala porezna obveza), a kada je stanje kupljene nekretnine bilo u cijelosti izmijenjeno jer je učinjena potpuna promjena kvalitete, izgleda, namjene i funkcionalnosti kupljenog prostora, koji je u cijelosti preuređen i priveden svrsi.

Stoga tržišna vrijednost navedenog prostora u času nastanka porezne obveze ne može biti viša od one koju je prodavatelj postigao navedenom prodajom te je utvrđivanjem razlike osnovice i razrezivanjem poreza na promet nekretnina na istu pogrešno primijenjeno

materijalno pravo i čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, a na štetu tužitelja pa kada je njegov tužbeni zahtjev odbijen pobijanom presudom.

I na sve ove okolnosti tužitelj je predložio izvođenje relevantnih dokaza, a preko kojih dokaza je sud prešutno prešao, kao da nisu niti predloženi, a u obrazloženju svoje presude nije naveo razloge za njihovo neizvođenje. To se posebice odnosi na prijedlog za provođenje vještačenja kako bi se utvrdila stvarna vrijednost kupljene nekretnine u času prodaje – koji je čas nastanka porezne obveze.

Imajući u vidu počinjenje bitnih povreda postupka koje je tužitelj istakao u ovoj žalbi, te činjenicu da je činjenično stanje ostalo pogrešno i nepotpuno utvrđeno i na njega je stoga pogrešno primijenjeno materijalno pravo, presuda suda prvog stupnja, kao i postupak koji joj je prethodio, vrijeđa i ustavna prava tužitelja (čl. 29. st. 1. Ustava) kao i njegovo pravo na pravično suđenje (čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Naime, postupajući na opisani način i donoseći pobijanu presudu, a kojom prihvaća nezakonito postupanje poreznih tijela u postupku koji je prethodio, a koje je postupanje bilo i pretjerano formalističko, arbitrarno i posebice bez poštivanja načela jednakosti stranaka, očito da ovaj postupak, razmatran kao jedinstvena cjelina, nije bio vođen na način koji je tužitelju osigurao pravično suđenje.

Zbog svih razloga iznesenih u ovoj žalbi tužitelj predlaže da Visoki upravni sud poništi prvostupanjsku presudu te sam otkloni nedostatke i presudom riješi stvar na način da usvoji tužbeni zahtjev.

*Tužitelj*_____

U Zagrebu, _____

Postupanje u povodu izjavljene žalbe

- **Postupanje upravnog suda**

Prvostupanjski će sud ocijeniti je li žalba izjavljena u roku, je li dopuštena i je li žalbu izjavila ovlaštena osoba, kao i je li žalba uredna i razumljiva.

Nepravodobnu žalbu, nedopuštenu žalbu ili žalbu podnesenu od neovlaštene osobe upravni sud će odbaciti rješenjem.

(Ako je žalba neuredna, upravni sud će u roku od 15 dana od primitka žalbe rješenjem pozvati žalitelja da dopuni ili ispravi žalbu i za to mu odrediti primjereni rok. Ako žalitelj u roku ne postupi po traženju suda, sud će žalbu rješenjem odbaciti kao neurednu).

Primjerak uredne žalbe dostavit će prvostupanjski sud protivnoj stranci koja može u roku od 15 dana od primitka žalbe podnijeti tome sudu odgovor na žalbu. Primjerak odgovora na žalbu dostavit će prvostupanjski sud žalitelju bez odgode.

Nakon primitka odgovora na žalbu ili nakon isteka roka za odgovor na žalbu sud će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti drugostupanjskom sudu (VUS).

- **Postupanje Visokog upravnog suda**

Nepravodobnu žalbu, nedopuštenu žalbu, žalbu podnesenu od neovlaštene osobe, odnosno neurednu žalbu odbacit će rješenjem VUS, ako je to propustio učiniti upravni sud.

Ako žalbu nije odbacio, VUS će žalbu razmotriti u dijelu u kojem je presuda osporavana žalbom i u granicama razloga navedenih u žalbi. Na razloge ništavosti pojedinačne odluke i ništetnosti upravnog ugovora VUS pazi po službenoj dužnosti. U obrazloženju presude VUS treba ocijeniti žalbene navode koji su od odlučnog značenja te navesti razloge koje je uzeo u obzir pri donošenju odluke.

O žalbi VUS odlučuje na sjednici vijeća u sastavu od tri suca, većinom glasova.

Odluke VUS u povodu žalbe:

- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija ili da oni ne utječu na donošenje drukčije odluke.

- poništiti prvostupanjsku presudu te će sam otkloniti nedostatke i presudom riješiti stvar ako utvrdi da je upravni sud počinio bitnu povredu odredaba upravnog spora u slučaju da upravni sud nije primijenio ili je nepravilno primijenio odredbe ZUS-a, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne presude; da je o činjeničnom stanju izveo pogrešan zaključak ili da je pogrešno primijenio materijalno pravo

- poništiti prvostupanjsku presudu i vratiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje ako utvrdi da je upravni sud počinio bitnu povredu odredaba upravnog spora koja je propisana kao bitna ili da je odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio. Prvostupanjska presuda se u povodu žalbe može poništiti i predmet vratiti upravnom sudu na ponovno suđenje samo jednom.

Primjer presude VUS-a

REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Z A G R E B
Frankopanska 16

Poslovni broj: _____

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužitelja V. H. iz Z., M. c. 57b, OIB: kojeg zastupa I. B., odvjetnik u Z., B. 5, protiv tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Z., F. 1, kojeg zastupa S. T. dipl. iur., radi poreza na promet nekretnina, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-269/18-8 od 19. prosinca 2018., na sjednici vijeća održanoj dana 25. travnja 2019.

p r e s u d i o j e

Odbija se žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđuje presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-269/18-8 od 19. prosinca 2018.

Obrazloženje

Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-410-20/14-01/1804, urbroj: 513-04/17-2 od 8. studenog 2017.

Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razloga iz članka 66. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. Odluka USRH i 29/17. - dalje: ZUS).

Tužitelj u žalbi ponavlja navode iz tužbe te navodi kako je navedeni stan u Z. kupio ali u njega nije odmah mogao useliti budući da je bilo potrebno određeno uređivanje i opremanje stana, te iz tog razloga nije niti mogao odmah prijaviti prebivalište na navedenoj

adresi. To bi bilo samo formalno i u suprotnosti sa Zakonom o prebivalištu, odnosno zakonskom obvezom svih građana RH da prijave prebivalište u prostoru u kojem prebivaju i stalno žive. Kako to u konkretnom slučaju nije bilo moguće, a zakonom je imao i obvezu prijave poreza na promet nekretnina po sklopljenom ugovoru, to je učinio te sam prijavio ugovor i sam tražio oslobođenje plaćanja poreza na promet nekretnina jer se radilo o njegovoj prvoj nekretnini te je sve druge dokumente i dostavio. Iz sveukupne dokumentacije razvidno je da tužitelj ispunjava sve uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza budući da je dostavom dokumentacije ispunio sve zakonom propisane uvjete, a isti uvjeti su doista i ispunjeni budući da se radi o njegovoj prvoj nekretnini. Stoga je nejasno obrazloženje pobijane presude kojim je njegov tužbeni zahtjev odbijen, a također je i netočno utvrđeno da nije dostavio traženi dokument. Temeljem iznijetog predlaže da se njegova žalba uvaži, ukine nezakonita presuda prvostupanjskog suda te da se u ponovljenom postupku donese presuda kojom se tužitelj oslobađa od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.

Tuženik, iako uredno pozvan, nije dostavio odgovor na žalbu (članak 71. stavak 1. ZUS-a).

Žalba nije osnovana.

Iz spisa proizlazi da je prvostupanjski sud pri utvrđivanju činjeničnog stanja u sporu uzeo u obzir činjenice utvrđene u postupku donošenja osporava odluke (članak 33. stavak 2. ZUS-a).

Tako je prvostupanjski sud utvrdio da je tužitelj, stekao nekretninu ugovorom o kupoprodaji od 8. ožujka 2012. godine te je prvostupanjskim rješenjem od 7. siječnja 2014. godine odbijen njegov zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina te mu je utvrđen ukupan porez u iznosu od 22.017,06 kn. Zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza odbijen je iz razloga što tužitelj uz dostavljenu dokumentaciju nije dokazao da je sebe i članove svoje uže obitelji prijavio na adresu novostečene nekretnine iz kojeg razloga nije ispunio zakonom propisane uvjete za oslobođenje od plaćanja tog poreza. Prema podacima spisa tužitelj je dostavio uvjerenje o prebivalištu dana 19. siječnja 2014. godine, znači nakon donošenja prvostupanjskog rješenja od 7. siječnja 2014. godine, te je stoga pravilno prvostupanjski sud zaključio da tužitelj nije ispunio traženi zakonski uvjet za oslobođenje od plaćanja ovog poreza.

Na tako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtjev jer je smisao oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina i taj da se stjecatelj nekretnine prijavi na novo prebivalište obzirom da na taj način dokazuje da je novostečenu nekretninu nabavio radi rješavanja svog stambenog pitanja.

Stoga je prvostupanjski sud pravilno odbio tužbeni zahtjev uz obrazloženje s kojim je i ovaj Sud suglasan, a ovaj Sud nije našao povreda odredaba postupka.

Kako je utvrđeno da ne postoje razlozi zbog kojih tužitelj pobija prvostupanjsku presudu kao niti razlozi na koje Visoki upravni sud pazi po službenoj dužnosti (članak 75. stavak 1. ZUS-a) na temelju odredbe članka 74. stavka 1. ZUS-a žalba je odbijena kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda.

U Zagrebu, 25. travnja 2019.

*Predsjednik vijeća:*_____

3. Uredsko poslovanje

3.1. Temeljne odredbe i osnovni pojmovi uredskog poslovanja

3.1.1. Predmet i primjena Uredbe o uredskom poslovanju

Uredsko poslovanje je:

- pomoćna djelatnost uprave važna za uredno, stabilno i racionalno poslovanje;
- dio administrativnog poslovanja koji se, uglavnom, odnosi na rukovanje dokumentacijom;
    - u užem smislu: zaprimanje, pregledavanje, razvrstavanje, raspoređivanje, upisivanje i dostava u rad, administrativno-tehnička obrada, otpremanje, razvođenje, stavljanje u pismohranu i čuvanje;
    - u širem smislu: raspored prostorija, primanje stranaka, služba dežurstva, stručna knjižnica, rukovanje štambiljima, pečatima i žigovima

Uredbom o uredskom poslovanju uređuju se:

- pravila i
- mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave.

Odredbe Uredbe primjenjuju se na:

- uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima
- obavljanje poslova državne uprave i provedbu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak te
- druge poslove iz djelokruga javnopravnog tijela, ako posebnim propisom nije drukčije propisano

U uredskom poslovanju s klasificiranim podacima i podacima označenim oznakom »NEKLASIFICIRANO« primjenjuju se mjere i standardi informacijske sigurnosti, sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

Javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem.

3.1.2. Temeljni pojmovi uredskog poslovanja

1. pismeno je dokument koji može biti podnesak ili akt:

- podnesak je zahtjev, prijedlog, popunjen obrazac, prijava, molba, žalba, predstavka, prigovor, obavijest, priopćenje te drugi podnesak kojim se stranke obraćaju javnopravnom tijelu
- akt je pismeno kojim javnopravno tijelo odlučuje u upravnom postupku (upravni akt), odgovara na podnesak stranke, određuje, prekida ili završava neku službenu radnju te obavlja službeno dopisivanje s drugim tijelima i strankama (neupravni akt) kao i pismeno kojim se obavlja dopisivanje unutar javnopravnog tijela (interni akt)

2. prilog je svaki dokument ili fizički predmet koji se prilaže uz pismeno radi nadopune, pojašnjenja ili dokazivanja njegovog sadržaja
3. dokument je svaki elektronički, napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički ili bilo koji drugi zapis podataka koji sadržajem i strukturom čine određenu povezanu cjelinu
4. dosje je skup spisa (predmeta) koji se odnose na istu cjelinu, istu osobu, tijelo ili zadaću, a u klasifikacijskoj oznaci označava klasifikaciju prema obliku
5. spis (predmet) je skup pismena, priloga i drugih dokumenata koji se odnose na isto pitanje ili zadaću ili koji na drugi način čine posebnu cjelinu
6. brojčana oznaka (identifikacija predmeta odnosno pismena koja se sastoji od klasifikacijske oznake i urudžbenog broja)

- brojčana oznaka akta je oznaka koja jednoznačno određuje akt, a sadrži klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj
- brojčana oznaka podneska je oznaka koja jednoznačno određuje podnesak, a sadrži klasifikacijsku oznaku i redni broj pismena unutar predmeta
- klasifikacijska oznaka je oznaka koja označava predmet prema upravnom području ili djelatnosti, obliku, godini nastanka i rednom broju predmeta
- urudžbeni broj je oznaka koja određuje stvaratelja akta, a sadrži brojčanu oznaku tijela i redni broj pismena unutar predmeta te prema potrebi javnopravnog tijela može sadržavati brojčanu oznaku ustrojstvene jedinice, brojčanu oznaku službene osobe koja je izradila i godinu nastanka.

7. evidencije uredskog poslovanja su službene evidencije u koje se evidentira zaprimljeno ili nastalo dokumentarno gradivo i vode se u elektroničkom obliku kao dio informacijskog sustava uredskog poslovanja
8. dokumentarno gradivo su svi dokumenti nastali, zaprimljeni ili prikupljeni u obavljanju poslova javnopravnog tijela

9. informacijski sustav uredskog poslovanja je informacijski sustav pomoću kojeg se upravlja dokumentima, pripadnim poslovnim procesima, radnim tokovima i podacima uključujući: izradu dokumenata, primitak, raspoređivanje, obradu, izdavanje, otpremu, arhiviranje i izlučivanje, u okviru obavljanja poslova javnopravnog tijela, sukladno pravilima uredskog poslovanja
10. jedinstveni identifikator je identifikator pismena koji omogućava provjeru izvornosti, cjelovitosti i sljedivosti pri razmjeni podataka između informacijskih sustava uredskog poslovanja, a nastaje unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja strojno, slučajnim odabirom
11. jedinstvena oznaka pismena je podatak koji čini sastavni dio pismena i jedinstven je unutar informacijskog sustava uredskog poslovanja te sadrži brojčanu oznaku tijela u čiji informacijski sustav je pismeno upisano, klasifikacijsku oznaku predmeta kojem pismeno pripada i redni broj pismena u predmetu, a iskazuje se u obliku linearnog ili 2D bar koda
12. pisarnica je ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove primanja i pregleda, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostave u rad i otpremanja pismena i drugih dokumenata
13. pismohrana je ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove odlaganja, čuvanja, organiziranja, korištenja, obrade, izlučivanja pismena i drugih dokumenata te osiguravanja cjelovitosti i sređenosti cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva do predaje nadležnom arhivu
14. pošiljka je svaka poštanska pošiljka definirana propisima kojima se uređuju poštanske usluge
15. optičko prepoznavanje teksta je postupak pretvaranja elektroničke slike pismena i priloga stvorenih postupkom pretvorbe u elektronički oblik
16. potpis je:

– vlastoručni potpis
– kvalificirani elektronički potpis definiran Uredbom (EU) br. 910/2014, osim ako posebnim propisom nije drukčije propisano

17. pouzdani popis je popis kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja, definiran Uredbom (EU) br. 910/2014
18. službena bilješka je pisani zapis naloga, primjedbi, obavijesti, telefonskih razgovora, usmenih uputa i poziva te drugi zapisi o činjenicama i okolnostima od značaja za postupanje u određenom predmetu

19. pečat je:

- pečat s grbom Republike Hrvatske čiji su sadržaj, oblik i uporaba propisani posebnim zakonom
- kvalificirani elektronički pečat definiran Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257/73 28. 8. 2014.,osim ako posebnim propisom nije drukčije propisano

20. čelnik javnopravnog tijela je osoba koja upravlja, predstavlja, odnosno zastupa javnopravno tijelo

Poslove uredskog poslovanja obavlja:

- Najvećim dijelom PISARNICA

  - određeni službenik (ako je uredsko poslovanje manjeg opsega);

- puno radno vrijeme

  - dio radnog vremena, uz druge poslove;

- poslovi uredskog poslovanja mogu se obavljati i izvan pisarnice, u ustrojstvenim jedinicama koje su dislocirane u odnosu na sjedište tijela

  - neke evidencije mogu se voditi izvan pisarnice, primjerice, evidencija neupravnih predmeta za neku ustrojstvenu jedinicu, u toj jedinici

3.1.3. Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki

Općenito o primitku pismena

- obavlja se na određenom mjestu u pisarnici
- određeni službenik
- u uredovno radno vrijeme:

  - neposredno od stranke (pazi na nadležnost za primanje pismena i provjerava podliježe li plaćanju pristojbe, te na zahtjev stranke izdaje potvrdu o primitku);
  - putem pošte/dostavom (provjerava je li pošiljka oštećena, otvaranje pošiljke);
  - elektroničkim putem (zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka);
  - evidentiranje određenih pošiljki u Knjizi primljene pošte (preporučenih, na ime povjerenstva, novčanih…)

➢ **<u>Informacijski sustav uredskog poslovanja</u>**

Pismena se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja javnopravnog tijela, a koje tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje adresu elektroničke pošte za primanje pismena te navodi druge načine elektroničkog primitka pismena ako ih ima.

Pismena primljena putem informacijskog sustava uredskog poslovanja ili drugog informacijskog sustava elektronički se obrađuju, evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja i u pravilu se ne ispisuju. Pismena primljena putem elektroničke pošte evidentiraju se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja po uputi ovlaštene službene osobe nadležne ustrojstvene jedinice.

Pismeno zaprimljeno putem informacijskog sustava uredskog poslovanja drugog javnopravnog tijela koje sadrži poziv na jedinstveni identifikator prethodnog pismena evidentiranog u predmetu primatelja, može se automatski evidentirati u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u isti predmet. O korištenju mogućnosti automatskog evidentiranja odlučuje javnopravno tijelo ovisno o organizaciji i načinu rada.

Primitak pismena zaprimljenog putem informacijskog sustava uredskog poslovanja ili na drugi način elektroničkim putem, koji omogućava dvosmjernu komunikaciju, automatski se potvrđuje slanjem potvrde pošiljatelju o tome da je pismeno zaprimljeno i koje javnopravno tijelo ga je zaprimilo.

Ako se pismeno primljeno u elektroničkom obliku ne može pročitati, pošiljatelja će se bez odgode o tome obavijestiti i zatražiti da isto ponovno dostavi u čitljivom obliku u određenom roku. Ako to pošiljatelj ne učini, smatrat će se da pismeno nije zaprimljeno.

- **Primitak, pregled i sadržaj pošiljki**

Primitak pošiljki dostavljenih putem davatelja poštanskih usluga, kao i podizanje pošiljki iz poštanskog pretinca obavlja se sukladno propisima kojima se uređuju poštanske usluge. Pismena i pošiljke koje stranka ili druga osoba dostavi osobno zaprima službena osoba koja obavlja poslove pisarnice.

Pogrešno dostavljena pošiljka bez odgode se prosljeđuje naslovljenom primatelju te se o tome sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciji zaprimljenih pošiljki, uz naznaku da je pošiljka pogrešno dostavljena i kome je proslijeđena.

Ako stranka traži da se podnesak primi usmeno na zapisnik, službena osoba koja obavlja poslove pisarnice može primiti podnesak na zapisnik ili je uputiti službenoj osobi iz nadležne ustrojstvene jedinice.

Zaprimljene pošiljke naslovljene na javnopravno tijelo ili službenu osobu zaposlenu u javnopravnom tijelu otvara službena osoba koja obavlja poslove pisarnice. S pošiljkama označenim stupnjem tajnosti te pošiljkama u vezi s natječajima za zapošljavanje, postupcima javne nabave i drugim posebno uređenim postupcima postupa se sukladno posebnim propisima.

Službena osoba koja obavlja poslove pisarnice ne smije otvoriti pošiljku niti potvrditi primitak pošiljke naslovljene na čelnika javnopravnog tijela, ali je unosi u evidenciju zaprimljenih pošiljki na način propisan naputkom.

Čelnik javnopravnog tijela može ovlastiti drugu službenu osobu da otvori pošiljku i potvrdi primitak pošiljke naslovljene na njegovo osobno ime.

Ako sadržaj pošiljke ne odgovara sadržaju naznačenom u pismenu, elektroničkom dokumentu, na omotnici ili se ne može utvrditi na što se odnosi sadržaj ili tko je pošiljatelj, o tome se sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciji zaprimljenih pošiljki.

Ako je pošiljka oštećena ili postoji sumnja u neovlašteno ili zlonamjerno otvaranje, prije otvaranja iste, o tome se sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciji zaprimljenih pošiljki.

Ako je uz pošiljku priložen novac ili neka druga vrijednost, o tome se sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciji zaprimljenih pošiljki, a priloženo predaje službenoj osobi koja u javnopravnom tijelu obavlja poslove financijskog poslovanja.

Ako postoji sumnja da je pošiljka opasna za zdravlje i život ljudi ili neometani rad javnopravnog tijela, ista se ne otvara već se odlaže na sigurno mjesto, o tome se sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciji zaprimljenih pošiljki i obavještava se čelnik javnopravnog tijela.

- **Primitak pošiljki u fizičkom obliku**

Na pismena zaprimljena u fizičkom obliku ispisuje se naziv javnopravnog tijela koje je zaprimilo pismeno, datum zaprimanja, brojčana oznaka i jedinstvena oznaka pismena.

Primitak pismena zaprimljenog u fizičkom obliku potvrđuje se na zahtjev stranke nakon evidentiranja pismena u informacijskom sustavu uredskog poslovanja. Potvrda se ispisuje iz informacijskog sustava uredskog poslovanja i sadrži najmanje podatke: naziv javnopravnog tijela koje je zaprimilo pismeno, datum zaprimanja, brojčanu oznaku i jedinstvenu oznaku pismena

Tekst na pismenu ispisuje se na način propisan Naputkom o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (u daljnjem tekstu: naputak).

Ako se pismeno sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svako pismeno i prilog treba činiti zasebnu cjelinu, a ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu.

3.1.4. Obrada i razvrstavanje pismena

Pismena se obrađuju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja. U informacijskom sustavu uredskog poslovanja se ne evidentiraju oglasi, čestitke i razglednice, službena glasila, časopisi, tiskovine i drugi dokumenti koji ne predstavljaju službeno dopisivanje.

- **Razvrstavanje pismena**

Primljena pismena razvrstava i raspoređuje službena osoba, koja obavlja poslove pisarnice (osim pismena zaprimljenih od drugog informacijskog sustava uredskog poslovanja koja se automatski evidentiraju u predmet), na predmete upravnog postupka i predmete neupravnog postupka.

Iznimno, čelnik javnopravnog tijela može odrediti da razvrstavanje i raspoređivanje pismena obavlja druga službena osoba.

- **Evidencija pismena**

Upisom prvog pismena u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciju predmeta upravnog ili neupravnog postupka osniva se predmet. Pismena primljena nakon osnivanja predmeta evidentiraju se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja uz predmet na koji se odnose bez obzira na njegov status, osim ako je taj predmet već izlučen ili dostavljen nadležnom arhivu. Ako je predmet izlučen ili dostavljen nadležnom arhivu, otvara se novi predmet.

U informacijskom sustavu uredskog poslovanja odvojeno se vode i na način da omogućavaju izradu izvješća propisanih naputkom:

- evidencija predmeta upravnog postupka prvog stupnja
- evidencija predmeta upravnog postupka drugog stupnja i
- evidencija predmeta neupravnog postupka,

na način propisan naputkom i na način da omogućavaju izradu izvješća propisanih naputkom.

Akt se evidentira u informacijskom sustavu uredskog poslovanja s datumom kada je nastao.

Podnesak se evidentira u informacijskom sustavu uredskog poslovanja s datumom kada je zaprimljen, a ako se, iz opravdanih razloga, ne može evidentirati u informacijskom sustavu uredskog poslovanja isti dan kada je primljen, evidentirat će se prvi sljedeći radni dan, prije novoprimljenih pismena, uz naznaku datuma kada je zaprimljen.

- **Pismena i prilozi u fizičkom obliku**

Pismena i prilozi primljeni u fizičkom obliku, službena osoba koja obavlja poslove pisarnice, ako je to tehnički moguće, otvara i omot spisa, te pretvara u elektronički oblik.

O pismenima i prilozima primljenim u fizičkom obliku koje iz tehničkih razloga nije moguće pretvoriti u elektronički oblik sastavlja se službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja uz pismeno s naznakom sadržaja tog pismena i priloga te se otvara i omot spisa.

- **Pismena i prilozi u elektroničkom obliku**

Za pismena i priloge u elektroničkom obliku koji nisu pretraživi provodi se postupak optičkog prepoznavanja teksta kad god je to moguće i u skladu s potrebama tijela.

- **Dostavnice i povratnice**

Dostavnice i povratnice evidentiraju se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja, a omotnice se pretvaraju u elektronički oblik zajedno s pismenom ako je datum primitka ili predaje pismena bitan za računanje rokova ili ako iz pismena nisu vidljivi podaci o pošiljatelju, a taj je podatak napisan na omotnici.

- **Pismena označena stupnjem tajnosti**

Za pismena i druge dokumente označene stupnjem tajnosti u informacijskom sustavu uredskog poslovanja vode se evidencije, sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

- **Jednoznačnost i redni broj pismena**

Jednoznačnost pismena unutar javnopravnog tijela označava se jedinstvenom oznakom pismena.

Redni broj pismena u predmetu automatski se dodjeljuje i evidentira u informacijskom sustavu uredskog poslovanja prema sljedećem slobodnom broju u predmetu, redoslijedu i datumu nastanka ili zaprimanja.

3.1.5. Klasifikacija pismena

Evidencija predmeta upravnog postupka i evidencija predmeta neupravnog postupka vode se po sustavu klasifikacijskih oznaka.

Prilikom osnivanja predmeta određuje se klasifikacijska oznaka koja se sastoji od četiri grupe brojčanih oznaka prema:

1. upravnom području ili djelatnosti

- određuje se prema sadržaju prvog pismena u predmetu, koja se svrstavaju prema upravnom području ili djelatnosti u glavne grupe, grupe, podgrupe i djelatnosti unutar podgrupe; prvi broj označava glavnu grupu, drugi broj grupu, treći broj podgrupu unutar pojedinog upravnog područja, a četvrti i peti broj označavaju djelatnost unutar podgrupe;

2. vremenu

- određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj je određeni predmet otvoren

3. obliku i

- brojčana oznaka dosjea koja po potrebi razrađuje klasifikaciju na uže cjeline

4. rednom broju predmeta

- označava redoslijed predmeta unutar klasifikacije, a označava se brojevima od jedan pa nadalje u jednoj kalendarskoj godini

- **Klasifikacijska oznaka**

  - označava se sa »KLASA:«
  - brojevi koji označavaju glavnu grupu, grupu i podgrupu odvajaju se spojnicom (-) od brojeva koji označavaju djelatnost unutar podgrupe, a kosom crtom (/) od klasifikacije prema vremenu, iza brojeva koji označavaju klasifikaciju prema vremenu stavlja se spojnica (-) i brojčana oznaka klasifikacije prema obliku.
  - redni broj predmeta odvaja se kosom crtom (/) od brojčane oznake klasifikacije prema obliku.

Pismena predmeta upravnog postupka moraju prije brojčane oznake imati i oznaku prvostupanjskog ili drugostupanjskog upravnog postupka (UP/I ili UP/II).

- **Plan klasifikacijskih oznaka**

Čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka nakon svake promjene nadležnosti i djelokruga javnopravnog tijela u skladu s klasifikacijskim okvirom za određivanje brojčane oznake pismena propisanog naputkom. Klasifikacijske oznake utvrđene planom unose se u informacijski sustav uredskog poslovanja. Javnopravno tijelo u jednoj kalendarskoj godini ne smije osnovati dva ili više predmeta iste klasifikacijske oznake različitog sadržaja.

- **Sadržaj predmeta**

Ako su za isti sadržaj otvorena dva ili više predmeta isti će se prema uputi službene osobe u informacijskom sustavu uredskog poslovanja povezati na način da se predmet nastavlja voditi pod klasifikacijskom oznakom predmeta koji je prvi otvoren, a kod ostalih predmeta onemogućit će se daljnji rad. Pismena upisana u predmet na kojem je onemogućen rad evidentirat će se u predmet koji je prvi otvoren prema sljedećem slobodnom rednom broju pismena u predmetu.

Ako je sadržaj jednog predmeta potrebno razdvojiti u više različitih predmeta, u informacijskom sustavu uredskog poslovanja otvorit će se potreban broj predmeta pod različitim klasifikacijskim oznakama. Pismena iz prvog predmeta prema pisanoj uputi službene osobe koja rješava predmet mogu se evidentirati i u novom predmetu.

Ako neupravni predmet treba postati upravni, predmet se nastavlja voditi pod novom klasifikacijskom oznakom, a u ranijem predmetu onemogućit će se daljnji rad i naznačiti u informacijskom sustavu uredskog poslovanja pod kojom će se klasifikacijskom oznakom dalje voditi. Povezivanje i prijenos upisa provest će službena osoba koja obavlja poslove pisarnice ili druga ovlaštena službena osoba, a prema pisanoj uputi službene osobe koja vodi postupak.

3.1.6. Urudžbeni broj

- označava se »URBROJ:«.
- određuje se prilikom izrade akta, a sastoji se od:

1. brojčane oznake tijela

oznaka koja određuje javnopravno tijelo, a dodjeljuje se prema Popisu brojčanih oznaka javnopravnih tijela (koji se vodi u elektroničkom obliku i dostupan je putem poveznice https://jpt.gov.hr/Prod/)

2. rednog broja pismena.

- određuje se prema redoslijedu nastanka unutar predmeta.

(Prema potrebi javnopravnog tijela urudžbeni broj može sadržavati brojčanu oznaku ustrojstvene jedinice, brojčanu oznaku službene osobe koja je izradila akt i godinu nastanka akta, u kojem slučaju čelnik javnopravnog tijela donosi plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba.)

Brojčana oznaka tijela odvaja se spojnicom (-) od rednog broja pismena u predmetu.

Ako se urudžbeni broj razrađuje i po ustrojstvenim jedinicama u tijelu, te se oznake navode od najviše do najniže ustrojstvene jedinice i međusobno se odvajaju spojnicama (-).

Ako se urudžbeni broj razrađuje i po pojedinim službenim osobama i godini nastanka akta, broj službene osobe odvaja se kosom crtom (/) od oznake ustrojstvene jedinice, spojnicom (-) od godine nastanka akta i spojnicom (-) od rednog broja pismena u predmetu.

Redni broj pismena u predmetu automatski se dodjeljuje i evidentira u informacijski sustav uredskog poslovanja prema sljedećem slobodnom broju u predmetu, redoslijedu i datumu nastanka ili zaprimanja.

3.1.7. Dostava predmeta i pismena u rad

- dostavljaju se u rad nadležnoj ustrojstvenoj jedinici kroz informacijski sustav uredskog poslovanja istog dana kad su otvoreni odnosno zaprimljeni, a najkasnije prvog sljedećeg radnog dana osim ako se radi o posebnim postupcima (pošiljke označene stupnjem tajnosti, pošiljke u vezi s natječajima za zapošljavanje, javne nabave i sl.).

Raspoređivanje predmeta i pismena u rad službenim osobama kroz informacijski sustav obavlja ovlaštena službena osoba u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici, a mogu se i automatski raspoređivati u rad putem informacijskog sustava uredskog poslovanja kada je to moguće u radnom procesu.

Ako se predmet vodi i u fizičkom obliku o tome se sastavlja službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja, a predmet u fizičkom obliku dostavlja se službenoj osobi kojoj je predmet raspoređen u rad.

- **<u>Pristup informacijskom sustavu uredskog poslovanja</u>**

Sve službene osobe javnopravnog tijela moraju imati pristup informacijskom sustavu uredskog poslovanja u skladu s dodijeljenim ovlastima prema odluci tog tijela. U slučaju prestanka rada u javnopravnom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici službena osoba dužna je kroz informacijski sustav uredskog poslovanja nedovršene predmete dostaviti nadređenoj službenoj osobi, a dovršene u pismohranu. Ako službena osoba ne postupi u skladu s prethodno navedenim, predmeti se automatski prenose na njoj neposredno nadređenu službenu osobu.

Ako je službena osoba vodila predmete i u fizičkom obliku, nedovršene predmete predaje nadređenoj službenoj osobi, a dovršene u pismohranu.

- **<u>Promjene u javnopravnim tijelima</u>**

U slučaju prestanka rada ili promjene nadležnosti i djelokruga javnopravnih tijela, u informacijskim sustavima uredskog poslovanja tih tijela se evidentiraju promjene vezane uz predmet.

Javnopravno tijelo koje predaje predmet evidentira u svom informacijskom sustavu uredskog poslovanja razlog, vrijeme i način predaje svakog pojedinog predmeta te naziv javnopravnog tijela koje je preuzelo predmet.

Javnopravno tijelo koje preuzima predmet evidentira u svom informacijskom sustavu uredskog poslovanja razlog, vrijeme i način preuzimanja svakog pojedinog predmeta te naziv javnopravnog tijela od kojeg je preuzelo predmet.

3.1.8. Administrativno-tehnička obrada akta

- **Službeno dopisivanje s javnopravnim tijelima i strankama**

Službeno dopisivanje s javnopravnim tijelima i strankama obavlja se aktima, koji sadrže:

1. zaglavlje
2. jedinstvenu oznaku pismena
3. naziv ili osobno ime te adresu primatelja
4. kratku naznaku sadržaja predmeta
5. tekst akta
6. oznaku naziva službene dužnosti i osobno ime službene osobe
7. potpis i
8. pečat,

a elektronički potpisan akt mora sadržavati vizualni prikaz svih dijelova potpisa sukladno propisima kojima se uređuje povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

Pored prethodno navedenih dijelova, akt može sadržavati i druge podatke: vezu, naznaku priloga, kome se akt dostavlja osim primatelju, adresu javnopravnog tijela, osobni identifikacijski broj (OIB) te druge jedinstvene identifikatore i druge dijelove sukladno posebnim propisima i potrebama javnopravnog tijela.

Akt u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom ne mora sadržavati i elektronički pečat.

Kvalificirani elektronički pečat koristi se za ovjeru elektroničkih dokumenata na kojima nije potreban elektronički potpis, ali izvornost i cjelovitost dokumenta trebaju biti osigurane.

Primjer akta (sastavni dijelovi):

Grb

Republika Hrvatska

Naziv tijela ---- zaglavlje akta

KLASA:

URBROJ:

Mjesto i datum

NAZIV I ADRESA PRIMATELJA

PREDMET:

Veza: KLASA: ____ URBROJ: ___ od _____

TEKST AKTA

Prilozi:

O tome obavijest:

dužnost, ime i prezime te POTPIS ovlaštene službene osobe i otisak službenog PEČATA

- **Službeno dopisivanje unutar javnopravnog tijela**

Akt sadrži:

1. zaglavlje u kojem se navodi naziv ustrojstvene jedinice stvaratelja akta i datum stvaranja akta
2. naziv ustrojstvene jedinice kojoj se upućuje akt
3. kratku naznaku sadržaja predmeta
4. tekst akta
5. ime i prezime te potpis ovlaštene službene osobe.

- **Zaglavlje akta**

Jedinstvena oznaka pismena se stavlja, u pravilu, u gornjem desnom uglu akta.

Zaglavlje se stavlja u gornjem lijevom uglu akta, koje sadrži:

1. grb Republike Hrvatske
2. naziv »Republika Hrvatska«
3. naziv tijela
4. klasifikacijsku oznaku
5. urudžbeni broj
6. mjesto i
7. datum izrade akta.

Zaglavlje akta upravne organizacije u sastavu ministarstva, koja je ustrojena temeljem posebnog zakona, pored prethodno navedenog, iza naziva ministarstva sadrži i naziv upravne organizacije.

Zaglavlje akta ustrojstvene jedinice tijela državne uprave, pored prethodno navedenog, iza naziva tijela kojem pripada, može sadržavati i naziv ustrojstvene jedinice.

Zaglavlje akta tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

1. grb Republike Hrvatske
2. naziv »Republika Hrvatska«
3. naziv županije
4. naziv općine ili grada ako je riječ o aktu jedinice lokalne samouprave
5. klasifikacijsku oznaku
6. urudžbeni broj
7. mjesto i
8. datum izrade akta.

Zaglavlje akta tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iza naziva jedinice sadrži i naziv tijela jedinice odnosno upravnog tijela jedinice.

Zaglavlje akta mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara pored navedenih dijelova, sadrži naziv mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara i naziv tijela mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara.

Ako jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ima svoj grb, isti se može staviti u istom retku ispred naziva te jedinice.

Zaglavlje akata pravnih osoba s javnim ovlastima izdanih na temelju javnih ovlasti sadrži:

1. grb Republike Hrvatske
2. naziv »Republika Hrvatska«
3. naziv pravne osobe s javnim ovlastima
4. klasifikacijsku oznaku
5. urudžbeni broj
6. mjesto i
7. datum izrade akta

- **Sadržaj akta**

U slučaju ispisivanja dvojezičnog ili višejezičnog zaglavlja akta sukladno posebnom zakonu, zaglavlje akta ispisuje se na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

S desne strane ispod zaglavlja akta navodi se osobno ime ili naziv primatelja te adresa primatelja.

Ako se akt istog sadržaja (raspis) dostavlja istovrsnim tijelima odnosno pravnim osobama, ispod naziva vrste tijela odnosno pravnih osoba stavlja se oznaka »s v i m a«.

Ispred kratke naznake sadržaja predmeta stavlja se oznaka »PREDMET:«, s lijeve strane akta, a ispod adrese primatelj. Ispod oznake »PREDMET:« upisuje se oznaka »Veza:« ako je ima i u nastavku navodi KLASA, URBROJ ili druga oznaka te datum pismena na koje se odgovara.

- **Tekst akta**

- mora biti jasan, sažet i čitak
- mogu se upotrebljavati samo općepoznate pokrate i skraćenice
- zakone i druge propise u aktu prvi put se navodi punim nazivom uz naznaku naziva i broja službenog glasila u kojem su objavljeni, a u nastavku akta zakoni i drugi propisi navode se na način kako su pokraćeni kod prvog navođenja njihovog punog naziva.

- **Potpis akta**

Prije potpisa akt u informacijskom sustavu uredskog poslovanja potvrđuju sve službene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi po hijerarhiji.

Akte potpisuje ovlaštena službena osoba:

- oznaka naziva službene dužnosti i osobno ime službene osobe ispisuje se s desne strane ispod teksta akta jedno ispod drugog te se ispisuje velikim tiskanim slovima.

Na akte se stavlja kvalificirani elektronički potpis kvalificiranog pružatelja usluge povjerenja ili elektronički pečat. Akt u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom ne mora sadržavati i elektronički pečat. Kvalificirani elektronički pečat koristi se za ovjeru elektroničkih dokumenata na kojima nije potreban elektronički potpis, ali izvornost i cjelovitost dokumenta trebaju biti osigurane.

Na akte označene stupnjem tajnosti »POVJERLJIVO«, »TAJNO« i »VRLO TAJNO« koji se obrađuju, pohranjuju i prenose informacijskim sustavima stavlja se elektronički potpis ili elektronički pečat odobren od tijela nadležnog za sigurnost informacijskih sustava.

Akti i drugi dokumenti, koji se u pravilu izdaju iz informacijskih sustava automatskom obradom podataka, kod kojih nije potreban potpis ovlaštene službene osobe, a njihova vjerodostojnost mora biti osigurana, ovjeravaju se kvalificiranim elektroničkim pečatom.

Na akt koji se otprema samo u fizičkom obliku, pečat se otiskuje s lijeve strane potpisa ovlaštene službene osobe jednim dijelom preko naziva službene dužnosti i potpisa.

Elektronički potpisan akt mora sadržavati vizualni prikaz svih dijelova potpisa sukladno propisima kojima se uređuje povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

Akt koji je izvorno izdan u elektroničkom obliku pravno je valjan i kada je ispisan na papiru ako postoji mogućnost potvrde cjelovitosti i izvornosti elektroničkim putem.

Presliku pismena ili isprave u fizičkom obliku koja se u izvorniku nalazi u javnopravnom tijelu, na zahtjev stranke ili drugog javnopravnog tijela ovjerava potpisom i pečatom ovlaštena službena osoba tog javnopravnog tijela.

Elektronički prijepis pismena ili isprave koja je izvorno izdana u elektroničkom obliku ovjerava se kvalificiranim elektroničkim pečatom javnopravnog tijela.

- **Prilozi akta**

Ako akt sadrži priloge, ispod potpisa s lijeve strane akta stavlja se oznaka »Prilozi:«, koji se označavaju rednim brojevima, njihovim nazivima i navode po redu izlaganja u aktu te tim redom slažu uz akt.

- **Dostava akta drugim primateljima, pravni lijek, izvršnost i pravomoćnost**

Dostava

- ako se akt dostavlja i drugim primateljima radi obavijesti, ispod potpisa s lijeve strane akta, odnosno ispod oznake »Prilozi:« stavlja se oznaka »O tome obavijest:« te navode primatelji.

Uputa o pravnom lijeku

- u aktima koji sadrže uputu o pravnom lijeku ispod upute o pravnom lijeku s lijeve strane akta stavlja se oznaka »DOSTAVITI:« te navode primatelji.
- za akte koji se izdaju s istim osnovnim tekstom, mogu se koristiti propisani obrasci ili obrasci koje izradi nadležno javnopravno tijelo.

Izvršnost i pravomoćnost

– izvršnost ili pravomoćnost upravnog akta u elektroničkom obliku potvrđuje se zasebnim aktom koji mora sadržavati vezu na akt na koji se odnosi.

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Grad Varaždin
Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo
Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000051
URBROJ: 2186-1-05/1-22-0015
Varaždin, 26.04.2022.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 25.04.2022. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000051, URBROJ: 2186-1-05/1-22-0013 od 21.04.2022. godine) postalo je pravomoćno.

[redacted]PROČELNIK
[redacted] dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- Ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - GRAD VARAŽDIN
    HR-42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000051, URBROJ: 2186-1-05/1-22-0015 1/1 ID: P20220405-831608-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

3.1.9. Otprema akta

Način otpreme akta određuje službena osoba zadužena za rješavanje predmeta uputom u informacijskom sustavu uredskog poslovanja. Akt elektroničkim putem otprema službena osoba zadužena za rješavanje predmeta i to se automatski evidentira u informacijskom sustavu uredskog poslovanja.

Na omotnici u kojoj se otprema akt na gornjem lijevom uglu naslovne strane ispisuju se naziv i adresa pošiljatelja, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta koji se nalazi u omotnici. Omotnice s aktima označenim stupnjem tajnosti otpremaju se sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

Akt koji se otprema elektroničkim putem mora biti u obliku koji onemogućava promjenu sadržaja.

Akt u fizičkom obliku otprema službena osoba koja obavlja poslove pisarnice ili druga ovlaštena službena osoba. Prilikom otpreme akta u fizičkom obliku, službena osoba koja obavlja poslove pisarnice dužna je provjeriti formalnu ispravnost akta i na nedostatke upozoriti službenu osobu zaduženu za rješavanje predmeta te ga vratiti radi njihovog otklanjanja. Akt u fizičkom obliku se otprema danom preuzimanja, a najkasnije prvog sljedećeg radnog dana, u pravilu, običnom pošiljkom ako nije drukčije propisano.

Ako se više akata otprema u fizičkom obliku istog dana, istom primatelju i na istu adresu, mogu se staviti u jednu omotnicu i otpremiti na način koji je predviđen za jedan od tih akata koji pruža najveću razinu sigurnosti o isporuci ili daje najviše potrebnih podataka o dostavi.

Podaci o aktima otpremljenim putem davatelja poštanskih usluga vode se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja (dostavna lista za poštu). Informacijski sustav uredskog poslovanja mora omogućavati ispis dostavne liste za poštu i sadrži klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, podatke o primatelju, vrsti pošiljke i datumu otpreme.

Dostavna lista može sadržavati i druge podatke sukladno potrebama javnopravnog tijela i zahtjevu pružatelja poštanskih usluga koje to tijelo koristi.

3.1.10. Rokovnik predmeta

– vodi se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja.

Rokove upisuje službena osoba zadužena za rješavanje predmeta ili ih automatski određuje informacijski sustav ako je riječ o propisanim rokovima.

Službena osoba dobiva obavijest kroz informacijski sustav uredskog poslovanja o datumu kad nastupa rok.

Predmeti koji se vode u fizičkom obliku, za vrijeme trajanja roka ostaju kod službene osobe zadužene za rješavanje predmeta, osim ako iz tehničkih ili organizacijskih razloga odlukom tijela nije drukčije određeno.

3.1.11. Predmet za pismohranu i arhiv

- **Pismohrana**

Dovršeni predmet službena osoba zadužena za rješavanje predmeta dostavlja kroz informacijski sustav uredskog poslovanja u pismohranu. Informacijski sustav uredskog poslovanja automatski dodaje datum upućivanja predmeta u pismohranu i oznaku »a.a«.

Riješeni predmeti stavljaju se u pismohranu i u njoj se čuvaju sukladno propisima o zaštiti arhivske građe (do predaje nadležnom arhivu ili se uništavaju protekom određenog vremenskog razdoblja). Po klasifikacijskim oznakama vodi se i knjiga pismohrane. Riješeni predmeti snimaju se na elektronički medij ako se predmeti obrađuju elektroničkim putem.

O ponovnom otvaranju predmeta u informacijskom sustavu uredskog poslovanja evidentira se datum otvaranja i datum vraćanja predmeta u pismohranu.

Predmeti označeni stupnjem tajnosti čuvaju se odvojeno od ostalih predmeta sukladno propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

Dokumentacijska zbirka ili cjelina organizira se prema klasifikacijskim oznakama i stavlja u posebni omot (arhivsku mapu) na kojoj su označeni podaci koji se odnose na tehničku jedinicu. Na svaki posebni omot stavlja se naziv javnopravnog tijela, klasifikacijska oznaka i oznaka »a.a«.

S predmetima u pismohrani postupa službena osoba osposobljena za obavljanje poslova upravljanja dokumentarnim gradivom. O izdavanju ili ponovnom otvaranju predmeta, koji su u pismohrani u fizičkom obliku, sastavlja se službena bilješka u informacijskom sustavu uredskog poslovanja koja sadrži ime službene osobe kojoj se dostavlja predmet, datum izdavanja i datum vraćanja predmeta u pismohranu. Predmeti iz pismohrane mogu se izdavati ovlaštenim osobama izvan javnopravnog tijela ako postoji zakonom određena svrha i uz pisano odobrenje čelnika javnopravnog tijela.

- **Arhiv**

Kad se dokumentarno gradivo izlučuje ili predaje nadležnom arhivu, akt o uništenju, odnosno akt o predaji gradiva nadležnom arhivu donosi čelnik javnopravnog tijela sukladno propisima kojima se uređuje zaštita i obrada dokumentarnog i arhivskog gradiva. U slučaju potrebe pohranjivanja podataka izvan informacijskog sustava, a prije predaje nadležnom arhivu, javnopravna tijela su dužna osigurati zaštitu izvornosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti podrijetla, čitljivosti i povjerljivosti gradiva.

3.2. Upravne pristojbe

3.2.1. Pristojbena obveza, postupak za utvrđivanje i naplatu upravne pristojbe te vrste oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

➢ **<u>Općenito</u>**

Plaćaju se za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama i u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.

Uredbom Vlada Republike Hrvatske propisuje Tarifu upravnih pristojbi (u daljem tekstu: Tarifa), kojom se propisuju:

- opće pristojbe i
- pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

➢ **Pristojbeni obveznik**

- osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je Tarifom propisano plaćanje pristojbe.

Ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.

Ako više pristojbenih obveznika podnosi jedan zajednički zahtjev kojim se traži izdavanje istog akta, za zahtjev se plaća jedna pristojba.

Ako za isti akt ili radnju postoje dva ili više pristojbena obveznika, njihova obveza za plaćanje pristojbi za pojedini akt ili radnju je solidarna, a iznimno, ako se primjenjuje Tarifa, za donošenje pojedinog akta ili obavljanje radnje po zahtjevu više pristojbenih obveznika, pristojba se plaća onoliko puta koliko ima podnositelja zahtjeva.

- **Pristojbena obveza**

– nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave, odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska, neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik;
– plaćaju se u trenutku nastanka pristojbene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drugačije.

Za akte i radnje za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom propisana pristojba u posebnom području pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

Ako se zahtjevu pristojbenog obveznika ne udovoljava, pristojbena obveza za pismena i radnje nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi.

- **Pristojbena osnovica**

Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 5,00 eura zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 5,00 eura na višu stotinu.

3.2.2. Oslobođenje od plaćanja pristojbi

- **<u>Opća oslobođenja</u>**

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela
2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu
3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove - memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 3981,68 eura, o čemu se daje pisani iskaz
6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja
14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom

15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku
16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.

- **Predmetna oslobođenja**

Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određena pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju, prema odredbama ovoga Zakona ili prema posebnim propisima.

Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

1. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnopravnim tijelima
2. zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama
3. zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći
4. sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom
5. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama
6. zahtjeve za naknadu štete osoba neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima
7. pismena i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe
8. pismena i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza
9. pismena i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima
10. ovjeru pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna)
11. pismena i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja podataka upisanih u registar birača
12. akte i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih evidencija
13. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica

14. pismena i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu
15. sva pismena i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi
16. sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te sva pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima
17. sva pismena i radnje u postupcima stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi koji se vode prema posebnom propisu
18. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu
19. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu
20. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata prema posebnom propisu
21. pismena i radnje u svezi s redovitim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu nakon završenog školovanja ili diplome
22. pismena i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa te pismena i radnje u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju
23. izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje
24. pismena i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih
25. pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija
26. pismena i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva
27. pismena i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti iz područja obrane
28. pismena i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima, dozvole boravka za strance na stalnom boravku, potvrde o prijavi privremenog boravka za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora, dozvole boravka za azilante te dozvole boravka za strance pod supsidijarnom zaštitom i privremenom zaštitom
29. pismena i radnje u svezi sa zaštitom kulturnih dobara, osim za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta

30. pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode
31. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu
32. pismena i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba
33. pismena i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
34. prijave i odjave prebivališta i boravišta osoba
35. pismena i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
36. zahtjeve i uvjerenje o matičnom broju građana
37. zahtjeve i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju
38. pismena i radnje po postupcima u kojima se primjenjuju carinski propisi Europske unije i carinski propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa Europske unije čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije
39. pismena i radnje po postupcima iz propisa kojima se uređuje oporezivanje trošarinama i posebnim porezima
40. u postupcima izdavanja isprava koje se izdaju prema odredbama sporazuma koje Republika Hrvatska sklapa o pograničnom prometu i suradnji
41. pismena i radnje u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite
42. kod odjave oružja vlasnika registriranog oružja koji to oružje poklanjaju Republici Hrvatskoj
43. pravne lijekove protiv odluka u vezi s povratkom državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj
44. zahtjeve za vizu za članove obitelji hrvatskog državljanina
45. zahtjeve za vizu za djecu do 12 godina
46. zahtjeve za vizu za nositelje diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
47. zahtjeve za vizu za članove obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju
48. zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga
49. zahtjeve za vizu za učenike, studente, studente na poslijediplomskim studijima te nastavnike u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe
50. zahtjeve za vizu za istraživače, državljane trećih zemalja, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o olakšavanju izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3. 11. 2005.)
51. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za gostujuće nastavnike i suradnike na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa
52. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za strane istraživače koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa

53. zahtjeve za vizu za predstavnike neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija
54. pismena i radnje u postupku rješavanja po prigovoru za zaštitu prava putnika u zračnom prometu
55. za upisivanje i ovjeru podataka upisanih u brodske isprave, zapise i knjige te u isprave i knjige plovila koje vode lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj
56. zahtjeve za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i ruralnom razvoju
57. u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom
58. pismena i radnje u postupcima prijave i proglašenja projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
59. pismena i radnje na zahtjev inozemnih nadležnih tijela sukladno međunarodnim ugovorima koji su u primjeni
60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

Oslobođenja se primjenjuju za sva pismena i radnje neovisno o tome vodi li se postupak pred tijelima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Oslobođenje od plaćanja pristojbi na zahtjev za vizu mogu se osloboditi osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz humanitarnih razloga, volontirati, radi kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela Republike Hrvatske te kao sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja u dobi do 25 godina.

Pristojbe se ne plaćaju kod elektroničke razmjene podataka o kojima tijela državne uprave vode službenu evidenciju, s institucijama koje dokažu da temeljem propisa imaju pravni temelj za korištenje tih podataka te kod elektroničkih usluga razine informatiziranosti 4 i više.

Ako je za pojedina pismena i radnje ovim Zakonom propisano plaćanje odnosno oslobođenje od plaćanja pristojbi, a posebnim propisom je propisano drugačije, primjenjuje se poseban propis.

Strani državljani na stalnom, privremenom ili kratkotrajnom boravku u Republici Hrvatskoj, a u skladu s posebnim propisom, izjednačeni su s hrvatskim državljanima glede plaćanja pristojbi, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

- **Povrat pristojbe**

Pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo.

Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, u roku od 90 dana od dana kada je pristojba više ili pogrešno uplaćena, odnosno od dana saznanja da radnja nije obavljena, a o zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima zaprima se u nadležnim ispostavama Ministarstva financija, Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima, a o zahtjevu odlučuje rješenjem Ministarstvo financija protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

- **Zastara**

– Na postupke utvrđivanja zastare prava na naplatu pristojbe, kao i postupke utvrđivanja prava na povrat pristojbe primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći porezni postupak.

3.3. Pečat, žig i natpisna ploča javnopravnih tijela

3.3.1. Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske, njegova svojstva i mogućnosti korištenja

- **Uporaba i primjena**

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe:

a. Predsjednik Republike Hrvatske, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim položajem te njihovi upravni odjeli te druga upravna tijela i stručne službe;
b. pečatom i žigom s grbom Republike Hrvatske potvrđuje se vjerodostojnost akta koje prethodno navedene tijela donose, kojima se međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama i građanima.
c. pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti (pečat i žig s grbom stavljaju samo na akte koje donose u okviru javnih ovlasti).

- **Osnovni pojmovi i definicije**

Pečat

- okruglog oblika,
- izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala,
- a služi za **otiskivanje** na papir ili drugu podlogu

Žig

- okruglog oblika,
- izrađen od metala ili drugog odgovarajućeg materijala,
- a služi za **utiskivanje** u papir ili drugu podlogu

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske

- sadrži naziv i grb Republike Hrvatske te naziv, odnosno ime i sjedište tijela koja rabe pečat i žig te pravne osobe s javnim ovlastima
- u pečatu i žigu hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ispisuje se naziv Republike Hrvatske, naziv odnosno ime i sjedište tijela koja rabe pečat i žig te naziv i sjedište pravne osobe s javnim ovlastima

Kada je ustavnim zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom utvrđena službena uporaba jezika i pisma etničke i nacionalne zajednice ili manjine, sadržaj pečata i žiga ispisuje se jezikom i pismom etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Veličina i način ispisivanja sadržaja pečata i žiga

Predsjednik Republike Hrvatske, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovi upravni odjeli i druga upravna tijela i stručne službe, te pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti imaju jedan ili više pečata i žigova (dalje: „korisnik pečata i žiga“). Broj pečata i žigova koje će korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske rabiti određuje čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, cijeneći stvarne potrebe.

Veličina pečata i žiga

- promjera 38 mm;
- promjera 25 mm ili 18 mm – samo u slučajevima u kojima bi uporaba pečata i žiga promjera 38 mm bila nepodesna;
- zavod za platni promet u Republici Hrvatskoj može imati u uporabi i pečate i žigove promjera 30 mm.

➢ **<u>Sadržaj pečata i žiga</u>**

- ispisuje se u pečatu i žigu u koncentričnim krugovima oko grba Republike Hrvatske, koji se nalazi u sredini pečata i žiga, s tim da naziv "Republika Hrvatska" u pečatu i žigu mora biti ispisan većim slovima od teksta ostalog sadržaja pečata i žiga.
- tekst u pečatu i žigu ispisan na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine mora biti ispisan istom veličinom slova kao i tekst ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
- ako korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske rabi više pečata i žigova istovjetnog promjera, svaki od tih pečata i žigova mora biti označen rednim brojem, koji se stavlja u pečat i žig iznad grba Republike Hrvatske.

3.3.2. Uporaba i rukovanje pečatom i žigom

Povjera na uporabu

- čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske pismeno će odrediti kojem će djelatniku povjeriti pečat i žig na uporabu, kojem treba osigurati uvjete za sigurno čuvanje pečata i žiga.
- djelatnik ne smije pečat i žig tijekom radnog vremena ostavljati bez nadzora, a nakon završetka radnog vremena dužan je pečat i žig pohraniti tako da se onemogući pristup neovlaštenih osoba pečatu i žigu.

Uporaba

- pečat i žig se rabe u službenim prostorijama korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske
- iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, pečat i žig mogu se rabiti i izvan tih prostorija.

Evidencija

- korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske dužan je voditi evidenciju o pečatima i žigovima koje rabi (vodi se na Obrascu broj 1 - Evidencija pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske), koja sadrži sljedeće podatke:
    - redni broj, brojčanu oznaku i datum rješenja tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave kojim je odobrena izrada pečata i žiga, otisak pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, datum početka uporabe pečata i žiga, oznaku ustrojstvene jedinice koja rabi pečat i žig, potpis ovlaštenog djelatnika kojem su pečat i žig povjereni na uporabu, dan kada su pečat i žig dostavljeni tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave radi uništavanja i rubriku za primjedbe.

Tijela ovlaštena za izradu i uništenje pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske

- samo ovlašteni obrtnik i ovlašteno trgovačko društvo temeljem rješenja o ovlaštenju iz koje donosi Ministarstvo unutarnjih poslova.

- **Odbijanje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja**

Ministarstvo unutarnjih poslova odbit će zahtjev za izdavanje ovlaštenja obrtniku i trgovačkom društvu:

1. koji pri nadležnom tijelu nisu registrirani za obavljanje djelatnosti proizvodnje pečata i žigova,
2. koji nemaju uvjete za sigurno čuvanje izrađenih pečata, žigova i matrica,
3. kod kojeg je odgovorna osoba ili osoba koja rukuje pečatima i žigovima osuđena zbog kriviičnog djela iz koristoljublja ili zbog inače nečasnog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, sve dok traju pravne posljedice osude.

- **Promjena podataka**

Obrtnik i odgovorna osoba u trgovačkom društvu dužni su o promjeni naziva, sjedišta, prestanku ili drugoj statusnoj promjeni izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

Ukidanje ovlaštenja

Ministarstvo unutarnjih poslova ukinut će obrtniku i trgovačkom društvu ovlaštenje za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske:

1. ako nakon izdavanja ovlaštenja nastupi neki od razloga iz točke 7.1., koje utvrđuje po službenoj dužnosti, i
2. na zahtjev obrtnika ili trgovačkog društva

Evidencija o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

Obrtnik i trgovačko društvo dužni su voditi evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske koje su izradili, a matrice izrađenih pečata i žigova uništiti te o uništenju matrica moraju sastaviti zapisnik.

Evidencija:

- vodi se na Obrascu broj 3 - Evidencija izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, u obliku knjige tvrdih korica koja mora imati stranice označene rednim brojem i koja mora biti ovjerena od strane Ministarstva unutarnjih poslova;
- sadrži redni broj, puni naziv i sjedište korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske koji je naručio izradu pečata i žiga, broj i datum narudžbe, otisak izrađenog pečata i žiga, datum uručenja pečata i žiga korisniku pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, vlastoručni potpis čelnika ili osobe koju on pismeno ovlasti ili odgovorne osobe korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske kojim je potvrdio preuzimanje izrađenih pečata i žigova;
- knjiga evidencije ovjerava se na posljednjoj stranici na način da sadrži: ukupan broj stranica, datum ovjere, vlastoručni potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i otisak pečata Ministarstva unutarnjih poslova

Moraju se uništiti:

1. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koji se zbog promjene naziva tijela koje rabe pečat i žig, istrošenosti ili drugog razloga koji ih čini neuporabivim, stavljaju izvan uporabe,
2. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koje rabe tijela, a koja prestaju s radom,
3. pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske koje je rabila pravna osoba, a koja je promijenila naziv, prestala s radom ili koja više nema javne ovlasti.

Pečati i žigovi iz stavka dostavljaju se radi uništenja tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kojima se prilaže se i popis tih pečata i žigova na Obrascu broj 4 - Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti

- čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske dužna je tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave dostaviti pečate i žigove radi uništavanja najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih pečate i žigove treba uništiti.

Popis pečata i žigova koje treba uništiti sadrži sljedeće podatke: naziv i adresu sjedišta korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, razlog uništavanja pečata i žiga redni broj, promjer pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, otisak pečata i žiga, datum i vlastoručni potpis čelnika odnosno odgovorne osobe korisnika pečata i žiga te mjesto za otisak službenog pečata.

Uništavanje pečata i žigova obavlja tročlana komisija tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave koju imenuje ministar uprave, o čijem se radu sastavlja se zapisnik, koji mora sadržavati:

- dan i mjesto uništavanja pečata i žigova, ime i prezime nazočnih članova komisije, popis pečata i žigova koji su uništeni i vlastoručni potpis članova komisije.

Prije stavljanja u arhivu zapisniku se prilažu obrasci (Obrazac broj 4 – Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti) za sve pečate i žigove čije je uništavanje utvrđeno zapisnikom.

Matrice izrađenih pečata i žigova

- uništavaju se odmah nakon okončanja postupka izrade pečata i žiga, o čemu se vodi zapisnik, koji mora vlastoručno potpisati obrtnik ili odgovorna osoba trgovačkog društva.

➢ Odobrenje za izradu pečata i žiga

Tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave daje odobrenje za izradu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske tijelima iz koja rabe pečat i žig Republike Hrvatske i pravnim osobama s javnim ovlastima, a ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za uporabu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske.

Korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske podnosi tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za izradu pečata i žiga, koji mora sadržavati:

- broj (količina i redni broj pečata i žigova) i promjer pečata i žiga,
- sadržaj pojedinog pečata i žiga (naziv ili ime i sjedište tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima),
- pismo etničke i nacionalne zajednice ili manjine na kojem treba ispisati sadržaj pečata i žiga,
- naziv i sjedište ovlaštenog obrtnika ili trgovačkog društva kod kojeg će korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske naručiti izradu pečata i žiga.

U slučaju kada zahtjev podnosi pravna osoba koja na temelju zakona ima javne ovlasti dužna je u zahtjevu obrazložiti koje javne ovlasti ima i na temelju kojeg zakona te priložiti i rješenje o upisu u odgovarajući registar te dokumentaciju iz koje je vidljivo koju je djelatnost temeljem upisa u odgovarajući registar pravna osoba ovlaštena obavljati.

Korisnici pečata i žiga koji su osnovani zakonom dužni su citirati zakon kojim su osnovani i „Narodne novine“ u kojima je zakon objavljen.

Ako korisnik pečata i žiga zahtjevom zatraži da sadržaj pečata i žiga uz hrvatski jezik i latinično pismo sadrži i jezik i pismo etničke i nacionalne zajednice ili manjine, dužan je priložiti statut jedinice lokalne samouprave kojim je propisano pravo službene uporabe jezika i pisma etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Primjerak rješenja kojim je odobrena izrada pečata i žiga tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave dostavlja ovlaštenom obrtniku ili trgovačkom društvu kod kojeg korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske naručuje izradu pečata i žiga.

O izdanim odobrenjima za izradu pečata i žiga tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave vodi evidenciju (vodi se na Obrascu broj 2 - Evidencija izdanih odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske), koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv i sjedište korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, sadržaj i redni broj pečata i žiga, promjer pečata i žiga, broj komada, brojčanu oznaku i datum rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

- **Nestanak pečata i žiga i evidencija**

- čelnik tijela koja rabe pečat i žig Republike Hrvatske odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima dužan je odmah prijaviti tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave te
- oglasiti u "Narodnim novinama" u roku od 8 dana od saznanja za nestanak.
- uz prijavu nestanka pečata i žiga mora se navesti promjer, redni broj i sadržaj nestalog pečata i žiga.

- **Evidencija**

– Tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave vodi evidenciju nestalih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, brojčanu oznaku i datum podneska kojim je prijavljen nestanak pečata i žiga, naziv i sjedište korisnika pečata i žiga, sadržaj pečata i žiga, promjer pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, datum prijave nestanka, rubrika za primjedbe.

Osoba koja pronađe pečat ili žig s grbom Republike Hrvatske dužna ga je neodgodivo predati najbližoj policijskoj postaji ili upravi, korisniku pečata ili žiga ili tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave .

Korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske koji je prijavio nestanak pečata i žiga podnijet će zahtjev za davanje odobrenja za izradu pečata i žiga sa oznakom prvog sljedećeg slobodnog rednog broja nakon broja pečata ili žiga istog promjera za koji mu je izdano odobrenje.

- **Nadzor nad provedbom zakona**

Nadzor nad provedbom Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske obavljaju Ministarstvo pravosuđa i uprave te Ministarstvo unutarnjih poslova.

3.3.3. Natpisne ploče

- **Ministarstva i državne upravne organizacije**

Ministarstva

- natpisna ploča ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv ministarstva (većim slovima u odnosu na ostali tekst)

Državne upravne organizacije

- natpisna ploča državne upravne organizacije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv državne upravne organizacije (naziv državne upravne organizacije ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst)

Upravne organizacije u sastavu ministarstava

- osnovane posebnim zakonom, osim dijelova koje sadrži natpisna ploča ministarstva, iza naziva ministarstva u čijem je sastavu, sadrži i naziv upravne organizacije (naziv upravne organizacije u sastavu ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst).
- unutarnja ustrojstvena jedinica ministarstva, odnosno upravne organizacije u sastavu ministarstva, koja nije smještena u zgradi s ministarstvom, odnosno sa upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, ističe natpisnu ploču, koja osim dijelova koje sadrži natpisna ploča ministarstva odnosno državne upravne organizacije, iza naziva ministarstva, odnosno upravne organizacije u sastavu ministarstva, kojoj pripada, sadrži i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, a ukoliko ima sjedište u drugom mjestu, uz naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, sadrži i mjesto sjedišta (naziv i sjedište unutarnje ustrojstvene jedinice ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst)

- na sadržaj natpisne ploče unutarnje ustrojstvene jedinice državne upravne organizacije, na odgovarajući način primjenjuje navedeno u prethodnoj točci

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske

- natpisna ploča diplomatske misije i konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvo, generalni konzulat, konzulat, stalna misija, misija) sadrži: grb Republike Hrvatske i naziv: »Veleposlanstvo Republike Hrvatske«, odnosno naziv diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči stavlja se na sredini iznad naziva: »Republika Hrvatska«.

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Natpisna ploča tijela općine sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv općine, naziv tijela općine i sjedište.

Natpisna ploča tijela grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv grada, naziv tijela grada i sjedište.

Natpisna ploča tijela županije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv tijela županije i sjedište županije.

Upravno tijelo općine, grada i županije koje nije smješteno u zgradi s tijelom kojem pripada, ističe natpisnu ploču istoga sadržaja kao i tijelo općine, grada, odnosno županije kojem pripada, osim što se u sadržaju natpisne ploče umjesto naziva tijela stavlja naziv upravnog tijela (upravni odjel, služba).

Naziv tijela odnosno upravnog tijela ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči stavlja se na sredini iznad naziva: »Republika Hrvatska«.

Mjesna samouprava

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Natpisna ploča mjesnog odbora sadrži naziv: županije, općine odnosno grada i mjesnog odbora (naziv mjesnog odbora ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst).

Gradski kotari i gradske četvrti

U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave. Mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne su osobe.

Natpisna ploča gradskog kotara sadrži naziv: županije, grada i gradskog kotara (naziv gradskog kotara ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst).

Natpisna ploča gradske četvrti sadrži naziv: županije, grada i gradske četvrti (naziv gradske četvrti ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst).

Grad Zagreb

Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori.

Natpisna ploča mjesnog odbora, i gradske četvrti u Gradu Zagrebu sadrži: naziv »Grad Zagreb« i naziv mjesnog odbora, gradske četvrti (naziv mjesnog odbora, gradskog kotara, odnosno gradske četvrti ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst).

3.3.4. Zaglavlje akta

- **Ministarstva i državne upravne organizacije**

Zaglavlje akta tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta upravne organizacije u sastavu ministarstva, koja je ustrojena temeljem odredbi posebnog zakona, sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv ministarstva, naziv te upravne organizacije, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta ustrojstvene jedinice tijela državne uprave, iza naziva tijela kojem pripada, može sadržavati i naziv ustrojstvene jedinice.

- **Tijela općine, grada i županije**

Zaglavlje akta tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv općine ili grada ako je riječ o aktu jedinice lokalne samouprave, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Zaglavlje akta tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iza naziva jedinice sadrži i naziv tijela jedinice odnosno upravnog tijela jedinice.

Ako jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ima svoj grb, isti se može staviti u istom retku ispred naziva te jedinice.

- **Mjesna samouprava**

Zaglavlje akta mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv općine ili grada ako je riječ o aktu jedinice lokalne samouprave, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta te naziv mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara i naziv tijela mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara.

Mjesni odbori, gradski kotarevi i gradske četvrti mogu koristiti u sadržaju natpisne ploče i zaglavlja akta u skladu sa zakonom odobreni grb općine, odnosno grada.

Grb općine, odnosno grada, stavlja se u istom retku ispred naziva općine, odnosno grada.

Pravne osobe koje imaju javne ovlasti

Zaglavlje akata pravnih osoba s javnim ovlastima izdanih na temelju javnih ovlasti sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv pravne osobe s javnim ovlastima, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

Dvojezično ili višejezično zaglavlje akta

U slučaju ispisivanja dvojezičnog ili višejezičnog zaglavlja akta u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj tijela ispisuju dvojezično ili višejezično zaglavlje akta na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

3.3.5. Izgled i način isticanja natpisne ploče

- **Tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Naziv tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika, širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Grb Republike Hrvatske tiska se u prirodnim bojama, a tekst natpisne ploče mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi, vrstom slova, helvetika, svijetla i polucrna, iznimno dvojezična ili višejezična natpisna ploča je 70 cm širine i 50 cm visine.

Ministar nadležan za poslove opće uprave svojim aktom može odobriti i veće dimenzije višejezične natpisne ploče, kada je to iz tehničkih razloga opravdano.

Ako je posebnim propisom za pojedina tijela državne uprave propisan izgled natpisne ploče, prethodno navedena pravila primjenjivat će se samo u pitanjima koja nisu uređena tim propisom.

- **Tijela državne uprave**

Natpisna ploča tijela državne uprave ističe se na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade. Natpisna ploča tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ističe se na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade.

Iznimno, natpisna ploča tijela ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade, ako ne postoji prostorna mogućnost za njeno isticanje na desnoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade.

Natpisna ploča tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza u zgradu, gledano u pročelje zgrade, ako je smješteno u zgradi s tijelom državne uprave.

- **Mjesna samouprava**

Naziv mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika, širine 45 cm i visine 25 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Tekst mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi, vrstom slova: helvetika, svijetla i polucrna.

Na mjesni odbor, gradski kotar i gradsku četvrt na odgovarajući način se, u pogledu načina isticanja natpisne ploče, primjenjuje točka 5.2 (vidi gore).

- **Pravne osobe koje imaju javne ovlasti**

Na pravne osobe koje imaju javne ovlasti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o natpisnoj ploči tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.

- **Isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro**

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesnog odbora, gradskog kotara i gradske četvrti, te pravne osobe koja ima javne ovlasti, na zgradi koja je kulturno dobro određuju se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara. Tijela i pravne osobe o izgledu, mjestu isticanja i načinu postavljanja natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro pribavit će obvezujuće prethodno mišljenje od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

- **Dvojezična ili višejezična natpisna ploča**

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj tijela ispisuju dvojezičnu ili višejezičnu natpisnu ploču, na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.

Popis pravnih izvora

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine," broj 47/09 i 110/21)
2. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine," broj36/24)
3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine," broj 75/21)
4. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine," broj 33/95)
5. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine," broj 115/16 i 114/22)
6. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine," broj 34/02); osim odredbi o zaglavlju akta koje je propisano odredbama čl. 36.-40. Uredbe o uredskom poslovanju
8. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine," broj 93/95).